

발 간 등 록 번 호

11-1492000-001023-1

이 과제는 2023년 고용노동부
의 학술연구용역사업의 일환으
로 연구되었음

2023년 공무원·교원 노사관계 쟁점 연구

연구수행기관: (사)한국노동법학회



고용노동부

본 보고서의 내용은 연구진의 의견이며,
고용노동부의 공식적인 입장이 아님을 밝혀드립니다.

제 출 문

고용노동부장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 「2023년 공무원·교원 노사관계
쟁점 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 11. .

사단법인 한국노동법학회 회장

연구진

연구책임자 이승욱 (이화여자대학교 법학전문대학원 교수)

연구원 권오성 (성신여대 교수)

권혁 (부산대 교수)

김기선 (충남대 교수)

신수정 (대전대 연구교수)

전윤구 (경기대 교수)

목 차

제 1 장 연구의 목적	1
제 2 장 미국 연방공무원의 오피셜 타임 제도 (권오성)	2
I. 들어가며	2
II. 연방공무원 관련 단체교섭 구조	4
III. 연방공무원 분쟁해결 기관	6
1. 연방조정알선청	6
2. 연방노동관계청	7
3. 연방공무원분쟁조정위원회	8
IV. 미국 연방공무원의 오피셜 타임	8
1. 관련법령의 개관	8
2. 오피셜 타임 관련 단체협약 사례	11
3. 분쟁사례의 분석	28
제 3 장 공무원 노동쟁의조정제도 개선방안 (신수정)	35
I. 서론	35
II. 조정기구 : 공무원 노동관계 조정위원회	37
1. 공무원 노동관계 조정위원회의 설치 및 구성	37
2. 회의의 운영	39
3. 개선방안	40
III. 조정의 개시	41
1. 개시 요건	41
2. 조정전치주의 배제	42

IV. 조정의 대상	44
1. 단체교섭 대상으로 국한	44
2. 조정대상의 확대	47
V. 중재	49
1. 중재 요건	49
2. 직권중재	50
VI. 조정 절차의 진행	51
1. 주장의 확인 등	51
2. 조정안의 작성	51
3. 조정의 기간	52
4. 조정의 종료	52
VII. 개선방안	53
1. 조정기관의 설치 및 구성의 개선	53
2. 조정기법의 개발 및 전문성 제고	53
3. 조정방식의 다양화	54
 제 4 장 단체협약 대상사항 및 효력 개선방안 (김기선)	58
I. 교원노조법의 제·개정 과정	58
II. 교원노조의 특성	61
III. 교원노조 단체교섭 및 단체협약 관련 현행 규정 및 다른 법률과의 관계	62
1. 교원노조법상의 규정	62
2. 노조법과의 관계	62
IV. 현행 교원노조법상 단체교섭 대상	63
1. 단체교섭의 대상	63
2. 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용 또는 법령·조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용	64
3. 교육정책, 교육과정, 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항	64

4. 국민여론과 학부모의 의견 수렴	67
5. 교원지위법에 따른 교섭·협약	68
V. 교원노조 단체협약 대상의 효력	68

제 5 장 근로시간 면제자의 복무 (전윤구) 73

I. 노조전임자의 복무	73
1. 공무원	73
2. 교원	75
II. 근무시간면제자의 복무	76
1. 공무원	76
2. 교원	78
III. 대학교원에 대한 근무시간면제 규제의 문제점	80
IV. 근무시간 면제자 복무관리 주체와 권한	82

제 6 장 공무원·교원 교섭창구단일화 쟁점과 개선방향 (이승욱) 84

I. 설립단위와 부처별 교섭	84
II. 교섭상대방으로서 정부교섭대표	87
1. 복수의 지자체 공무원으로 조직된 노동조합의 교섭상대방	87
2. “관리하거나 결정할 권한을 가진 사항”에 대한 기관의 장의 권한과 지위	88
III. 교섭절차: 교섭창구단일화절차	90
1. 교섭위원의 자격: 퇴직자	90
2. 교섭요구 시기	90
3. 공고방법	91
4. 교섭창구단일화절차에서 ‘관련된 노동조합’의 의미	92
5. 교섭위원 배분	94
6. 조합원 수 확인	97
7. 교섭단의 지위	98

IV. 교원노조의 교섭	99
1. 사립학교 연합교섭에 응하지 않을 경우	99
2. 교원노조 교섭단 구성	100
제 7 장 공무원 노사관계법제도의 개편 방향성 (권혁)	102
I. 서설	102
II. 직업 공무원제도	102
1. 공무원의 지위	103
2. 공무원의 신분적 속성	103
3. 공무원의 단결권	105
III. 독일 공무원 노사관계의 특수성	106
1. 노사관계의 양자성	106
2. 업무의 공공성	106
III. 독일 공무원 근로조건에 관한 예산주의와 단체교섭에서의 임의교섭제도	108
1. 독일 공무원 임의교섭제도의 특징	108
2. 공무원 임의교섭제도와 노동조합의 참여권에 대한 제도적 보장	109
3. 공무원 근로조건에 예산주의와 노동조합의 의견 수렴 확대	110
4. 공동결정제를 통한 공무원의 참여	110
IV. 향후 공무원노사관계법제도 개선 방향성	111
1. 공무원의 신분 보장 및 근로조건에 관한 노동조합의 의견 개진 기구 및 절차 법정화 필요성	111
2. 공무원 노동조합의 교섭 범위와 단체협약의 효력에 대한 명확화	111
3. 교섭절차의 투명성 제고	112
4. 노동조합 전임자제도의 개편	112
5. 정치활동 개념의 명확화	112
6. 공무원 노사관계 상 분쟁해소기구의 설치	113

제1장 연구의 목적

1999년 교원노조법, 2006년 공무원노조법에 각각 제정·시행된 지 상당한 기간이 경과하고 있다. 그럼에도 불구하고 유의미한 법 개정이 이루어지지 않은 상태였다. 다만 최근 2021년 제87호 협약 비준 이후 협약의 취지에 부합하도록 2021년 이들 법은 제정 이후 최대의 변화가 이루어졌다. 이로 인해 가입범위가 확대되고 나아가 2022년 개정으로 근무시간면제제도가 도입되는 등 상당한 변화가 이루어지고 있다.

이러한 변화의 목적은 기본적으로는 기존 법제도를 제87호 협약의 취지에 부합하도록 하기 위한 것으로서, 기존 공무원 및 교원노사관계 제도의 본질적인 내용을 변경한 것으로 평가하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 퇴직자의 노조가입 허용, 가입범위의 확대, 근무시간면제제도의 운영 등 새로운 제도가 기존 제도와 결부되어 어떠한 문제가 발생할 것인지, 문제가 있을 경우 운용에 의해 대처할 수 있는지 아니면 새로운 제도의 도입이 필요한지 등 기존 제도와와의 정합성 문제가 수반될 것으로 보인다. 또한 기존 제도 그 자체에 대해서도 그간의 운용상황을 고려할 때 기존의 틀을 유지할 것인지 아니면 보다 합리적인 방향으로의 개선이 필요할 것인지에 대한 검토가 필요한 상황이다.

이와 같이 현행 제도 하에서 공무원 및 교원 노사관계를 둘러싼 제도적·운용상의 쟁점을 명확히 하는 것은 공무원 및 교원 노사관계에 대한 전체적인 대응방향을 모색하는 데 필수적인 전제라고 할 수 있다.

이러한 관점에서 이 연구에서는 첫째, 새로운 제도 도입이 초래할 수 있는 쟁점을 사전적으로 점검하고, 둘째, 향후 제기될 수 있는 쟁점을 중심으로 기존 제도의 내용을 근본적으로 재평가하고, 셋째, 현장에서 제기되고 있거나 제기될 수 있는 운용상의 쟁점을 포괄적으로 검토함으로써 합리적인 공무원 및 교원 노사관계 구축을 위한 방향성을 모색하고자 한다.

이를 위하여 1장에서는 새로이 도입되는 근무시간면제제도의 운영에 대한 시사점을 모색하기 위하여 미국 연방공무원 노사관계에서의 오피셜 타임제도의 현황과 내용을 살펴보고 있다. 2장에서는 공무원 노동쟁의조정제도 개선방안, 3장에서는 교원 단체협약 대상사항 효력 개선방안, 4장에서는 근무시간 면제자의 복무에 관한 쟁점, 5장에서는 공무원·교원 교섭창구단일화제도의 쟁점과 개선방향, 마지막으로 6장에서는 공무원 노사관계법제도의 개편방향에 대해 각각 검토하고 있다.

제2장 미국 연방공무원의 오피셜 타임 제도

I. 들어가며

미국 연방헌법은 노동3권에 관하여 규정하고 있지 않지만, 표현의 자유에 관한 미국 수정헌법 제1조¹⁾에서 결사의 자유가 도출되는 것으로 이해되고 있다. 연방수정헌법 제1조는 언론(The Freedom of Speech), 출판(The Freedom of Press), 집회의 자유(The Right to Peaceably Assemble)를 규정하고 있지만, 결사의 자유(Rights to Association)를 별도로 규정하고 있지는 않다. 연방대법원은 수정헌법 제1조를 근로자의 단결권, 정치적 또는 입법적 행위, 평화적 시위 등을 적용하고 있으며,²⁾ 결사의 자유가 언론의 자유의 본질적인 부분이라고 판시한바 있다.³⁾

한편, 민간부문 노사관계를 규율하는 NLRA 제1조와 제7조는 이러한 미국 수정헌법 제1조에 근거하여 노동3권을 규정하고 있는 것으로 이해된다.⁴⁾ 한편, NLRA 제2조(3)은 ‘근로자(employee)’를 “모든 근로자를 포함한다”라고 정의 한 후, 노동분쟁 중이거나 부당노동행위 때문에 취업하지 않고 있는 자도 다른 곳에서 실질적으로 동등한 상근직을 얻고 있지 않은 한 근로자에 포함된다고 규정하고 있으며, 동조는 ‘근로자’에서 제외되는 자로서 ① 농업근로자, ② 가사사용인, ③ 부모 또는 배우자에 의해 사용되는 자, ④ 독립한 도급인(independent contractor), ⑤ 감독자(supervisor), ⑥ 동법의 ‘사용자’ 이외의 자에게 사용되는 자를 열거하고 있다.

그런데, NLRA는 시행 당시부터 연방 및 주정부 근로자를 적용대상에서 제외하였다.⁵⁾ 이에 따라 미국의 공무원 노사관계는 민간부문의 노사관계법과는

1) “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

2) *Hague v. Committee for Industrial Organization*, 307 U.S. 496 (1939); *Thornhill v. Alabama*, 310 U.S. 88 (1940)

3) *NAACP v. Alabama ex rel. Patterson*, 357 U.S. 449 (1958).

4) *Thornhill v. Alabama*, 310 U.S. 88 (1940).

5) Sec. 2. [§152.] When used in this Act [subchapter]--

(2) The term "employer" includes any person acting as an agent of an employer, directly or indirectly, but shall not include the United States or any wholly owned Government corporation, or any Federal Reserve Bank, or any State or political subdivision thereof, or any person subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C. § 151 et seq.], as amended from time to time, or any labor organization (other than when acting as an employer), or

별도의 제도로 운영되었고, 또한 연방제의 특성상 연방과 주 공무원의 제도가 상이하여 미국 전역에 다수의 제도가 운영되고 있다. 즉, 연방제 국가인 미국은 공무원의 노사관계에 대해서도 연방과 주가 서로 독립성을 유지한 채 연방법 및 주법으로 관련 사항을 규율하고 있다.⁶⁾

한편, 1960년대 이전까지 연방 및 주정부는 통치권 원칙(sovereignty doctrine)에 따라 공무원 노조를 인정하거나 그들과 단체교섭을 하도록 요구하는 어떠한 법률도 제정하지 않았다. 1883년 제정된 Pendleton Act는 공직 임용에 있어서 지식·전문성·공정성을 강조하는 실적주의 인사제도를 발전시켰으며, 직위분류제의 도입은 중립적이고 효율적인 고용풍토를 조성하는데 기여하였다. 한편, 1912년 제정된 로이드-파폴레트법(Lloyd-LaFollette Act)은 공무원의 부당해고를 금지하는 고용보호 규정을 마련하였고,⁷⁾ 나아가 일부 연방공무원에게 최초로 단결권을 보장하였지만, 단체교섭권은 인정하지 않았다. 이러한 배경에서 19세기 말과 20세기 초에 공무원단체들은 단체협약보다는 직업공무원제도의 효과적인 운영을 통하여 사용자와의 관계를 규정하고자 하였다. 초기 지방정부의 공무원노조들은 대부분 실적주의 인사원칙을 제고하고, 정치적 해고를 방지하기 위해 설립되었다.

미국 최초로 연방공무원의 노동조합 설립과 단체교섭을 합법화한 것은 케네디 정부의 행정명령 제10988호(Executive Order 10988—Employee-Management Cooperation in the Federal Service)이다. 이전까지 공무원의 단결권(결사의 자유)은 제1차 수정헌법으로 이미 보장되었으나, 사용자(연방정부)가 공무원노조를 인정하고 단체교섭을 하도록 의무화하는 권리의 보장으로까지 확대되지는 못하고 있었다.

한편, 1969년 닉슨 정부의 행정명령 제11491호(Executive Order 11491--Labor-management relations in the Federal Service)는 기존의 행정명령 제10988호를 대체하고, ① 노사관계 정책을 관리할 **연방노동관계협의회(Federal Labor Relations Council, FLRC)**와 ② 교섭분쟁을 조정할 기구로 연

anyone acting in the capacity of officer or agent of such labor organization.

[Pub. L. 93-360, § 1(a), July 26, 1974, 88 Stat. 395, deleted the phrase "or any corporation or association operating a hospital, if no part of the net earnings inures to the benefit of any private shareholder or individual" from the definition of "employer."]

6) 신동윤, “미국 공무원의 노동기본권에 관한 연구”, 『노동법논총』 제42호, 한국비교노동법학회, 2018, 212쪽.

7) 명재진, “미국 공무원제도와 공무원 기본권”, 『미국헌법연구』 제19권제2호, 미국헌법학회, 2008.12. 112쪽.

방공무원분쟁조정위원회(Federal Service Impasse Panel, FSIP)을 설치하였다. 이러한 행정명령 제11491호가 연방공무원의 노동권을 강화하기는 하였지만, 동 행정명령은 본질적으로 새로운 행정부에 의해 용이하게 폐지될 수 있는 것이었으므로 법률의 입법의 필요성이 제기되었고, 결국 1978년 공무원개혁법(Civil Service Reform Act of 1978, “CSRA”)의 입법에 이르러서야 연방 공무원의 연방공무원의 단체교섭권을 법률로서 보장하게 되었다. 한편, CSRA에 의해 신설된 ③ 연방노동관계청(Federal Labor Relations Authority, “FLRA”)은 적정교섭단위 결정과 선거감독, 배타적 교섭기구 인준, 교섭기구의 결정에 대한 이의신청 처리, 청문회 개최, 그리고 부당노동행위에 대한 소원처리 등을 관할한다.

이후 연방서비스노사관계법령(Federal Service Labor Management Relations Statute, “FSLMRS”)이라고도 CSRA의 제7편(Title VII)이 연방정부의 노사관계를 규율하는 기본적인 법원(法源)으로 기능하고 있다. 동법에 따라 연방공무원은 단결권과 단체교섭권을 인정받게 되었다.⁸⁾ 한편, 주 또는 지방정부 근로자의 단결권, 단체교섭권 및 단체행동권은 해당 주의 법과 판례, 행정명령으로 규율되는데, 주마다 그 보장수준이 상이하다. 주정부와 지방정부 근로자의 단체교섭을 규율하는 법률들이 일반적으로 동일하지 않은데, 2014년 기준으로 31개 주와 콜롬비아 특별구역은 주 정부 근로자를 위해 단체교섭권을 인정하고 있고 11개 주는 주 정부 근로자에게 단체교섭권을 부여하고 있지만, 특정 영역(소방관, 경찰, 교사 등)의 근로자에게 단체교섭권을 제한하고 있다. 반면, 8개 주는 공공부문의 단체교섭권을 전면적으로 금지하고 있다.⁹⁾ 한편, 단체행동권(파업권)은 12개 주에서 인정되고 있는 것으로 파악된다.¹⁰⁾

II. 연방공무원 관련 단체교섭 구조

8) 5 U.S. Code Section 7102 - Employees' rights

Each employee shall have the right to form, join, or assist any labor organization, or to refrain from any such activity, freely and without fear of penalty or reprisal, and each employee shall be protected in the exercise of such right. Except as otherwise provided under this chapter, such right includes the right—

(1) to act for a labor organization in the capacity of a representative and the right, in that capacity, to present the views of the labor organization to heads of agencies and other officials of the executive branch of the Government, the Congress, or other appropriate authorities, and

(2) to engage in collective bargaining with respect to conditions of employment through representatives chosen by employees under this chapter.

9) 신동윤, 앞의 글, 216쪽.

10) 신동윤, 앞의 글, 216쪽.

미국의 연방공무원에게 인정되는 단체교섭 구조는 NLRA상 단체교섭구조(배타적 교섭대표제)와 유사하다. 한바, 연방노동관계청(FLRA)은 정부기관별, 공장별, 사업장별, 기능별 또는 여러 기준에 의해 공공부문 단체교섭을 위한 적정한 교섭단위를 결정하며, 교섭단위 내 모든 연방공무원의 선거에 의해 과반수의 지지를 받은 노동조합을 선출하고, 이에 대하여 ‘배타적 교섭권’을 부여한다. 교섭단위의 사용자인 연방 정부기관은 이러한 배타적 교섭대표권을 가진 노동조합과 성실히 교섭할 의무를 지며, 이를 위반하는 등 단체교섭을 거부하면 부당노동행위로 간주된다. 한편, 단체협약은 서면으로 체결하며, 단체협약이 적법하면 정부기관의 장은 이를 승인하도록 하고 있다.

미국의 경우 단체교섭 사항은 근로조건에 관한 사항이며, 여기에서의 근로조건이란 규정이나 규율등에 의해 확립된 근로상태에 영향을 미치는 인사정책·관행·기타 사항을 의미하는 것이고, 정치활동이나 직위분류, 연방법에 의해 별도로 규정된 경우에는 제외된다(5 U.S.C § 7103(a)(14)).¹¹⁾ 동법에 의한 단체교섭 사항은 재정지출을 요구하지 않는 문제로 제한하고 있다. 따라서, 기관의 임무와 예산, 조직, 정원(定員)과 내부안전에 관한 사항, 고용, 배치, 지휘, 일시해고(layoff) 등 관리자의 권리에 관한 사항, 업무분담, 계약에 의한 결정, 임무 수행에 필요한 인원의 선발에 관한 사항, 직위 임명에 관한 사항, 긴급 시 필요한 임무 수행에 관한 사항에 대해서는 단체교섭을 할 수 없다. 다만, 정원(定員), 등급이나 단위별, 계획별, 의무별 할당 직위에 관한 사항 및 수행업무의 기술, 방법, 수단 등에 대해서는 단체교섭이 가능하다.

한편 단체교섭의 대상으로 되지 않는 정부 측의 경영사항으로는 (1) 정부기관의 임무·예산·조직구성·공무원 수·내부적 안전관행을 결정하는 권한과 (2) (a) 정부기관 근로자의 고용·보임·지휘·일시해고·고용유지 또는 정직·면직·감급·감봉 및 근로자에 대한 징계권, (b) 공무원에게 업무를 부여하는 것, 정부기관 업무를 외주화하는 것에 대한 결정, 기관운영에 필요한 인사를 결정하는 권한, (c) 승진후보자중에서 적격자를 어느 직위에 임명할 것인지 결정하는 권한, (d) 비상시에 정부기관업무수행을 위하여 필요한 조치권 등이다(5 U.S.C § 7106(a)).¹²⁾

11) 김재훈, “공무원 노동조합의 단체교섭 및 단체협약에 관한 연구”, 『노동법연구』제23호, 서울대학교 노동법연구회, 2007, 252쪽.

12) 김재훈, 앞의 글, 252쪽.

다만 이러한 경영사항의 경우에도 (1) 허용적 교섭사항(Permissive Subjects Exception)으로서 조직 하부단위에 할당된 공무원 수, 업무유형, 직급 및 업무프로젝트, 근로시간 또는 업무수행에 필요한 기술·방법·수단에 관한 사항은 사용자의 선택에 의해 교섭이 가능하며(5 U.S.C § 7106(b)(1)), 절차적 사항(Procedural Exception)으로서 사용자가 경영권을 행사하는데 있어서 행하는 절차에 관한 사항은 단체교섭 대상이 될 수 있다(5 U.S.C § 7106(b)(2)).¹³⁾ 한편, 불이익 금지를위한 교섭사항(Appropriate Arrangement Exception)으로서 사용자가 경영권을 행사함으로써 근로자가 종전에 누린 근로조건에 불이익이 발생한 경우에는 그 사항에 대하여 교섭이 가능하다(5 U.S.C § 7106(b)(3)).¹⁴⁾

한편, 연방공공부문 근로자에게 파업권을 인정하여야 하는지의 문제는 전적으로 연방의 입법정책의 의존하여 결정된다(즉, 헌법상 기본권으로 공무원의 쟁의권이 보장되는 것은 아니다). 현재 연방공무원의 파업은 금지되며, 대상조치로 강제중재 제도를 도입하고 있다. 즉, 연방공무원의 쟁의행위가 금지된 상황에서 노동분쟁을 최소화하기 위한 대안적 방법으로 분쟁조정 제도를 마련하고 있는바, 관련 분쟁은 **연방조정알선청(Federal Mediation and Conciliation Service, “FMCS”)**¹⁵⁾이 사안에 따라 조정, 알선, 진상조사, 중재를 제안하며, 이를 통하여 분쟁이 해결되지 않으면 양당사자는 연방공무원쟁의조정위원회(FSIP)의 개입을 요청하거나 법적 구속력을 가지는 중재절차에 동의할 수 있다.¹⁶⁾

III. 연방공무원 분쟁해결 기관

미국의 연방공무원은 파업이 금지되므로 파업을 통하여 단체교섭의 교착상태를 해결할 수 없다. 따라서 연방공무원제도개혁법(CSRA)은 이를 해결하기 위한 쟁의조정제도를 마련하고 있다.

1. 연방조정알선청

13) 김재훈, 앞의 글, 252쪽.

14) 김재훈, 앞의 글, 252쪽.

15) Federal Mediation and Conciliation Service는 1947년 Taft-Hartley Act이 제정되면서 의회에 의하여 중립적이고 독립적인 정부기관으로 설립되었다.

16) 유각근, 앞의 글, 121쪽.

민간부문의 단체교섭 관련 분쟁조정을 위하여 설립된 기관은 연방조정알선청(FMCS)이다. FMCS는 기관과 배타적 교섭대표자에게 분쟁해결을 위한 지원과 서비스를 제공한다. FMCS는 교착상태의 성격과 FMCS가 제공할 서비스와 지원의 종류에 대하여 결정한다.

2. 연방노동관계청

연방노동관계청(FLRA)는 1978년 CSRA에 의하여 설립되었다. FLRA는 교섭단위의 결정, 노동조합 선거의 안내와 감독, 부당노동행위의 해결, 중재인의 판정에 대한 ‘예외’ 신청에 대한 해결(resolving exceptions to arbitrators’ awards), 노사 간의 협상 사안에 대한 결정 등의 업무를 수행한다.¹⁷⁾

5 U.S.C §7104. 연방공무원 노동관계청

- (a) 연방공무원 노동관계청은 3인으로 구성되며, 동일한 정당의 지지자는 2인을 넘지 않아야 한다. 법이 달리 정하지 않은 한, 연방노동관계청의 구성원은, 법률이 달리 정한 경우를 제외하고, 미국 정부 내에 다른 지위 또는 공직을 유지하거나 다른 고용관계 또는 사업에 종사할 수 없다.
- (b) 노동관계청의 구성원은 상원의 동의로 대통령이 임명하며, 무능력, 임무 위반, 직무에 관한 위법행위(malfeasance in office)만을 이유로 통지와 심리가 있는 다음에만 대통령이 파면(remove)할 수 있다. 대통령은 구성원 중의 1인을 노동관계청의 의장으로 임명한다. 의장은 노동관계청의 집행과 행정을 책임지는 고위 관료(the chief officer)이다.
- (c) 노동관계청의 구성원은 임기 5년으로 임명된다. 공석을 채우기 위해 임명된 개인은 그 대체된 구성원의 만료되지 않은 임기 동안 임명된다.

(...중략...)

- (f) (1) 노동관계청의 General Counsel은 5년 임기로, 상원 동의와 자문으로, 대통령이 임명한다. 대통령은 언제라도 General Counsel을 해임할 수 있다. General Counsel은 법률이 달리 정한 경우를 제외하고, 미국 정부 내에 다른 지위 또는 공직을 유지하거나 다른 고용관계 또는 사업에 종사할 수 없다.
- (2) General Counsel은
 - (A) 본 장에 따른 부당노동행위 혐의를 수사(investigate)하고, 본 장에 따른 신고(complaint)의 제출(file)과 기소(prosecute)를 하며, 법률이 정한 다른 권한들을 행사한다.
 - (B) General Counsel은 노동관계청 지역사무소의 근로자를 포함하여, General Counsel 부서에 속한 모든 근로자에 대해 지휘명령권을 갖고 책임을 진다.

17) <<https://www.flra.gov/about/mission>> (2023. 3. 26. 최종방문)

한편, FLRA는 노동관계처(the Authority), 법률고문사무소(the Office of the General Counsel), 연방공무원분쟁조정위원회(the Federal Service Impasses Panel)의 3개의 기구로 조직되어 있다.

3. 연방공무원분쟁조정위원회

연방공무원분쟁조정위원회(FSIP)는 연방조정알선청(FMCS)의 서비스 또는 제3자의 중재를 포함한 자발적 조정작업이 실패한 경우 서비스를 제공하기 위하여 연방노동사관계위원회(FLRA)의 부속기구로 설치되었다.

FSIP의 조정 서비스는 교착상태의 노사 쌍방 중 어느 한 당사자가 FSIP에 사안의 검토를 요구하거나, 당사자들이 협상 교착상태에 구속력 있는 다른 중재를 위한 절차의 채택에 동의하는 경우에 가능하며, 이때 채택되는 절차는 FSIP의 승인을 받아야 한다.¹⁸⁾

IV. 미국 연방공무원의 오피셜 타임

1. 관련법령의 개관

1978년 CSRA의 입법으로 단체교섭에서 노동조합을 대표하는 근로자 등에 대한 오피셜 타임에 관한 규정이 도입되었다(5 U.S.C § 7131).

§ 7131. Official time	5 U.S.C §7131. 오피셜 타임
(a) Any employee representing an exclusive representative in the <u>negotiation of a collective bargaining agreement</u> under this chapter <u>shall be authorized</u> official time for such purposes, including attendance at impasse proceeding, during the time the employee otherwise would be in a duty status. The number of	(a) 이 장에 따라 단체협약을 위한 교섭에서 배타적 교섭대표를 대표하는 모든 근로자에 대해서는, 결렬된 교섭에 참석한 시간을 포함하여, 이러한 목적을 위하여 근로자가 근무해야 하는 시간에 대한 오피셜 타임을 승인해야 한다. 이 조에 따라 오피셜 타임이 승인되는 근로자 수는 해당 목적을 위하여 관할 기관(the agency)을 대표하도록 지정된

18) 5 USC §7119(b).

employees for whom official time is authorized under this subsection shall not exceed the number of individuals designated as representing <u>the agency</u> for such purposes. (b) Any activities performed by any employee relating to the <u>internal business of a labor organization</u> (including the solicitation of membership, elections of labor organization officials, and collection of dues) shall be performed during the time the employee is in a non-duty status. (c) <u>Except as provided in subsection (a) of this section, the Authority shall determine</u> whether any employee participating for, or on behalf of, a labor organization in any phase of proceedings before the Authority shall be authorized official time for such purpose during the time the employee otherwise would be in a duty status. (d) Except as provided in the preceding subsections of this section— (1) any employee representing an exclusive representative, or (2) in connection with any other matter covered by this chapter, any employee <u>in an appropriate unit</u> represented by an exclusive representative, shall be granted official time in any amount <u>the agency</u> and the exclusive representative involved agree to be reasonable, necessary, and in the public interest. (Added PUB. L. 95-454, TITLE VII, §	사람의 수를 초과할 수 없다. (b) 노동조합의 내부 업무(조합원 모집, 노조 임원선거, 조합비 징수 포함)와 관련하여 근로자가 수행하는 모든 활동은 근무시간이 아닌 때 행해져야 한다. (c) 이 조 (a)에 규정된 경우를 제외하고는, 연방노동관계청(the Authority)은 연방노동관계청에서 진행되는 제반 절차에 노동조합을 위해서 또는 대리하여 참여하는 근로자에게, 이러한 목적을 위하여 오피셜 타임을 승인할 것인지 결정한다. (d) 위 각 항에서 달리 규정된 경우를 제외하고, (1) 배타적 교섭대표를 대표하는 모든 근로자, 또는 (2) 이 장이 적용되는 모든 사안과 관련하여, 배타적교섭대표에 의해 대표되는 해당 교섭단위 내의 모든 근로자는, 관할 기관(the agency)과 관련된 배타적교섭대표가 합리적이고, 필요하며, 그리고 공동의 이익에 속한다고 합의한 범위 내에서 근로시간면제 시간을 부여받는다.
--	--

5 U.S.C § 7131(a)는 단체교섭에서 배타적교섭대표를 대표하는 근로자에 대하여 결렬된 교섭에 참석한 시간을 포함하여 오퍼셜 타임을 승인해야 한다고 규정한다. 다만, 이에 따라 오퍼셜 타임이 승인되는 근로자 수는 해당 교섭에서 관할 기관(the agency)을 대표하도록 지정된 사람의 수를 초과할 수 없다.

5 U.S.C § 7131(b)는 조합원 모집, 노조 임원선거, 조합비 징수 등 노동조합의 내부 업무는 근무시간이 아닌 때 행해져야 한다고 규정한다. 즉, 이러한 시간은 오퍼셜 타임의 대상이 아니다.

5 U.S.C § 7131(c)은 연방노동관계청(the Authority)은 연방노동관계청에서 진행되는 제반 절차에서 노동조합을 위해서 또는 대리하여 참여하는 근로자에게 오퍼셜 타임을 승인할 것인지 결정해야 한다고 규정한다.

5 U.S.C § 7131(d)는 같은 조 (a)부터 (c)까지에서 규정된 것 이외의 사항으로, 관할 기관(the agency)과 배타적 교섭대표가 합리적이고, 필요하며, 그리고 공동의 이익에 속한다고 합의한 범위 내에서 (1) 배타적 교섭대표를 대표하는 모든 근로자 또는 (2) 배타적교섭대표에 의해 대표되는 해당 교섭단위 내의 모든 근로자에 오퍼셜 타임을 부여할 수 있다고 규정한다. 연방노동관계청(FLRA)은 5 U.S.C § 7131(d)는 단체교섭 이외의 노사관계 활동을 수행하는 공무원에 관한 근로시간면제도 교섭대상 포함하는 것으로 해석한다.¹⁹⁾

한편, FLRA는 단체교섭과 직접 관련성은 낮더라도 노사관계 활동으로 간주되면 근로시간 면제가 승인될 수 있으므로, 노조 대표로 복무하면서 교섭단위의 고용조건에 영향이 있는 사안에 대한 언론의 요구에 대응하는 공무원을 위한 근로면제 시간은 단체교섭 사항에 해당한다고 보았으며,²⁰⁾ 고용조건에 영향이 있을 수 있는 법안을 지지 또는 반대하면서 선출직 공무원에게 로비 활동을 근로면제 시간에 포함하기 위한 교섭은 가능하나, 다만 노조 대표로서 교섭단위 전체에 적용되는 고용조건에 관련있는 사항에 대해 로비하

19) Military Entrance Processing Station Los Angeles and AFGE Local 2866, 25 FLRA. 685 (1987).

20) Nat'l Federation of Federal Employees, Local 2050 and Environmental Protection Agency, 45 FLRA 289 (1992).

는 경우에만 근로면제 시간이 허용된다고 보았다.²¹⁾

반면, FLRA는 개별 근로자의 이의제기를 위한 조사 및 비공식 해결 시도에 소비한 시간, 공식적인 분쟁조정 절차에 참여한 시간, 노동조합과 관리자 양측 대표가 출석하는 위원회 참석, 준비, 회합에 소비한 시간, 고위 관리직과 단체협약 집행 관련한 논의에 소비한 시간은 근로시간면제에 포함되는 교섭대표 활동에 포함되나, 조합원의 장례식에 참석하는 시간은 근로시간면제 대상이 될 수 없다고 보았고,²²⁾ 실업급여 심의에서 퇴직 공무원을 대표하는 것은 근로면제 시간이 될 수 없으며, 경찰이 관련된 공무원 개인 문제 지원 시간은 근로면제 시간이 될 수 없다고 보았다.²³⁾

2. 오피셜 타임 관련 단체협약 사례²⁴⁾

(1) Federal Bureau of Prisons and Council of Prison Locals American Federation of Government Employees (July 21, 2014 - July 20, 2017)

ARTICLE 11 – OFFICIAL TIME	제11조 – 공식 시간
Section a. Official time is defined as paid duty time used for various labor relations and representational obligations in accordance with laws, rules, regulations, and this Agreement. 1. reasonable official time will be granted to elected/appointed Union officers, designated stewards, and other representatives authorized by the Union, <u>in accordance with this article</u> and to the extent that official time falls within the duty hours of the	제a항. 공식 시간은 법률, 규칙, 규정 및 본 협약에 따라 다양한 노동관계 및 대표 의무를 위하여 사용되는 유급 근무시간으로 정의된다. 1. 선출 또는 지명된 조합의 임원, 지정된 전임자(stewards) 및 조합이 승인한 기타 대표자에게는, 이 조항에 따라 공식 시간이 영향을 받는 조합 간부, 전임자 및/또는 대표자의 근무시간에 해당하는 범위 내에서 합리적인 공식 시간(reasonable official time)이

21) Nat'l Federation of Federal Employees Local 122 and Dep't of Veterans Affairs, 47 FLRA. 1118 (1993).

22) AFGE Local 2761 and Dep't of the Army, Army Publications Distribution Car., 32 FLRA. 1006 (1988).

23) U.S Dep't of Justice, Immigration & Naturalization Service and AFGE Nat'l Border Patrol Council, 37 FLRA. 362 (1990).

24)

<

<https://www.opm.gov/policy-data-oversight/labor-management-relations/collective-bargaining-agreements/>>

Union officer, steward, and/or representative affected; 2. the Union and the Agency recognize that the granting of official time may ultimately lead to improved labor management relations. Such a relationship is in the interest of all parties, including the public; and 3. except when specifically agreed to in advance, travel-related expenses for the Union's use of official time will not be paid by the Employer. Section b. <u>The procedures for approval of official time</u> will be: 1. <u>for locals</u> covering one institution/facility, procedures outlined in Article 6 and 7 will be followed; 2. for locals covering more than one institution/facility, approval must be obtained from the requester's supervisor, who will coordinate with affected Wardens and supervisors; 3. for other situations, such as performing Union activities at an institution/facility not within the same local and/or region, approval may only be granted by the Regional Director or designee. To initiate this process, the Union representative should submit his/her request through his/her supervisor, who will forward the request through the Warden for concurrence, to the Regional Director or designee; and 4. the above procedures will not apply to <u>any Union representative utilizing 100% official time</u>. For purposes of notification, the procedures set forth in Article 7, Section h. will be	부여된다; 2. 조합과 기관은 공식 시간의 부여가 궁극적으로 노사관계의 개선으로 이어질 수 있음을 인식하고 있다. 이러한 관계는 공공을 포함한 모든 당사자의 이익에 부합한다; 그리고 3. 사전에 특정하여 동의한 경우를 제외하고, 조합의 공식 시간 사용에 대한 여행 관련 비용은 사용자가 지급하지 않는다. 제b항 공식 시간 승인 절차는 다음과 같다: 1. 하나의 기관/시설에 대응하는 지부(locals)의 경우 이 <u>협약 제6조 및 제7조에</u> 명시된 절차에 따른다;' 2. 둘 이상의 기관/시설에 대응하는 지부의 경우, 요청자의 상급자로부터 승인을 받아야 하며, 이 경우 상급자는 해당 교도소장(Wardens)과 상급자들과 협력해야 한다; 3. 동일한 지역 및/또는 지역 내에 있지 않은 기관/시설에서 조합 활동을 수행하는 등의 상황의 경우, 지역 책임자(Regional Director) 또는 지명자로부터 승인을 받아야 한다. 이러한 절차를 개시하려면 조합 대표는 상급자를 통하여 요청서를 제출하여야 하며, 상급자는 교도소장을 경유하여 지역 책임자 또는 지명자에게 요청서를 전달하여 승인을 구한다; 그리고 4. 위 절차는 100% 공식 시간을 사용하는 모든 조합 대표에게는 적용되지 않는다. 이 경우 통지에 관해서는 제7조 제h항에 명시된 절차를 따른다.
---	--

followed. Section c. It is understood that official time for designated Union representatives can be granted using the procedures set forth in Article 6(h), 7 (e), and 11(b) of this Agreement for the following purposes: 1. for <u>formal discussions</u>, as outlined in Article 7, Section I., and any other meeting with Agency (Management) officials concerning personnel policies, practices, or other general conditions of employment or any other matter covered by 5 USC, Chapter 71; 2. for unfair labor practice charges(ULP's) or any other <u>proceedings before the FLRA</u> in accordance with Section 7131(c) of 5 USC; 3. when an employee elects to have a Union representative in the following circumstances: a. at oral responses for probationary bargaining unit employees when such responses are applicable; b. to present oral and/or written responses to disciplinary/adverse actions or unacceptable performance actions proposed against non-probationary bargaining unit employees; c. to present a response to the reviewing official after receiving notice from the rating official on a denial of a within-grade increase; d. to represent an employee at an appropriate third party hearing, as well as appeals (to include	제c항 지정된 조합 대표에게 다음 목적을 위하여 본 협약 제6조 제h항, 제7조 제e항 및 제11조 제b항에 명시된 절차에 따라 공식 시간이 부여될 수 있다: 1. 제7조 제l항에 명시된 공식적인 협의 또는 인사정책, 관행 및 일반 고용조건 또는 5 USC 71장에서 다루는 기타 문제에 관한 기관(경영진) 관계자와의 기타 회의; 2. 5 USC §7131(c)에 따라, 부당노동행위 기타 FLRA에서 진행하는 절차; 3. 다음과 같은 상황에서 근로자가 조합 대표를 두기로 선택한 경우: a. 수습 교섭단위(probationary bargaining unit) 근로자에 대한 구두 답변으로, 이러한 답변이 적용될 수 있는 경우; b. 수습이 아닌 교섭단위(non-probationary bargaining unit) 근로자에게 제기된 징계/불이익 조치 또는 수용할 수 없는 직무 조치에 대해 구두 및/또는 서면 답변의 제출을 위하여; c. 평가자(rating official)로부터 등급 내 승급(within-grade increase) 거부의 통지를 받은 후 검토자(reviewing official)에게 답변을 제출하기 위하여; d. 적절한 항소 및 제3자 청문에서 근로자를 대표하기 위하여(선서가
--	--

interviewing witnesses scheduled to testify); and e. in Weingarten(investigatory) meetings in accordance with Article 6, Section f. of this Agreement; 4. to participate in committee meetings and/or work groups as authorized under Article 10 of this Agreement; 5. to participate with representatives of Management in negotiations at all levels; 6. to present the views of the labor organization to heads of agencies and other officials of the executive branch of the government, the Congress, or other appropriate authorities, when such matters may affect conditions of employment of bargaining unit employees as defined by 5 USC, Section 7103; 7. to travel to and attend training that is mutually beneficial to the parties. The Agency at its option may pay any travel related expenses; 8. to assist an employee in all steps of the grievance process; 9. to review and/or respond to memoranda, letters, new instructions, manuals, notices, etc. which affect personnel policies, practices, and/or conditions of employment; 10. to complete necessary reports and forms to meet requirements imposed by federal agencies upon the Union to disclose certain information about its operations; 11. to confer with national staff representatives of the Union in connection with a grievance,	예정된 증인 인터뷰 포함); 및 e. 본 협약 제6조 제f항에 따른 바인가르텐(조사) 회의를 위하여. 4. 본 협약 제10조에 따라 승인된 위원회 회의 및/또는 작업 그룹(work groups)에 참여하기 위하여; 5. 모든 수준의 협상에서 경영진 대표와 함께 참여하기 위하여; 6. 5 USC §7103에 정의된 바와 같이 교섭단위 근로자의 고용조건에 영향을 미칠 수 있는 사안에 관하여, 소속 기관의 장이나 정부의 행정기관, 의회 또는 기타 관계 기관의 공무원에게 노동단체의 견해를 제시하기 위하여, 7. 당사자들의 상호 이익이 되는 교육에 방문하고 참석하기 위하여(기관은 선택에 따라 여행 관련 비용을 지급할 수 있음); 8. 고충처리 절차의 모든 단계에서 근로자를 지원하기 위하여, 9. 인사정책, 관행 및/또는 고용조건에 영향을 미치는 각서, 서한, 새로운 지침, 매뉴얼, 통지 등을 검토 및/또는 이에 답변하기 위하여, 10. 연방기관이 조합의 운영에 관한 특정 정보를 공개하도록 부과하는 요구에 따르기 위해 필요한 보고서와 양식을 작성하기 위하여; 11. 고충처리, 중재 및/또는 부당노동행위 혐의와 관련하여 조합의 전국 대표(national staff representatives)와
---	--

arbitration, and/or unfair labor practice charge; and 12. for any other purpose agreed to by the parties. It is understood that preparation time can be granted for the circumstances stated above after proper approval as stated in this section. <u>Official time will not be used for internal Union business, as stated in 5 USC, 7131(b).</u> Section d. The Council of Prison Locals 33 Executive Board (one (1) Council President, one (1) National Secretary/Treasurer, one (1) National Fair Practices Coordinator, six (6) Regional Vice-Presidents, one (1) National Legislative Coordinator, and one (1) National Occupational Health and Safety/OWCP Representative), are on <u>100% official time</u>. Section e. <u>Any Union representative not on 100% official time</u> will be granted official time in accordance with Section c. of this article. Section f. Those national representatives utilizing official time from the time bank will be assigned to the day shift, Monday through Friday, while using this time. Section g. When an employee is elected or appointed to a national officer's position, there will normally be no delay in his/her ability to begin utilizing time from the time bank. Conversely, those representatives who are no longer in	협약하기 위하여; 및 12. 당사자들이 합의한 기타 목적을 위하여. 이 조에 따라 적절한 승인을 받은 후에, 위에 규정된 상황에 대한 준비를 위한 시간(preparation time)이 부여할 수 있음이 양해되었다. 5 USC §7131(b)에 규정된 때에 따라 조합내부 업무에는 공식 시간을 사용할 수 없다. 제d항 교도소 33 지부 집행위원회(The Council of Prison Locals 33 Executive Board) 위원들(1인의 위원장, 1인의 전국 재무관, 1인의 전국 공정 관행 조정자, 6인의 지역 부위원장, 1인의 전국 입법 조정관, 1인의 전국 산업안전대표)은 100% 공식 시간을 사용한다. 제e항 100% 공식 시간이 인정되지 않은 모든 조합 대표는 이 조항 제c항에 따라 공식 시간을 부여받을 수 있다. 제f항 타임뱅크(time bank) 약정에 따라 공식 시간을 활용하는 전국 대표들은 이러한 시간을 사용하는 동안에는 월요일부터 금요일까지 주간 근무조로 배정된다. 제g항 근로자가 전국 임원의 직위에 선출되거나 임명되면 일반적으로 지체없이 타임뱅크에서 공식 시간을 사용할 수 있다. 반대로, 선거 또는 임명을 통하여 그 직을 잃은 대표자는 가능한 한 신속하게 이러한 지위를 상실한다.
---	--

office, either through election or appointment, will be removed from this status as soon as practicable. Section h. Employee Union representatives will be excused from duty, workload permitting, to attend training which is designed to advise representatives on matters within the scope of 5 USC, and which is of mutual benefit to the Employer and the Union. The employee Union representative wishing to attend such training will present a vendor's written description of the course to the Employer which demonstrates which portion of the training is mutually beneficial. Union representatives attending training authorized under this section shall be assigned to the day shift, Monday through Friday, while attending training. The parties agree that training under this section is generally of mutual benefit when it covers are as such as contract administration, grievance handling, and information related to federal personnel/labor relations laws, regulations, and procedures. Training is not mutually beneficial when it deals with matters related to internal Union business. Each local will be entitled to eighty (80) hours per calendar year of official time for such training during the term of this Agreement. Fifty-five hundred (5500) hours per calendar year will be authorized to the President, Council of Prison Locals, to meet additional training needs under this	제h항 근로자 조합 대표는 업무량이 허용되는 경우에는, 5 USC의 범위 내의 문제에 대하여 대표자에게 조언하기 위해 고안된 교육에 참석할 수 있으며, 이는 사용자와 조합에 상호 이익이 됩니다. 이러한 교육에 참석하고자 하는 근로자 조합 대표는 해당 교육의 어떠한 부분이 상호 이익이 되는지 설명하는 공급업체의 서면 설명을 사용자에게 제시해야 한다. 이 조의 규정에 따라 승인된 교육에 참석하는 조합 대표는 교육에 참석하는 동안 월요일부터 금요일까지 주간 교대 근무에 배정되어야 한다. 양 당사자는 이 조에 따른 교육이 계약관리, 고충처리, 연방 인사/노동관계 법률, 규정 및 절차와 관련된 정보 등을 다루는 경우 일반적으로 상호 이익이 된다는 데 동의한다. 교육이 조합내부 업무와 관련된 문제를 다룰 때는 상호 이익이 되지 않는다. 각 지부는 본 협약 기간 중 이러한 교육을 위하여 연간 80시간의 공식 시간을 받을 수 있다. 본 조에 따른 추가 교육 수요를 충족하기 위하여, 교도소 지부 위원회(Council of Prison Locals) 위원장에게 매년 5,500시간의 권한이
---	---

section. These hours will be automatically increased by an additional fifty (50) hours each time the Employer opens a new institution. For the purposes of accountability for this time, as such allocations are made, the Council President will notify the Chief, Labor Relations Office, and the respective institution Chief Executive Officer, in writing. The Chief, Labor Relations Office, will also be provided with a quarterly report upon request by the Council President itemizing the current use and balance of such training. The President of the Council of Prison Locals will be allocated a onetime bank of 3,120 hours of official time to distribute as he/she sees fit to assist in the training of Union officials concerning this Agreement. As allocations are made by the Council President for this purpose, a report will be made to the Chief, Labor Relations Office. Section i. Once the term of office of employees elected or appointed to full time Union representative positions expires, said employees will return to work in the position of record, or a comparable position determined by Management, at the same grade level and location as the position of record, whenever possible.	부여된다. 이 시간은 사용자가 새로운 교육기관을 개설할 때마다 자동으로 50 시간씩 증가한다. 이 시간에 대한 책임을 위해, 그러한 할당이 이루어지면 위원회 위원장은 노사관계부서의 장(Chief, Labor Relations Office)와 해당 기관의 최고 경영자(Chief Executive Officer)에게 서면으로 통지한다. 또한 노사관계부서의 장은 위원회 위원장의 요청에 따라 해당 교육의 현재 사용 현황과 잔여시간을 항목별로 정리한 분기별 보고서를 제공받게 된다. 교도소 지부 위원회(Council of Prison Locals) 위원장은 본 협약과 관련하여 조합 간부 교육을 지원하는 데 적합하다고 판단되는 경우 3,120시간의 공식 시간을 일회성으로 배분할 수 있다. 이러한 목적으로 위원회 위원장에 의해 공식 시간이 할당되면, 노사관계부서의 장에게 보고된다. 제i항 전임(專任) 노조 대표로 선출되거나 임명된 근로자의 임기가 만료되면, 해당 근로자는 가능한 경우 기존의 직과 동일한 직급 및 위치에서 기존의 직책 또는 경영진이 결정한 이와 유사한 직책으로 복귀해야 한다.
---	---

(2) Consumer Financial Protection Bureau and National Treasury Employees Union

32. Official Time Section 1 A. The Parties agree that the use of official time for the activities identified in this Article contributes to the effective conduct of the Employer's business in the public interest. B. The terms "representative," "steward" or "officer" are used interchangeably in this Article and those terms refer to all employees representing NTEU, e.g., assistant chief stewards, chief stewards, stewards, and Union officers. No other bargaining unit employee(s) may be authorized by the Union to act on its behalf and receive official time unless mutually agreed to by the Parties. C. The Union may designate one representatives (steward and/or officer) for each forty (40) bargaining unit employees (or fractional portion thereof) at Bureau Headquarters and in each Region. Only these representatives, in addition to the Chapter President, will receive official time, in accordance with this Article. D. The Union agrees to provide to the Employer (Chief, Labor and Employee Relations) a list of stewards/representatives as described above, within thirty (30) workdays after the effective date of this Article. The Union will also provide to the Employer written notice of any changes (additions or deletions) in such a list at least two (2) workdays	제32조 공식시간 제1항 A. 양 당사자는 본 조에 명시된 활동을 위한 공식 시간의 사용이 공익을 위한 사용자의 효과적인 사업 수행에 기여한다는 데 동의한다. B. 본 조항에서 "대표", "전임자(steward)" 또는 "임원"이라는 용어는 동일한 의미로 사용되며, 이러한 용어는 부수석 스튜어드, 수석 스튜어드 및 노조 임원(Union officers)과 같이 NTEU를 대표하는 모든 직원을 지칭한다. 양 당사자가 상호 합의하지 않는 한, 다른 교섭 단위의 근로자는 조합으로부터 조합을 대신하여 행동하고 공식 시간을 받을 수 있는 권한을 부여받을 수 없다. C. 조합은 본조 본부(Bureau Headquarters) 및 각 지역(Region)에서 교섭단위 근로자 40명(또는 그 일부)당 한 명의 대표(전임자 및/또는 임원)를 지정할 수 있다. 지부장 외에 이 대표들만이 본 조에 따라 공식 시간을 받을 수 있다. D. 조합은 본 조의 발효일로부터 근무일 기준 삼십(30) 일 이내에 위에 설명된 관리인/대표자 명단을 사용자(노사관계 책임자)에게 제공하는 데 동의한다. 또한 조합은 해당 목록의 변경(추가 또는 삭제)에 대한 서면 통지를 변경 발효일 최소 2영업일 전에 사용자에게 제공해야 한다. 두 명의 대표가 동일한 직상 상급자에게 보고할 수 없다.
---	---

in advance of the effective date of the change. No two representatives can report to the same first-line supervisor. Section 2 A. Union representatives will receive a reasonable amount of official time (including official time to travel to and from meetings described in C. below to the extent the employee is otherwise in a duty status) to fulfill their representational responsibilities in accordance with § 7114 (a)(1-2). 1. The Employer recognizes that in using official time under this Article, the Chapter President, Chief Steward, the Vice President of Headquarters and the Vice President of the Field will share a bank of 3250 hours per year. 2. If the Chief Steward or either of the Vice Presidents requests more than twenty-four (24) hours of official time in a pay period, such additional official time will be requested by having the Chapter President or designee submit the request to the office of Labor and Employee Relations. 3. If any other Union representative requests reasonable time more than 4 (four) hours in a pay period, such additional official time will be requested by having the Chapter President or designee submit the request to the office of Labor and Employee Relations. B. The number of Union representatives authorized for official time is	제2항 A. 노조 대표는 §7114(a)(1-2)에 따라 대표 책임을 이행하기 위하여 합당한 공식 시간(근로자가 다른 근무 상태에 있는 경우 아래 C.에 설명된 회의에 출퇴근하는 공식 시간 포함)을 제공 받는다. 1. 사용자는 본 조에 따른 공식 시간을 사용할 때 지회장, 수석 사무장, 본사 부사장 및 현장 부사장이 연간 3250시간을 공유한다는 것을 인정한다. 2. 수석 스투어드 또는 부수석이 급여 기간에 24시간 이상의 공식 시간을 요청하는 경우, 그러한 추가 공식 시간은 지회장 또는 지명자가 노동 및 직원 관계 사무실에 요청서를 제출하여 요청한다. 3. 기타 다른 노조 대표가 급여 기간에 4시간 이상의 합리적인 시간을 요청하는 경우, 지회장 또는 지명자가 노동 및 직원 관계 사무실에 요청서를 제출하여 추가 공식 시간을 요청할 수 있다. B. 공식 시간으로 승인된 노조 대표의 수는 다음에 따라 결정된다:
---	---

governed by the following: 1. For each of the matters with the Employer described in subsection C.1 and 17, the Union shall be entitled to official time for no more than one representative. 2. For the matters described in subsections C.3, 4, 5, 6 and 7, the Employer will normally have two representatives (e.g., the deciding official and an advisory management representative), and the Union will be limited to one representative (in addition to the employee/grievant) with the exception that upon notice in advance, an additional union representative may attend for training purposes subject to managerial approval. If the Employer sends additional representatives to these meetings, it will notify the Union in advance, and the Union may send an equal number of additional representatives. 3. In cases arising under subsection C.2, 8, 9, and 16, the number of Union representatives is equal to the number of Employer representatives at such meetings. 4. The Union may occasionally designate an additional representative for training purposes so that a new steward may observe at least one official time meeting, and so that an experienced steward can supervise a new steward at least once in a meeting. Managerial approval is	1. 제C항 제1호 및 제17호에 기술된 사용자와의 각 사안에 대해 조합은 한 명 이하의 대표에게 공식 시간을 부여할 수 있다. 2. 제C항 제3호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호에 기술된 사안의 경우, 사용자는 일반적으로 2명의 대표(예: 결정권자 및 자문 관리 대표)를 두고 조합은 1명의 대표(직원/고충처리인 외에)로 제한하되, 예외적으로 사전 통보 시 관리자의 승인을 받아 교육 목적으로 추가 조합 대표가 참석할 수 있다. 사용자가 이러한 회의에 추가 대표를 파견하는 경우, 사용자는 사전에 조합에 통보하여야 하고, 조합은 동일한 수의 추가 대표를 파견할 수 있다. 3. 제C항 제2호, 제8호, 제9호, 제16호에 따라 발생하는 경우, 조합 대표의 수는 해당 회의에서 사용자 대표의 수와 동일하다. 4. 조합은 때때로 교육 목적으로 추가 대표를 지정하여 새로운 전임자가 적어도 한 번의 공식 회의에 참관할 수 있도록 하고, 경험이 풍부한 전임자가 회의에서 적어도 한 번은 새로운 전임자를 감독할 수 있도록 할 수 있다. 경영진의 승인이 필요하다.
--	---

required. C. Official time will only be granted for representational activities when the representative would otherwise be in a duty status. A Union steward may not use official time or duty time to conduct internal Union business. A Union steward may not earn overtime, premium pay, compensatory time for travel, or compensatory time for any activities relating to representational activities. Official time for Union representatives and for affected bargaining unit employees is authorized for the following purposes: 1. meetings concerning personnel policies, practices or other general conditions of employment or any other matter covered by 5 U.S.C. 7114(a)(2)(A); 2. meetings to discuss or present unfair labor practice charges or unit clarification petitions; b. meetings with the FLRA or participation on behalf of the Union in proceedings before the Authority; 3. meetings for the purpose of presenting replies to proposed termination of probationers under limited circumstances in accordance with Section 4 of the Probationary and Trial Period Employee Article; 4. oral replies to notices of proposed disciplinary, adverse or unacceptable performance actions; 5. meetings to present appeals in connection with statutory or	C. 공식 시간은 대표가 근무 상태에 있을 때만 대표 활동을 위해 부여된다. 노조 간사는 공식 시간이나 근무시간을 노조 내부 업무 수행에 사용할 수 없다. 노조 스튜어드는 대표 활동과 관련된 활동에 대해 초과근무수당, 할증수당, 출장보상시간 또는 보상시간을 받을 수 없다. 노조 대표 및 해당 교섭단위 근로자의 공식 시간은 다음 목적을 위해 승인된다: 1. 인사정책, 관행 또는 기타 일반적인 고용조건 또는 5 U.S.C. 7114(a)(2)(A)에 해당하는 기타 사안에 관한 회의; 2. 부당노동행위 또는 교섭단위 관련 신청을 논의하거나 제시하기 위한 회의, FLRA와의 회의 또는 노동조합을 대신하여 노동관계처(the Authority) 절차에 참여하는 회의; 3. 수습 및 시용 기간 직원에 관한 조항 제4항에 따라 제한된 상황에서 수습직원의 해고 제안에 대한 답변을 제출하기 위한 목적의 회의; 4. 제기된 징계, 불리한 또는 용인할 수 없는 업무 조치에 대한 통지에 대한 구두 답변; 5. 조합이 대표자로 지정된 법적 또는 규제적 항소 절차와 관련하여
--	--

regulatory appeal procedures in which the Union is designated as the representative; 6. examinations of employees in the unit by a representative of the Employer in connection with an investigation if the employee reasonably believes that the examination may result in disciplinary action against the employee; and the employee requests representation; 7. grievance meetings and arbitration hearings; 8. negotiations sessions with the Employer (e.g., mid-term negotiations); 9. meetings of committees on which Union representatives are authorized joint membership pursuant to this Article or any other negotiated agreement; 10. to participate in one annual NTEU National training per year per representative, or up to 8 hours per year, per representative, to participate in other non-NTEU sponsored training designed to improve representational skills or otherwise improve the labor management relationship; 11. to communicate with affected employee(s) about matters covered under this Article; 12. to prepare and investigate grievances, interview witnesses, prepare arbitrations, and meet with NTEU National Staff Representatives in connection with representational activity;	항소를 제기하기 위한 회의; 6. 근로자가 조사로 인해 근로자에 대한 징계 조치가 내려질 수 있다고 합리적으로 판단하고 근로자가 대리를 요청하는 경우 조사와 관련하여 사용자 대표에 의한 교섭단위 내 근로자에 대한 검사; 7. 고충처리 회의 및 중재 심리; 8. 사용자와의 협상(예: 중간 협상); 9. 본 조항 또는 기타 협약에 따라 노조 대표의 공동 구성원 자격이 부여된 위원회 회의; 10. 대표 1인당 연간 1회, 또는 대표 1인당 연간 최대 8시간까지 대표 기술 향상 또는 기타 노무 관리 관계 개선을 위하여 설계된 비 NTEU 후원 교육에 참여하기 위해 NTEU 전국 교육에 참여할 권리; 11. 본 조항에서 다루는 사안에 대해 영향을 받는 근로자와 소통하기 위하여; 12. 고충처리를 준비 및 조사하고, 증인을 면담하고, 중재를 준비하고, 대표 활동과 관련하여 NTEU 전국 근로자 대표를 만나기 위해;
--	---

13. to prepare to represent an employee in a statutory appeal process, including replies; 14. to prepare to negotiate over mid-contract issues; 15. to prepare to participate in a FLRA investigation or hearing as a representative of the Union; 16. to prepare for and attend Labor Management Forum (LMF) meetings; 17. to prepare and maintain records and reports required of agencies; and Federal agencies; and 18. to contact members of Congress and their staffs to discuss legislative matters affecting the Employer and its employees, including attending NTEU's annual Legislative Conference. For purposes of attending the Legislative Conference, the Union shall be entitled to no more than seven (7) representatives on official time per year. D. The Employer shall provide the chapter with quarterly reports regarding the use of Official time by Union representatives. Section 3 A. The Chapter President will account for his or her use of official time on a biweekly basis using in the Bureau's official time keeping system (WebTA). B. Any other Union representative will submit a request to his or her supervisor, via email for use of official time. The official time request	13. 답변서를 포함하여 법정 항소 절차에서 근로자를 대표하기 위한 준비; 14. 계약 중간 문제에 대한 협상 준비; 15. 조합의 대표자로서 FLRA 조사 또는 심리에 참여할 준비; 16. 노동 관리 포럼(LMF) 회의 준비 및 참석; 17. 기관 및 연방기관에 필요한 기록 및 보고서를 준비하고 유지하기 위하여; 그리고 18. NTEU의 연례 입법 회의 참석을 포함하여 사용자와 그 근로자에게 영향을 미치는 입법 문제를 논의하기 위해 국회의원 및 그 직원에게 연락하기 위하여. 입법 회의에 참석하기 위해 조합은 연간 공식 시간에 7명 이하의 대표를 파견할 수 있다. D. 사용자는 노조 대표의 공식 시간 사용에 관한 분기별 보고서를 지부에 제공해야 합니다. 섹션 3 A. 지회장(Chapter President)은 사무국의 공식 시간 기록 시스템(WebTA)을 사용하여 격주로 공식 시간 사용에 대해 설명한다. B. 다른 조합 대표는 공식 시간 사용을 위해 이메일을 통해 상급자에게 요청서를 제출한다. 공식 시간 요청에는 날짜, 장소, 일반적인 목적
--	--

will include the date, location, general purpose and the amount of time being requested. The representative is required to input those approved hours in WebTA each pay period. C. The request for official time should normally be made by the employee to their supervisor no less than 24 hours in advance. The Employer will approve or deny the request in a timely manner, but no later than when the requested official time would begin. The supervisor shall normally grant the employee's written request unless the requested duration is unreasonable or the employee's absence would substantially interfere with business needs. The employee will notify his/her supervisor upon return to the worksite. 1. If the Union Representative has provided no less than 24 hours advance notice, but the Employer fails to act on the request in a timely fashion, the request will be considered as approved for up to 2 hours per day until the supervisor or designee approves/denies the request. 2. If the Union representative is not released, official time will be granted later that day if at all feasible. Any denial of a request for official time must be made as quickly as possible. 3. When the anticipated duration of use of official time is less than one half (1/2) hour, advance approval is not required. However,	및 요청되는 시간이 포함된다. 대표는 매 급여기간마다 승인된 시간을 WebTA에 입력해야 한다. C. 공식 시간 요청은 일반적으로 근로자가 상급자에게 최소 24시간 전에 해야 한다. 사용자는 요청을 적시에 승인 또는 거부하되, 늦어도 요청된 공식 시간이 시작되기 전에는 승인 또는 거부해야 한다. 상급자는 요청된 기간이 불합리하거나 근로자의 결근이 업무상 필요에 상당한 지장을 초래하는 경우를 제외하고는 일반적으로 근로자의 서면 요청을 승인해야 한다. 근로자는 근무지로 복귀하는 즉시 상급자에게 이를 통보해야 한다. 1. 노조 대표가 24시간 이상 사전 통지를 제공했지만 사용자가 요청에 대해 적시에 조치를 취하지 않은 경우, 상사 또는 지정인이 요청을 승인/거부할 때까지 요청은 하루 최대 2시간까지 승인된 것으로 간주된다. 2. 노조 대표가 면제되지 않을 경우, 가능한 경우 당일 늦게 공식 시간이 부여된다. 공식 시간 요청을 거부하는 경우 가능한 한 신속하게 이루어져야 한다. 3. 예상되는 공식 시간 사용 예상 시간이 30분 미만인 경우 사전 승인이 필요하지 않다. 그러나 근로자는 일반적으로 근무 구역을
--	--

the employee will normally notify the supervisor if they are leaving the work area. D. Bargaining unit employees will seek approval, in writing from his or her supervisor to use a reasonable amount of time under this Article, to confer with his or her Union representative concerning representational matters and to attend and prepare for any proceeding listed under Section 2.C. of this Article in which the employee is a proper participant (e.g., as a mutually agreed upon witness or if allowed to testify as a technical advisor in lieu of the Union representative). The employee will submit a request reasonably in advance, and the Employer will approve or deny the request in a timely manner, but no later than when there requested official time would begin. If the employee has provided reasonable advance notice, but the Employer fails to act on the request in a timely fashion, the request will be considered as approved for up to 2 hours per day until the supervisor or designee approves/denies the request. E. The provisions of this Article shall not bar Union representatives from using a reasonable amount of official time for activities specifically provided elsewhere in this Article. F. Any use of official time under this Article shall count from the time the Union official ceases working at his or her normal duties to the time he	벗어날 경우 상급자에게 알려야 한다. D. 교섭단위 소속 근로자는 본 조에 따라 합리적인 시간을 사용하여 대표 문제에 관하여 노조 대표와 협의하고 근로자가 적절한 참여자(예: 상호 합의된 증인 또는 노조 대표 대신 기술 고문으로서 증언이 허용되는 경우)로서 본 조 제2항 제C호에 나열된 절차에 참석하고 준비하기 위해 상급자에게 서면으로 승인을 구해야 한다. 근로자는 합리적으로 사전에 요청을 제출하고, 사용자는 적시에 요청을 승인 또는 거부하되, 요청된 공식 시간이 시작되기 전에 승인 또는 거부해야 한다. 근로자가 합리적인 사전 통지를 제공했지만 사용자가 적시에 요청에 대한 조치를 취하지 않는 경우, 해당 요청은 감독자 또는 지정인이 요청을 승인/거부할 때까지 하루 최대 2시간까지 승인된 것으로 간주한다. E. 본 조의 규정은 노조 대표가 본 조의 다른 부분에서 특별히 규정된 활동을 위하여 합리적인 양의 공식 시간을 사용하는 것을 금지하지 않는다. F. 본 조에 따른 공식 시간 사용은 조합 임원이 정상 업무를 중단한 시점부터 정상 업무를 재개하는 시점까지 계산된다. 조합 관계자는 공식 CFPB
---	--

or she resumes those normal duties. Union officials are responsible for recording the amount of official time utilized on his or her official CFPB Time and Attendance Report (WebTA). Bargaining unit employees who are meeting with Union officials or otherwise using time authorized by this contract are not required to report the use of this time on their Time and Attendance Report. G. The employer has determined that a Union representative will receive an annual appraisal provided the Union representative has worked enough time to be rated, i.e., performed at least 120 hours of ratable work based on assigned duties included in their position description. H. Performance of employees serving as union representatives will be rated on the basis of Agency-assigned work (as described in Section 3G above) consistent with the elements used in his or her performance plan. No union representative will be disadvantaged in the assessment of his or her performance based on the use of approved, documented official time spent on representational duties authorized by the Federal Service Labor Management Relations Statute or as permitted under the terms of this Article. The EMPLOYER will take into account the time spent by UNION representatives carrying out their labor-management responsibilities, and interruptions in performing their normal job functions, when evaluating the performance of	근태 보고서(WebTA)에 공식 시간 사용량을 기록할 책임이 있다. 조합 관계자와 만나거나 본 협약에 의하여 승인된 시간을 사용하는 교섭단위 소속 근로자는 이러한 시간 사용을 근태 보고서에 보고할 필요가 없다. G. 사용자는 조합 대표가 평가를 받기에 충분한 시간을 근무한 경우, 즉 직무 기술서에 포함된 할당된 직무를 기준으로 평가 가능한 업무를 120시간 이상 수행한 경우 노조 대표에 대하여 연례 평가를 하기로 결정했다. H. 조합 대표로 근무하는 근로자의 성과는 성과 계획에 사용된 요소와 일치하는 기관이 부여한 업무(위의 제3항제G호에 설명된 바와 같이)를 기준으로 평가된다. 조합 대표는 관계법령에 의해 승인되거나 본 조항의 조건에 따라 허용되는 대표 업무에 소요된 승인되고 문서화된 공식 시간 사용을 근거로 성과 평가에서 불이익을 받지 않는다. 사용자는 조합 대표의 성과를 평가할 때 조합 대표가 노사 관리 책임을 수행하는 데 소요된 시간과 정상적인 직무 수행에 대한 중단을 고려한다. 다만, 공식 시간 사용과 무관한 성과 문제는 본 조의 다른 관련 조항에 따라 처리될 수 있음을 이해한다. 상급자는 근로자의 성과를 평가할 때 조합 업무에 소요된 시간을 고려하지 않는다.
---	---

those UNION representatives. However, it is understood that performance problems unrelated to the use of official time may be addressed in accordance with other relevant provisions of this Article. Supervisors will not consider time spent on union duties when assessing employee performance. Section 4 A. The Employer will pay travel and per diem expenses per the CFPB Travel Article incurred by CFPB employed Union officials as follows: 1. Representatives authorized to engage in midterm reopener and term negotiations pursuant to signed ground rules; 2. Representatives authorized to engage in midterm bargaining on significant matters affecting bargaining unit employees upon mutual agreement of the Parties; 3. Representatives authorized to attend meetings of a Labor Management Forum (LMF); 4. One union representative (Chapter President or designee) to attend one huddle meeting per Region per year; and 5. Other meetings where Union officials are requested to attend in person by management. B. For purposes of the annual NTEU training conference, the Employer will pay travel and per diem for up to six (6) representatives per year covered by this Article. Representatives who will be attending the conference are	제4항 A. 사용자는 CFPB 출장 조항에 따라 CFPB에 고용된 조합 간부에게 다음과 같이 발생하는 출장 및 일당 경비를 지급한다: 1. 서명된 근거 규칙에 따라 중간 재계약 및 임기 협상에 참여할 권한이 있는 대표; 2. 양 당사자의 상호 합의에 따라 교섭단위 근로자에게 영향을 미치는 중요한 사안에 대해 중간 교섭에 참여할 권한이 있는 대표; 3. 노무관리포럼(LMF) 회의에 참석할 권한이 있는 대표; 4. 한 명의 노조 대표(지회장 또는 지명자)가 지역별로 연간 한 번의 소회의에 참석할 수 있음. 5. 기타 경영진이 노조 관계자의 직접 참석을 요청하는 회의. B. 연례 NTEU 교육 회의의 목적상, 사용자는 본 조항이 적용되는 연간 최대 6명의 대표에게 출장비 및 일당을 지급한다. 회의에 참석할 대표는 계획 수립을 위해 상급자에게 역법상 15일 전에 사전 통지해야 한다.
---	---

required to provide fifteen (15) calendar days advance notice to their supervisor for planning purposes. C. Reimbursement shall be in accordance with CFPB travel procedures, as modified by any applicable negotiated agreements.	C. 비용 지급은 해당 협약에 의해 수정된 CFPB 출장 절차에 따라야 한다.
--	--

3. 분쟁사례의 분석

(1) United States Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, Federal Correctional Institution, Mendota, California (Agency) and American Federation of Government Employees, Local 1237, Council of Prison Locals #33 (Union)²⁵⁾

민원인은 기관의 최소 보안 시설(minimum-security facility)에서 근무하며 조합의 지부장으로 활동하고 있었다. 이 사안과 관련하여, 민원인은 조합 대표 활동을 위해 2021. 4. 26.부터 30.까지 ‘40시간의 공식 시간’을 요청했고, 민원인의 상급자는 8시간만 승인했다.

조합은 2021. 4. 28. 기관이 반노조의 적대감에 근거하여 “정당한 이유 없이(without just cause)” 공식 시간 요청을 삭감하였으므로, 기관이 당사자 간의 협약 제7조와 제11조 및 관계법령을 위반했다고 주장하며 고충을 제기했다.

조합이 구제방법으로 요구한 것은, (1) Back Pay Act에 따라 이자와 함께 소급 지급할 것, (2) FLSA에 따라 고충처리인의 주당 40시간 근무시간에 대한 보상, (3) FLSA에 따른 임금체불액과 동일한 금액의 부가배상; (4) 중재 수수료 및 비용의 지급 및 (5) 중재인이 적절하다고 간주하는 것을 포함하여 사용 가능한 모든 해결방법이다.

이에 대하여 중재인(Arbitrator)은 쟁점을 ① 기관이 민원인에게 8시간의

25) <<https://www.flra.gov/decisions/v73/73-91.html>>

공식 시간만을 승인한 것이 당사자간의 협약과 5 USC § 7131(d), § 7116(a)(2)²⁶⁾에 위반되는지, ② 기관이 민원인에게 4. 26. ~ 27.간의 대표로서의 업무에 대하여 보상을 하지 않은 것이 협약과 연방법률에 위반하는지 및 ③ 이러한 위반에 대한 적절한 구제수단은 무엇인지로 정리하였다.

먼저, 중재인은 협약 제7조가 5 USC § 7116를 포함하고 있으며, 기관이 대표 활동을 수행함에 있어 조합을 구속, 방해 또는 강요하지 않는다(Agency will not restrain, interfere with, or coerce the Union in performing representational activities)라고 규정하고 있으며, 조합 대표는 유급 근무시간(paid duty time)에 대표 책임을 수행할 수 있다고 규정하고 있다고 인정하였다. 중재인은 또한 협약 제11조가 기관이 고충처리자에게 대표 활동을 수행할 수 있는 합리적인 공식 시간을 부여하도록 요구하며, 해당 조항과 5 USC § 7131(d)에 따라 이러한 활동은 유급 근무시간(paid duty time)에 해당한다고 판단하였다.

이에 중재인은 기관이 8시간의 공식기간만 승인한 것이 “합리적이지 않다(not reasonable)”고 인정하고, 기관이 민원인의 40시간 요청을 거부한 것이 당사자들의 협약 및 5 USC § 7116(a)와 § 7131(d)를 위반하였다고 판정했다.

기관은 2022. 9. 7. 중재인의 판정에 대한 예외(exceptions to the award)를 신청했으나, FLRA은 예외신청을 일부 각하, 일부 기각하였다.

(2) United States Department of Housing and Urban Development (Agency) and American Federation of Government Employees, Local 3917 (Union), 73 FLRA No. 55²⁷⁾

노사당사자는 2017. 12. 기관의 정책 시행에 대하여 교섭을 하였는데, 조합이 지정한 대표 중 한 명의 근무지가 워싱턴주 시애틀이고, 협상은 기관 대표의 편의를 위하여 컬럼비아 특별구에서 진행되었다. 교섭은 12. 4. 월요일부터 12. 8. 금요일까지로 예정되어 있었으며, 월요일과 금요일은 교섭이 예

26) 5 U.S. Code § 7116 - Unfair labor practices

(a) For the purpose of this chapter, it shall be an unfair labor practice for an agency -

(2) to encourage or discourage membership in any labor organization by discrimination in connection with hiring, tenure, promotion, or other conditions of employment;

27) <<https://www.flra.gov/decisions/v73/73-55.html>>

정되어 있지 않은 출장일로 지정되었다. 목요일에 양측은 금요일에 교섭을 계속하기로 합의하였고, 당사자들은 이전에 금요일을 출장일로 하기로 합의했기 때문에 기관 측에서 노조 대표들에게 금요일 출장에 대한 여행 보상 시간(travel comp time)을 받게 될 것이라고 말했다. 민원인은 금요일 아침에 조합 측의 요구안을 검토한 시애틀행 항공기에 탑승하였고, 항공기는 오리건주 포틀랜드에 정시에 도착했으나 날씨로 인하여 연결 항공편이 지연되었고, 시애틀행 육상 교통편도 제공되지 않았다. 민원인은 다음 날 아침 이용 가능한 첫 번째 연결 항공편으로 시애틀로 이동하였고, 11시간의 여행 보상 시간을 요청했다. 그러나 기관은 5 C.F.R. § 550.1403²⁸⁾을 이유로 요청을 거부했다. 조합은 이러한 그 거부에 이의를 제기하는 고충을 제기했으나, 당사자들은 고충을 해결할 수 없었고, 이에 중재가 개시되었다.

중재인은 ① 기관이 2017년 12월 8일 금요일부터 시작되는 민원인의 여행 보상 시간 요청을 거부한 것이 당사자간 협약을 위반했는지 여부 및 ② 만일 그렇다면 OPM 규정에 따라 기관이 이 사건 여행 보상 시간을 허용하는 것이 금지되는지 여부로 쟁점을 정리하였다.

다음으로, 중재인은 기관이 금요일에 협상을 계속하는 대가로 민원인에게 출장 보상 시간을 부여하기로 합의했음을 확인하였고, 양 당사자의 합의 조건에 따라 중재인은 법률, 규칙 또는 규정이 허용하는 한 기관이 여행 보상 시간에 대한 민원인의 요청을 승인해야 한다고 인정했다. 즉, 중재인은 5 C.F.R. § 550.1403에 따라 승인이 허용되지 않는 한 기관이 민원인의 출장 보상 시간 요청을 승인할 수 없다고 보았다.

중재인은 5 C.F.R. § 550.1403 중 “Time spent traveling in connection with union activities is excluded.” 라는 부분만 떼어서 보면 조합 활동을 위한 여행은 여행 보상 시간 자격에서 제외된다는 점을 인정했다. 그러나 중재인은 동 문단의 첫 번째 문장의 “Travel means officially authorized travel - i.e., travel for work purposes that is approved by an authorized agency official or otherwise authorized under established agency policies.” 부분은

28) 5 CFR § 550.1403 - Definitions.

In this subpart:

(중략)

Travel means officially authorized travel - i.e., travel for work purposes that is approved by an authorized agency official or otherwise authorized under established agency policies. Time spent traveling in connection with union activities is excluded.

기관이 조합 활동과 관련된 여행을 '업무 목적(for work purposes)'으로 분류할 수 있도록 허용하는 것으로 보인다고 결정했다.

한편, 중재인은 5 C.F.R. § 550.1403의 입법연혁과 사용자가 노조 대표에게 교섭과 관련된 출장비를 보상하기로 합의하였으나, 나중에 이를 거부한 것이 부당노동행위에 해당한다고 본 민간부문에서의 판결을 참조하여,²⁹⁾ 5 C.F.R. § 550.1403가 기관이 민원인에게 여행 보상 시간을 지급함에 동의하는 것을 금지하지 않았다고 판단하였다.

이를 근거로, 중재인은 기관이 단체교섭에 참여하기 위한 '여행 보상 시간(travel-comp-time)'의 지급을 거부함으로써 단체협약을 위반했다고 판정하면서, 이러한 중재판정이 내려지기 전에 민원인이 퇴직했고 퇴직 시 여행 보상 시간이 박탈되었기 때문에 중재인은 보상으로 조합에 11시간의 공식 시간을 부여했다.

이에 기관은 2021. 9. 7. 중재인이 판정이 위법(contrary-to-law), 월권(exceeded-authority)이라는 이유로 예외를 신청했다.

기관의 예외 신청에 대하여, 노동관계처(the Authority)는 5 C.F.R. § 550.1403이 여행 보상 시간의 부여를 위한 여행을 “공식적으로 승인된 여행, 즉 권한 있는 기관 공무원에 의해 승인되거나 확립된 기관 정책에 따라 승인된 업무 목적의 여행”이라고 정의라고, 조합 활동과 관련된 여행 시간은 제외된다고 규정하고 있는바, 위 법문은 이 사건의 상황에서 기관이 민원인에게 여행 보상 시간을 지급함에 동의하는 것을 명확하게 금지하고 있으며, 따라서 이 중재 판정은 5 C.F.R. § 550.1403와 상충된다고 보고, 법에 반하는(contrary-to-law) 예외를 인정하고 중재 판정을 취소하였다.

- (3) United States Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, Federal Correctional Institution, Miami, Florida (Agency) and American Federation of Government Employees, Council of Prison Locals #33, Local 3690 (Union), 73 FLRA No. 18³⁰⁾

29) Midstate Tel. Corp. v. NLRB, 706 F.2d 401 (2d Cir. 1983); Axelson, Inc., Subsidiary of U.S.A. Indus., Inc. v. NLRB, 599 F.2d 91 (5th Cir. 1979).

30) <<https://www.flra.gov/decisions/v73/73-18.html>>

조합 대표인 민원인은 기관에 민원을 제기하였고, 기관이 고충을 거부한 후 당사자들은 중재를 진행하기로 하고, 이틀간의 중재 심리 일정을 잡았다. 1회 심리일 일주일 전, 조합은 2018. 8. 7.에 열리는 중재 준비 회의에 민원인이 참석할 수 있도록 8시간의 공식시간을 요청하였고, 또한 민원인이 8. 8.과 8. 9. 중재 심리에 참석할 수 있는 공식 시간을 요청했다. 해당 주 후반에 조합의 변호사는 기관의 변호사에게 기관의 8. 7.부터 8. 9.까지의 근무표에 민원인이 정상 근무 대상으로 기재되어 있는 이유를 알아보라고 말했고, 기관의 변호사가 확인하겠다고 답하였다.

민원인은 8. 7. 예정대로 근무지에 보고하지 않고 대신 조합의 변호사 및 조합 회장과 함께 증인 준비에 참여했다. 이 때 기관은 민원인이나 조합에 민원인이 공식 시간을 받지 못할 것이라는 사실을 알리지 않았다. 중재 준비 회의가 끝난 후, 민원인은 8. 7.자 근무일지를 확인했고, 그 결과 기관이 자신을 무단결근(absent without leave, AWOL)으로 표시한 것을 알고, 민원인과 조합은 기관의 변호사에게 공식 시간 요청이 제대로 처리되지 않았다고 알렸다. 이에 대해 기관의 변호사는 반드시 처리하도록 하겠다고 말하였다.

이후 기관은 8. 8.과 8. 9.로 예정된 중재 심리에 참석할 수 있도록 공식 시간을 부여했다.

조합은 기관이 공식 시간을 거부하고, 민원인이 중재 준비 회의에 참석한 시간에 대한 급여를 원천징수함으로써 FLSA, 체불임금법(the Back Pay Act) 및 협약을 위반했다고 주장하며 고충을 제기하였고, 기관은 고충을 거부했고 양 당사자는 중재절차를 개시하였다.

중재인은 당사자 간의 기본협약 제11조(a)(1)이 “이 조항에 따라 선출/지명된 조합 임원, 지정된 전임자(stewards) 및 조합이 승인한 기타 대표에게 공식 시간이 부여된다.” 라고 규정하고, 제11조(c)는 “고충 처리 절차의 모든 단계에서 근로자를 지원[하는]” 목적과 “당사자가 합의한 기타 목적”을 위한 공식 시간을 허용하며, 제11조(c)는 “적절한 승인 후 위에 명시된 상황에 대해 준비 시간을 부여할 수 있다” 고 추가로 규정하고 있음을 확인하고, 이에 근거하여 민원인이 8. 7.에 ‘조합의 중재 사건 준비 지원’을 위한 공식 시간을 받을 자격이 있다고 인정했다. 또한, 중재인은 민원인이 ‘8. 7.에 공식 시간을 받을 것이며, 무단결근으로 처리되지 않을 것’이라는 기

관의 변호사의 진술에 정당하게 의존했다고 판단했다. 따라서 중재인은 민원인이 기본협약 제11조에 따라 중재 준비를 위해 요청한 8시간의 공식 시간을 받을 자격이 있다고 판단했다.

이에 기관은 위법, 월권 등에 근거하여 중재인의 판정에 대한 예외를 신청하였으나, FLRA은 예외신청을 일부 각하, 일부 기각하였다.

(4) 인사관리처에 대한 보고

인사관리처(OPM)³¹⁾는 2002년부터 연방기관에 이전 회계연도(FY)에 연방정부 근로자가 사용한 오피셜 타임을 보고하도록 요구하였고, 연방기관의 보고에 기초하여 OPM이 ‘연방정부 전체의 근로시간면제 사용보고서’를 작성하여 002년부터 연방의회에 제출하였다. 2014년 이후에는 매 2년 단위로 보고서를 작성하여 오다가,³²⁾ 2019년 이후에는 보고서를 작성하지 않고 있다.

한편, 동 보고서에는 근로면제시간을 허용한 목적과 그 목적에 사용된 시간 수, 회계연도에 근로면제시간을 사용한 각 공무원의 직위(job title)와 보수 총액, 각 공무원이 그러한 활동에 소모한 전체 시간 수와 그에 대응하는 각 공무원의 유급근로시간의 비율, 각 부처가 근로시간면제자 또는 노동조합에게 정부자산을 무료 또는 할인하여 사용하게 한 경우 그 사용의 총가치, 로시간면제에 행해진 활동에 대해 각 부처가 지급한 모든 비용 및 정부 자산 사용에 대하여 노동조합이 지불한 상환 총액 또한 각 부처는 지난 회계연도에 비해 당해 회계연도에 근로면제시간 총수가 증가한 경우에는 그 사유에 관한 내용이 포함된다.

〈표〉 2019년 연방정부 근로시간면제 보고서(발췌)

- 2016년에 비해서 2019년 연방정부 공무원 노조의 근로면제 시간은 28% 감소
- 2019년 전체적으로 근로시간면제는 총 2,606,390시간으로 2016년 3,633,290시간에서 감소
- 이를 비용으로 환산하면 약135백만 달러. 3년전 177백만달러에서 24% 감소
- 2019년 교섭단위 소속 근로자 1인당 근로면제 시간은 평균 1.96시간. 3년전 1인당

31) 인사관리처(Office of Personnel Management, OPM)은 연방정부 공무원 및 인적자원 관리 관할. 퇴직금, 건강보험 프로그램 운영, 공직에서 성과에 기반한 채용절차 감독과 고용관계 관리 등을 관할한다. 또한, 연방공무원 고용 및 노사관계 관련 정보 취합, 작성 및 공개도 관할한다.

32) 5 U.S.C. §7121(e); (f); §7703(d).

평균 2.97시간에서 하락

- 2019년에 처음으로 각 부처가 무상으로 또는 할인된 가격으로 노동조합에 제공하는 사무실 공간, 기타 장비와 설비에 관한 비용 공개
- 연방정부 전체적으로, 2019년 근로면제시간과 기타 비용이 약 163백만 달러 이상 (사무실과 기타 장비에 관련 약 25백만 달러 포함)

한편, 트럼프 정부는 2018년 5월 25일 “The Official Time Order” 라는 제목의 행정명령 제13837호를 발령하였다.³³⁾ 이후, 바이든 정부는 2021년 1월 22일에 트럼프의 행정명령 13837을 취소하였다.³⁴⁾

33) Executive Order 13837—Ensuring Transparency, Accountability, and Efficiency in Taxpayer-Funded Union Time Use.

34) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/22/executive-order-protecting-the-federal-workforce/>

제3장 공무원 노동쟁의조정제도 개선방안

I. 서론

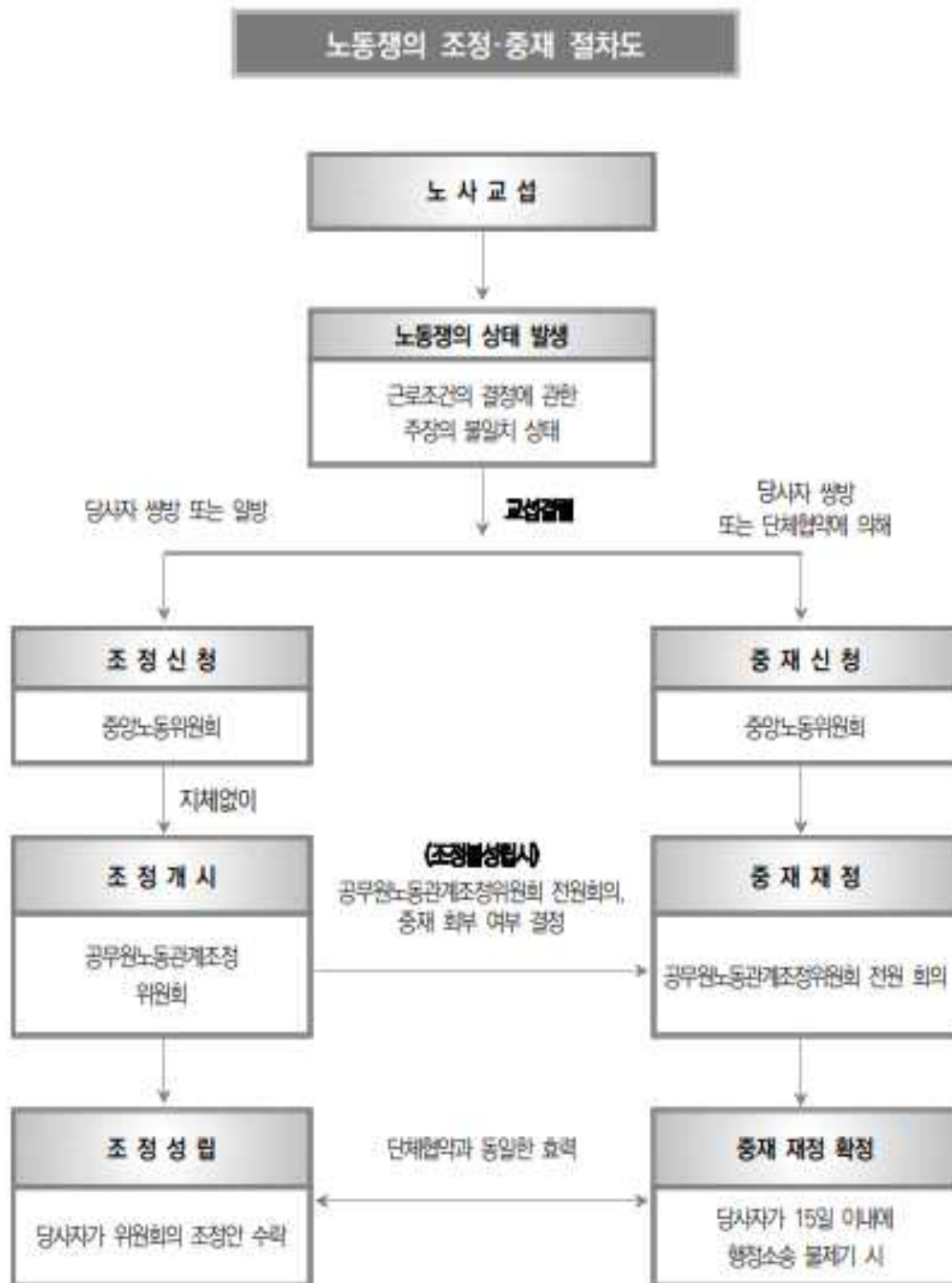
공무원의 노동3권과 관련하여 헌법은 제33조 제2항에서 “공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여” 노동3권을 가진다고 규정하고, 노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’)은 “공무원과 교원의 노동조합 조직·가입에 대해서는 따로 법률로 정한다.”라고 규정하고 있다(제5조 제1항 단서). 공무원과 교원도 근로자로서 단결활동이 허용되어야 하지만, 특수성을 고려하여 단결활동에 대해서는 일반근로자의 경우와 달리 특별한 규율을 하고 노조법이 아닌 특별법으로 규율할 것을 예정하고 있는 것이다.

이에 따라, 1999년 1월 29일에 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(법률 제5727호, 1999.7.1. 시행; 이하 ‘교원노조법’)이 제정되었고, 공무원 노사관계에 대해서는 2005년 1월 27일에 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(법률 제7380호, 2006.1.28. 시행; 이하 ‘공무원노조법’)이 제정되었다.

공무원과 교원의 경우에는 노동3권 가운데 단결권과 단체교섭권은 보장되지만, 단체행동권인 쟁의행위권은 국민에 대한 봉사자라는 측면에서 인정되지 않고 있다(공무원노조법 제11조). 따라서 공무원 노사관계에서 단체교섭이 결렬되는 경우 쟁의행위를 통해 노사가 자율적으로 분쟁을 해결할 수 없어 분쟁해결이 어려워질 수 있다. 그러므로 공무원 노사관계에서는 공적조정기관인 노동위원회의 노동쟁의조정이 중요하다. 그러나 공무원 노조 측의 단체행동권 부재를 보완해줄 중립적이고 객관적인 분쟁해결기구와 분쟁조정절차의 운용상황은 매우 초보적인 단계에 머물러 있다.

공무원 노사관계의 노동쟁의 조정(調整) 제도는 공무원노조법에서 규정하고 있다(제12조~제16조). 노사 당사자는 노동위원회를 통해 조정(調停) 또는 중재(仲裁) 절차에 의한 노동쟁의의 해결이 가능하다. 공무원노조법에서 규정하고 있지 아니한 사항에 대하여는 노조법의 규정이 준용되고 있다(제17조 제2항). 다만 노조법의 일부 규정은 공무원노조법에서 준용이 배제되어 있다(동조 제3항).

〈노동쟁의 조정·중재 절차도〉



고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021.9, 231면.

II. 조정기구 : 공무원 노동관계 조정위원회

1. 공무원 노동관계 조정위원회의 설치 및 구성

공무원노조법에서는 중앙노동위원회에 공무원 노동관계의 특수성을 고려하여 그 노동쟁의 조정·중재를 전담할 위원회를 별도로 구성하도록 하고, 공무원문제 또는 노동문제에 관한 지식과 경험을 갖춘 자 등으로 그 위원회를 구성하도록 별도의 기구를 두고 있다.

공무원 노동관계의 조정을 담당하는 조정기구는 노동위원회이지만 일반 노동위원회가 아니라 중앙노동위원회에 설치된 ‘공무원노동관계조정위원회’ (이하 ‘공무원조정위원회’라 약칭함)에서 담당하도록 하고 있다(공무원노조법 제14조).

제14조(공무원 노동관계 조정위원회의 구성) ① 제8조에 따른 단체교섭이 결렬된 경우 이를 조정·중재하기 위하여 중앙노동위원회에 공무원 노동관계 조정위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 공무원 노동관계의 조정·중재를 전담하는 7명 이내의 공익위원으로 구성한다.

③ 제2항에 따른 공익위원은 「노동위원회법」 제6조 및 같은 법 제8조에도 불구하고 공무원 문제 또는 노동 문제에 관한 지식과 경험을 갖춘 사람 또는 사회적 덕망이 있는 사람 중에서 중앙노동위원회 위원장의 추천과 고용노동부장관의 제청으로 대통령이 위촉한다.

④ 제3항에 따라 공익위원을 위촉하는 경우에는 「노동위원회법」 제6조제2항에도 불구하고 그 공익위원에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 본다.

공무원조정위원회는 중앙노동위원회에 두며, 공무원 노동관계의 조정·중재를 전담하는 7인 이내의 공익위원으로 구성한다(공무원노조법 제14조 제1항 및 제2항).

공무원조정위원회의 공익위원을 위촉하는 경우에는 노동위원회법 제6조 제2항의 규정에 불구하고 당해 공익위원에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보아 별도의 정원을 인정하고 있다(동조 제4항).

일반 노동관계에서의 조정은 지방노동위원회와 중앙노동위원회가 각각 관할하고 있으며, 노동위원회의 위원 중 3인으로 구성된 조정위원회 또는 1인의 위원인 단독조정인에게 맡기고 있다(노조법 제55조 및 제57조).

공무원조정위원회는 별도의 정원으로 인정되고 별도의 자격기준에 따라 별도로 위촉받는 공익위원으로 구성된다는 점에서 중앙노동위원회 소속의 별도의 위원회로서 위치한다. 교원조정위원회와 비교하여도 공무원조정위원회

는 특정 분야에서의 전문성을 더욱 강조한 것으로 이해된다.³⁵⁾

〈2023년 공무원노동관계조정위원 명단〉

위원수 : 6 명 (공무원노동관계조정위원 6명 포함)

구분	성명	현직	업무
공무원조정위원	박은정	연세대학교 공공인재학부 교수	조정
공무원조정위원	이정희	한국노동연구원 연구위원	조정
공무원조정위원	이철수	서울대학교 법학전문대학원 교수	조정
공무원조정위원	정세은	충남대학교 경제학과 교수	조정
공무원조정위원	정홍준	서울과학기술대학교 경영학과 교수	조정
공무원조정위원	최준호	전북대학교 경영학과 교수	조정

공무원조정위원회의 공익위원은 노동위원회법 제6조 및 동법 제8조의 규정에 불구하고 공무원문제 또는 노동문제에 관한 지식과 경험을 갖춘 자 또는 사회적 덕망이 있는 자 중에서 중앙노동위원회 위원장의 추천과 노동부장관의 제청으로 대통령이 위촉한다(동조 제3항). 즉 일반적으로 노동위원회의 조정담당 공익위원의 위촉을 위해 요구되는 공익위원의 자격기준이 적용되지 않는 대신, “공무원문제 또는 노동문제에 관한 지식과 경험을 갖춘 자 또는 사회적 덕망이 있는 자”를 자격기준으로 요구하고 있다. 이는 공무원 노동관계의 특성을 고려하여 공무원문제에 대한 전문성을 강화하기 위한 입법으로 이해된다.³⁶⁾

공익위원 위촉절차에 관해서는, 중앙노동위원회 위원장의 추천과 노동부장관의 제청으로 대통령이 위촉하도록 하고 있다(공무원노조법 제14조 제3항).

공무원조정위원회의 공익위원은 추천에 있어서 중앙노동위원회 위원장만 추천권한이 인정되고 중앙노동위원회 위원장은 공익위원을 추천함에 있어 관련 기관 또는 단체의 의견을 들을 수 있다는 근거규정을 공무원노조법 시행령에 추가하고 있지만(공무원노조법 시행령 제12조 제2항), 의견청취가 의무화되어 있지도 않으며 또는 의견에 구속되는 것도 아니다. 또한 노동부장관의 제청권한이 인정되고 있어 상임위원의 위촉과 마찬가지로 실질적으로는 노동부장관의 의견이 위원 위촉에 결정적인 역할을 할 소지가 있다.

35) 교원노동관계에서의 조정은 중앙위원회의 ‘교원노동관계조정위원회’에 맡기고 있지만, 교원조정위원회는 기존의 중앙노동위원회 조정담당 공익위원 중에서 3인의 공익위원으로 구성된다는 점(교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제11조)에서 공무원조정위원회와 차이가 난다. 교원조정위원회는 일반적인 조정위원회와 마찬가지로 부문별위원회에 불과하다.

36) 김홍영, “공무원 노동관계에서 노동쟁의에 대한 조정”, 『노동법학』 제26호, 한국노동법학회, 2008, 4면.

노동위원회에서 일반 공익위원의 위촉 시에는 노사단체의 추천권한도 아울러 보장되고 추천자에 대해 노사단체가 순차적으로 배제하도록 하고 있어 공익위원의 전문성 및 중립성을 강화하면서 아울러 노사로부터의 그에 대한 신뢰를 담보하려고 하고 있다.

그러나 공무원조정위원회 공익위원의 위촉에서는 중앙노동위원회 위원장 또는 노동부장관의 의사에 의해 위촉대상자가 결정될 수 있어 노사단체 특히 노동조합으로부터 중립성에 대해 불신을 받을 수 있는 구조가 된다.

공무원조정위원회 위촉에 있어서도 전문성 못지않게 중립성을 담보할 수 있도록, 중앙노동위원회 위원장이 공무원조정위원회 공익위원을 추천하기에 앞서 정부와 공무원노동조합의 의견을 반드시 청취하도록 하는 방안 등의 개선이 필요하다.

2. 회의의 운영

공무원조정위원회는 공무원 노동쟁의의 성질에 따라 ‘전원회의’와 ‘소위원회’로 구분하여 업무를 담당하도록 하고 있다(공무원노조법 제15조 제1항).

공익위원 전원이 참여하는 전원회의는 1) 전국에 걸친 노동쟁의의 조정사건, 2) 중재 회부의 결정, 3) 중재재정 등을 담당한다. 소위원회는 공무원조정위원회의 위원장이 중앙노동위원회의 위원장과 협의하여 지명하는 3인으로 구성하며, 전원회의에서 담당하지 아니하는 조정사건을 담당한다(공무원노조법 제15조 제2항 및 제3항).

제15조(회의의 운영) ① 위원회에는 전원회의와 소위원회를 둔다.
② 전원회의는 제14조제2항에 따른 공익위원 전원으로 구성하며, 다음 각 호의 사항을 담당한다.
1. 전국에 걸친 노동쟁의의 조정사건
2. 중재 회부의 결정
3. 중재재정(仲裁裁定)
③ 소위원회는 위원회의 위원장이 중앙노동위원회 위원장과 협의하여 지명하는 3명으로 구성하며, 전원회의에서 담당하지 아니하는 조정사건을 담당한다.

공무원조정위원회에서 소위원회를 구성하는 3인의 위원을 지명함에 있어서는 공무원조정위원회 위원장이 중앙노동위원회 위원장과 협의할 것만 요구

되고 있을 뿐, 노사 당사자의 의사를 존중하여 이를 반영하는 절차는 없다.³⁷⁾ 공무원조정위원회의 전체 공익위원수가 적다는 점을 고려한다 하더라도, 현행 방식은 소위원회 구성의 업무효율성만을 고려하고 중립성 내지 노사로부터의 신뢰성에 대하여 전혀 배려하지 못하고 있다고 평가된다.

조정사건의 경우 전국에 걸친 노동쟁의의 조정사건은 전원회의가 담당하고 그렇지 않고 지역 단위의 노동쟁의는 소위원회를 구성하여 담당하도록 하고 있는 구조이다. 일반 노동관계에서는 관계 당사자 쌍방의 신청이 있거나 관계 당사자 쌍방의 동의를 얻은 경우에는 조정위원회에 갈음하여 단독조정인에게 조정을 행하게 할 수 있지만(노조법 제57조), 공무원노조법에서는 이 규정을 준용하지 않고 적용을 배제하고 있다(공무원노조법 제17조 제3항).

공무원조정위원회 위원장은 위원 중에서 호선하고 전원회의 의장이 되며(노동위원회법 제16조 제1항), 소위원회 위원장은 소위원회 위원 중에서 공무원조정위원회 위원장이 중노위 위원장과 협의하여 지명하고, 소위원회 의장이 된다(공무원노조법 시행령 제12조 제3항). 전원회의는 공무원조정위원회 위원장이 소집하고, 소위원회는 소위원회 위원장이 소집한다. 공무원조정위원회 위원장이 전원회의를 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우 중노위 위원장이 소집이 가능하다(노동위원회규칙 제166조 제3항).

공무원조정위원회의 전원회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다(노위법 제17조 제3항).

3. 개선방안

비록 소위원회를 구성하여 운영의 효율성을 기할 수 있도록 하고 있지만, 현재 공무원조정위원회가 중앙노동위원회에만 설치되어 있고 담당 공익위원의 정원이 7명에 그쳐 지역 최소 단위 분쟁으로부터 조정이 일시적으로 폭주하는 경우 합리적 조정이 이루어지지 않을 우려도 존재한다. 만약 이러한 문제가 갑자기 발생한다면 법상의 제약때문에 제도적으로 대응할 수 없어 문제이다.

37) 일반 노동관계에서는 3인의 위원으로 구성되는 조정위원회의 구성에 있어 노사 당사자의 의사를 존중하여 지명함으로써 중립성을 담보하려고 노력하고 있다. 즉 일반사업의 경우 공익위원 1명은 노동위원회 위원장이 지명하지만, 근로자위원 1명은 당해 노동위원회의 근로자위원 중에서 사용자가 추천하는 위원 중에서, 사용자위원 1명은 당해 노동위원회의 사용자위원 중에서 노동조합이 추천하는 위원 중에서 노동위원회 위원장이 지명하는 교차추천방식을 채택하고 있다(노조법 제55조 제3항). 공익사업의 경우 특별조정위원회를 구성하는 3인의 특별조정위원은 그 노동위원회의 공익위원 중에서 노동조합과 사용자가 순차적으로 배제하고 남은 4인 내지 6인 중에서 노동위원회의 위원장이 지명하는 순차배제방식을 채택하고 있다(동법 제72조 제3항).

또한 지방자치단체와 관련된 조정업무에 대해 중앙노동위원회는 현장성이 떨어지고, 지방행정에 대한 전문성이 떨어짐으로써 조정의 신뢰가 저하될 위험이 존재한다.

그러므로 지방자치단체나 지방교육청을 사용자로 하는 지역 단위의 노동쟁의의 조정은 중앙노동위원회에서 집중하여 처리하기보다는 지방노동위원회에 조정위원회를 구성하여 분쟁을 해결하는 것이 바람직하다.

만약 현행 공무원노조법처럼 중앙노동위원회에 조정업무가 집중되는 체제를 유지한다고 하더라도 중앙노동위원회에 설치된 공무원조정위원회의 소위원회에 위원으로 지방노동위원회의 위원이 참여할 수 있도록 하거나 또는 소위원회의 보조위원회를 구성하고 지방노동위원회 위원이 참관할 수 있도록 하는 등 지방노동위원회 위원의 전문성을 활용할 수 있는 다양한 방식에 대해서도 모색이 필요하다.

지방노동위원회에게 해당 관할 구역 내의 분쟁에 대해 관할권을 인정하는 경우 지노위가 공무원 노동관계에 전문성을 갖춘 공익위원과 조사관을 충분히 확보하지 못한다면 오히려 조정서비스의 전문성, 유용성에 문제가 발생할 수 있다. 지노위에서도 공무원 노동관계의 조정에 전문성을 갖춘 조정인력의 확보가 중요하며, 중노위는 조정기법 등의 교육에 관해 지원할 필요가 있다.

III. 조정의 개시

1. 개시 요건

공무원 노동관계에서 단체교섭이 결렬될 경우에는 당사자 일방 또는 쌍방은 중앙노동위원회에 조정을 신청할 수 있다(공무원노조법 제12조 제1항). 당사자 일방 또는 쌍방이 조정을 신청한 경우에는 중앙노동위원회는 지체없이 조정을 개시하여야 하며 당사자 쌍방은 이에 성실히 임하여야 한다(제12조 제2항).

제12조(조정신청 등) ① 제8조에 따른 단체교섭이 결렬(決裂)된 경우에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽은 「노동위원회법」 제2조에 따른 중앙노동위원회(이하 “중앙노동위원회”라 한다)에 조정(調停)을 신청할 수 있다. <개정 2021. 1. 5.>

② 중앙노동위원회는 제1항에 따라 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽이 조정을 신청하면 지체 없이 조정을 시작하여야 한다. 이 경우 당사자 양쪽은 조정에 성실히 임하여야 한다.

③ 중앙노동위원회는 조정안을 작성하여 관계 당사자에게 제시하고 수락을 권고하는 동시에 그 조정안에 이유를 붙여 공표할 수 있다. 이 경우 필요하면 신문 또는 방송

에 보도 등 협조를 요청할 수 있다.

④ 조정은 제1항에 따른 조정신청을 받은 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다. 다만, 당사자들이 합의한 경우에는 30일 이내의 범위에서 조정기간을 연장할 수 있다.

조정의 개시에 대해 그 요건으로서, 공무원노조법은 단체교섭이 결렬될 경우 당사자 일방 또는 쌍방의 신청이 있어야 할 것을 요구한다.

당사자의 신청이 요구된다는 점은 노조법상의 조정과 동일하다. 당사자 쌍방이 신청한 경우뿐만 아니라 일방이 신청한 경우도 조정이 개시된다. 조정 절차가 개시되면 당사자 쌍방이 이에 성실히 임해야 하는 구속은 받지만 조정안에 대해 당사자가 수락 여부를 선택할 수 있다는 점에서 조정 절차가 자율적인 단체교섭이나 분쟁해결을 지나치게 구속하는 것은 아니다. 이러한 점에서 조정의 신청에 대해 당사자 일방에 의한 신청도 가능하도록 하고 있는 것이다.

공무원노조법은 “단체교섭이 결렬될 경우”를 조정의 요건으로 하여 노조법이 “노동위원회는 관계 당사자의 일방이 노동쟁의의 조정을 신청한 때에는 지체없이 조정을 개시하여야 하며”라고 규정하고 있는 것과 표현 방식이 서로 다르다(노조법 제53조 제1항 참조). 노조법은 노동위원회가 노동쟁의의 조정 신청을 받아 조정을 개시하며, 그 노동쟁의가 무엇인가를 규정하는 방식이다. 노조법상 노동쟁의의 정의 규정(노조법 제2조 제5호)에서 “당사자간에 합의를 위한 노력을 계속하여도 더이상 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 경우”가 바로 공무원 노동관계는 “단체교섭이 결렬될 경우”라고 해석이 가능하다. 노조법 제2조 제5호 규정은 공무원노조법에서 준용이 배제되지 않고 있기 때문이다.

결국 조정의 개시 시기에 있어 공무원노조법과 노조법은 다른 규정 형식을 취하고 있어도 그 실질 내용은 노동쟁의가 발생하고 당사자의 신청이 있을 때 조정을 개시할 수 있다는 점에서 동일하다.

2. 조정전치주의 배제

일반 노동관계를 규율하는 노조법에서는 쟁의행위가 금지되지 않고 있으면서 한편으로는 쟁의행위를 개시하기 이전에 노동위원회의 조정 또는 중재 절차를 거쳐야 한다는 조정전치제도가 적용되고 있다(노조법 제45조). 반면 공무원 노동관계에서는 쟁의행위가 금지되고 있어(공무원노조법 제11조), 노조법 제45조의 조정전치제도는 적용이 배제된다(공무원노조법 제17조 제3항). 공무원 노동관계에서 조정의 개시는 당사자의 신청에 의해서만이 가능한데,

노동조합으로서는 쟁의행위가 법상 금지되고 있고 조정전치제도도 적용이 없어 노동위원회의 조정서비스를 신청할 유인이 적어진다.

공무원 노조법이 시행되고 17년이 지났으나, 노동조합측이 노동위원회에 대한 신뢰를 형성하지 못하고 있어 노동위원회의 조정이 제대로 활용되지 않고 있다. 조정을 신청하였다가 조정종료 후 직권중재로 발전하는 경우 정부측에 편향되거나 전문성이 부족하여 적절하지 못한 내용의 중재재정이 내려질까 우려하고 있기 때문에 노동조합으로부터의 조정신청이 이루어지지 않고 있다.³⁸⁾ 사용자인 정부로서도 조정기관인 노동위원회를 신뢰하지 못하고 있어 결국 조정신청이 제대로 활용되지 못하고 있다.

노조법은 2006년말 개정을 통해 조정 신청 전에도 노동위원회가 분쟁해결에 관여할 수 있는 근거 규정을 신설하였다(일부개정 2006.12.30. 법률 제8158호). 즉 노동위원회는 조정신청 전이라도 원활한 조정을 위하여 교섭을 주선하는 등 관계 당사자의 자주적인 분쟁 해결을 지원할 수 있다(노조법 제53조 제2항).

그러나 공무원노조법에서는 조정절차에 관해 적용이 배제되는 규정 속에 이 조정전 지원 규정도 역시 포함되어 있어(공무원노조법 제17조 제3항), 공무원 노동관계에서는 조정전 지원이 불가능한지 의문이 제기될 수 있다.

공무원노조법이 제정(2005.1.27.) 된 이후 노조법 개정(2006.12.30.)으로 조정전 지원 규정이 신설되었기 때문에, 노조법 개정 당시 조정전 지원조차도 공무원 노사 양측에는 부담이 되며 적절하지 못하다는 판단을 하여 공무원노조법에서 적용에 포함시키지 않은 것인지 아니면 별다른 판단 없이 적용이 배제되도록 방치되어 있는 것인지 그 취지는 불분명하다.³⁹⁾

공무원노조법상의 조정의 개시는 당사자의 신청이 있어야만 가능하기 때문에 노동위원회로서는 당사자의 신청이 있기 전에 교섭주선 등 조정전 지원조차도 행하지 않는 소극적인 태도를 취하고 있어도 무방한 것처럼 법제도가 이해될 수 있다. 새로이 구성된 공무원조정위원회가 노사 당사자의 직접신청이 없는 한, 노사당사자에게 조정 서비스 제공이 어렵기 때문이다.

한편, 노동위원회법은 2007년초 개정(일부개정 2007.1.26 법률 제8296호)을

38) 이철수 교수도 공무원 노사관계에서의 조정과 직권중재의 연계문제는 노조의 조정서비스 신청 자체를 꺼리게 만든다고 지적한다. 즉, 조정이 성사되지 않았을 시나 조정기간이 종료되었을 시 노동위원회의 직권에 의한 강제적 중재가 가능하므로 공무원 노동위원회에 대한 신뢰성이 약한 노조측에서는 조정신청 자체를 원치 않는 현상이 발생할 개연성이 높다고 보고 있다.

39) 김홍영, “공무원 노동관계에서 노동쟁의에 대한 조정”, 『노동법학』 제26호, 한국노동법학회, 2008.11면.

통해 노동위원회의 소관 사무에 관한 규정을 신설하면서 “2. 노동조합 및 노동관계조정법, 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 및 공무원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률에 따른 노동쟁의 조정·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결지원에 관한 업무”를 소관사무로 규정하고 있다(노위법 제2조의2 제2호). 즉 노동쟁의 조정·중재 이외에도 “관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결지원에 관한 업무”를 행할 수 있으며, 이 속에 교섭주선 등 조정 전의 지원이 이루어질 수 있다.

공무원 노동관계에서도 실효성이 있는 조정서비스가 되도록 하기 위해서는 노동위원회가 조정의 신청 전에도 교섭을 지도하거나 분쟁을 분류하고 분쟁 해결에 대한 알선을 행하는 등의 다양한 분쟁해결 지원서비스를 제공하도록 노력할 필요가 있다.

또한, 노동위원회의 조정서비스를 확대하기 위해서 노조법의 조정전 지원 규정을 공무원 노동관계에도 적용하도록 하는 공무원노조법의 개정도 필요하다.

IV. 조정의 대상

1. 단체교섭 대상으로 국한

공무원 노동관계에서 조정은 단체교섭이 결렬될 경우에는 당사자가 중앙노동위원회에 신청할 수 있다고 규정한다(공무원노조법 제12조 제1항). 이 조항으로부터 단체교섭의 대상이 조정의 대상이 될 수 있다고 해석된다.

그런데 공무원 노동관계에서의 단체교섭은 교섭대상과 관련하여 노사간에 많은 논란이 발생하고 있다.

첫째, 공무원 노동관계에서 단체교섭의 대상이 매우 협소하게 규정되어 있다. 즉 노사 당사자는 노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 보수·복지 그 밖의 근무조건에 관한 사항에 대하여 교섭할 수 있지만, 법령 등에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다(공무원노조법 제8조 제1항 단서). 정책결정사항이나 관리운영에 관한 사항에 관해서도 공무원노동조합이 교섭사항으로 요구하는 경우가 있어 교섭사항인지 여부에 관해 노사간에 논란이 제기된다.

둘째, 정부교섭대표를 “국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장·

중앙선거관리위원회사무총장·행정자치부장관(행정부를 대표한다)·특별시장·광역시장·도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다) 또는 특별시·광역시·도의 교육감 중 어느 하나에 해당하는 자”로 정하고 있고(공무원노조법 제8조 제1항), “스스로 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가지는 사항”(동조 제2항 참조)이 정부교섭대표의 권한 내에 있는 것이 아니라 ‘다른 기관의 장’에게 있는 경우 교섭하여야 할 교섭대표가 누구인지, 특정 정부기관이 공동으로 교섭에 응하여야 하는지, 교섭 중인 정부교섭대표가 교섭하여야 할 사항에 해당하는지 등이 문제된다.

셋째, 단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 않으므로(공무원노조법 제10조 제1항), 이러한 사항이 무엇인지가 문제될 뿐만 아니라, 단체교섭 과정에서 원만한 교섭이 진행되지 못하는 어려움이 존재한다.

〈교섭대상 및 비교섭대상〉

■ 교섭 대상(공무원노조법 제8조)	
○ 단체교섭의 대상	
- 노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 보수·복지, 그 밖의 근무조건에 관한 사항	
조합원을 위한 사항(규범적 부분)	노동조합에 관한 사항(재무적 부분)
보수, 수당, 근무시간, 휴게, 휴일, 휴가 등에 관한 사항	조합비공제(check-off), 단체교섭 절차방법에 관한 사항 등
○ 단체교섭 대상의 일반적 판단기준	
- 정부교섭대표가 처리 또는 처분할 수 있는 사항이어야 하고 - 집단적 성격을 띠어야 하며 - 공무원의 근무조건과 관련 되어야 함 ※ 개별 조합원의 연직·파면 또는 해임의 취소·철회 및 복직요구 등은 교섭 대상이 되지 않음	
■ 비교섭 대상(같은 법 제8조 및 시행령 제4조)	
○ 정책결정 사항, 임용권의 행사 등 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 않는 사항(공무원노조법 시행령 제4조)	
1. 정책의 기획 또는 계획의 입안 등 정책결정에 관한 사항 2. 공무원의 채용·승진 및 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항 3. 기관의 조직 및 정원에 관한 사항 4. 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항 5. 행정기관이 당사자인 청송(불복신청 포함)에 관한 사항 6. 기관의 관리·운영에 관한 그 밖의 사항 ※ 정책결정 사항, 관리·운영사항이라 하더라도 근무조건과 밀접한 관련을 가지는 경우에는 그 한도내에서 단체교섭 대상이 됨 - 이 경우에도 관리·운영권한을 본질적으로 침해하는 사항은 정당한 요구로 볼 수 없음	

중앙노동위원회, 「2018 조정 및 필수유지업무 매뉴얼」, 2018.1, 131면.

이처럼 교섭대상과 관련한 논란이 벌어지고 있는 현 상황에서 교섭대상 여부만을 중심으로 조정의 대상을 파악하는 것은 조정의 대상도 협소해지게 되는 결과, 노동위원회가 조정에 소극적인 태도를 견지할 우려가 발생한다. 반대로 노동위원회가 적극적이고자 하여도 법상의 제약을 받는다는 문제가 제기될 수 있다.

노동조합이 특정 사항을 교섭사항에 해당된다고 주장하거나 또는 교섭제외사항에 해당되지 않는다고 주장하면서 노사간에 다툼이 있어 교섭이 결렬되는 경우나 또는 노동조합이 교섭제외사항에 해당되더라도 합리적인 교섭을 위해 반드시 전제가 되어야 한다고 주장함으로써 노사간에 다툼이 있어 교

섭이 결렬되는 경우 등 교섭사항을 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있는데, 노동위원회가 교섭대상인지 여부만을 기준으로 조정대상 여부를 판단한다면 노사간에 적절한 조정이 진행되지 않을 우려가 크다.

공무원 노동관계에서 조정의 대상이 되는지에 대한 다툼이 있는 경우 노동위원회가 행정지도(공무원노조법 시행령 제11조 제2항)를 통해 해결하는 것은 오히려 조정기구로서의 신뢰성을 감소시키며 교섭사항에 대한 조정 자체도 실효성이 저하될 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 일반 노동관계에서 행정지도를 자제하고 이면사항에 대해 조정하려는 노력을 기울이고 있는 움직임과 마찬가지로 공무원 노동관계에서도 적극적인 조정 노력이 필요하다.

2. 조정대상의 확대

일반노동관계를 규율하는 노조법에서는 조정의 대상이 되는 노동분쟁을 ‘노동쟁의’라 개념지우고 있는데(노조법 제2조 제5호), 근로조건의 결정에 관한 사항만을 노동쟁의의 대상으로 규정하고 있어 조정의 대상인 노동쟁의의 개념이 매우 협소하다. 또한 판례 등 실무에서는 노동쟁의의 대상을 단체교섭의 대상 및 쟁의행위의 대상으로 동일하게 해석하고 운영하려는 태도를 보인다.

그러나 조정 대상을 특정 범위로 국한하려는 입법태도는 조정을 통한 분쟁의 해결에 있어 기능상 한계를 초래한다. 노동위원회는 다양한 현안 중 근로조건의 결정 외에는 조정을 시도할 수 없게 되어 조정제도의 분쟁해결 기능이 약화된다.

이러한 점에서 노조법상 조정대상에 관한 규정에 대해 입법적인 개선이 주장된 바 있다. 2003년 ‘노사관계법·제도 선진화 방안’에서는 “조정대상을 단체교섭·쟁의행위 대상과 분리하여 권리분쟁 등 모든 분쟁사항으로 확대하고 조정을 활성화” 할 것을 제안하였다.⁴⁰⁾ 그러나 이러한 제안은 여전히 반영되지 못하고 여전히 향후의 논의 과제로 남아있다.

공무원 노동관계에서도 일반 노동관계와 마찬가지로 조정대상이 확대되어야 조정의 실효성을 제고할 수 있다.

조정대상의 확대가 반드시 단체교섭대상의 확대와 연계되어야 할 필요는 없다. 단체교섭대상에 대해 별도의 제약이나 기준을 둘 필요가 있는지, 기존의 단체교섭대상의 제약을 축소할 필요는 없는지 등에 관한 논의는 단체교섭의

40) 노사관계제도선진화연구위원회, 「노사관계법·제도 선진화 방안」, 2003.11, 83면.

무와 관련하여 단체교섭제도 자체에서 판단되어야 할 문제이다.

조정대상의 확대는 “분쟁이 있는 곳에 조정이 있다”라는 원칙하에 적극적으로 조정서비스를 제공하려는 것이다.⁴¹⁾ 집단적 노사관계에서 다양한 분쟁 사항에 대해 노사가 자주적으로 해결하기 위해 노동위원회가 적극적으로 노력할 수 있어야 한다. 조정의 방식은 조정전 지원처럼 교섭지도나 알선, 합의지도, 조정안 제시 등 다양한 형식의 서비스의 유용성에 대해 노사 당사자와 노동위원회가 함께 모색할 수 있도록 노동위원회의 조정권한에 대한 법상의 제약을 두지 않도록 하여야 한다. 즉 공무원 노동관계에서 노동조합과 정부기관 사이의 집단적인 분쟁사항에 대해 노동위원회에게 폭넓게 조정권한이 인정되어야 한다.

노동조합의 요구사항이 정책결정사항이나 관리운영에 관한 사항에 해당하는지 여부 또는 단체협약으로서의 효력을 가지는지 여부 등에 관한 법적 판단이 먼저 전제되어야 한다는 태도는 조정에 있어 바람직하지 않다. 또한 조정의 실효성, 즉 분쟁해결의 실효성을 제고하기 위해 필요하다면 정부교섭대표와의 다른 정부기관(“스스로 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가지는 사항”이 정부교섭대표의 권한 내에 있는 것이 아니라 ‘다른 기관의 장’에게 있는 경우)도 조정의 자리에 참석하도록 하여 함께 조정하는 것(다면적 조정)이 바람직하다.

집단적 노사자치 또는 사적 자치가 강조되는 일반 노동관계보다 특히 공무원 노동관계에서는 조정과정에서 언론 공개나 사실조사청문 등을 통해 여론을 고려하는 민주적 통제가 가능하며 그것이 공무원 노동쟁의 조정의 중요한 기능으로도 인정되므로, 조정대상이나 분쟁 주체에 해당하지 않는다는 점만을 내세워 조정의 진행을 회피하는 것은 노사 당사자로서의 바람직한 태도가 아니다.

현행 공무원노조법은 단체교섭에서 나타난 사안만을 다루게 되어 있기 때문에 조정이 효율적이지 못할 수 있다는 점에서 조정사안을 노사가 합의할 시 권리분쟁도 다룰 수 있도록 하는 방안도 고려할 필요가 있다.⁴²⁾

41) 이철수·강성태·김홍영·조용만, 「공무원 노사관계의 합리적 운영을 위한 제도개선방안」, 한국노동연구원 연구보고서, 2008, 152면.

42) “이익분쟁”이라 함은 근로조건의 기준에 관한 권리의 형성·유지·변경 등을 둘러싼 분쟁으로 임금인상이나 단체협약 갱신·체결 등이 이에 해당하며, “권리분쟁”은 법령·단체협약·취업규칙 등에 의하여 이미 확정된 권리에 관한 노사간 해석·적용·준수 등을 둘러싼 분쟁으로 체불임금 청산, 해고자 복직, 단체협약 이행, 부당노동행위 구제 등이 이에 해당됨(협력 68140-151, 1997. 4.19.)

V. 중재

1. 중재 요건

단체교섭이 결렬된 경우에 당사자의 어느 한쪽 또는 양쪽은 중앙노동위원회에 조정을 신청할 수 있으며, 조정은 30일 이내에 종료되어야 한다(제12조 제1항, 제4항). 조정신청이 강제되는 것은 아니다.

중앙노동위원회는 단체교섭이 결렬되어 당사자 쌍방이 함께 중재를 신청한 경우 또는 조정이 이루어지지 않아 공무원노동관계 조정위원회에서 중재회부의 결정을 한 경우에는 중재를 한다(제13조). 따라서 노동쟁의 조정을 신청한 이상 직권중재로 종결하게 될 가능성이 있다.⁴³⁾

노동조합법상 사적 조정·중재에 관한 규정은 공무원노조에는 적용되지 않으므로(제17조 제3항), 공무원노조와 상대방 사이의 노동쟁의에 대해서는 사적 조정·중재가 허용되지 않는다.

공무원노조와 그 조합원은 파업·태업, 그 밖에 업무의 정상적인 운영을 저해하는 어떤 행위도 해서는 안 된다(제11조; 별칙 제18조). 공무원의 파업·태업 등 쟁의행위로 정부기관의 업무가 정지되거나 저해되는 것을 방지하기 위하여 쟁의권 행사를 제한한 것이다.

제13조(중재의 개시 등) 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 중재(仲裁)를 한다.

1. 제8조에 따른 단체교섭이 결렬되어 관계 당사자 양쪽이 함께 중재를 신청한 경우
2. 제12조에 따른 조정이 이루어지지 아니하여 제14조에 따른 공무원 노동관계 조정위원회 전원회의에서 중재 회부를 결정한 경우

중재의 결과인 중재재정은 노사 당사자를 구속하는 효력을 가지므로 중재의 대상은 원칙적으로 노사당사자가 중재대상으로 포함한 것에 국한되어야 한다. 노사가 쌍방 합의에 의해 신청하는 임의중재의 경우(공무원노조법 제13조 제1호) 중재대상에 대한 합의도 포함되므로 중재대상의 제약에 대한 특별한 문제가 발생하지 않는다.

그러나 공무원 노동관계에서는 강제중재인 직권중재가 인정되고 있어(공무원노조법 제13조 제2호) 중재대상을 모든 분쟁대상으로 확대하기 곤란하다. 노사 당사자의 의사 없이도 노동위원회의 직권으로 중재가 개시되어 중재재정이 내려짐으로써 노사 당사자를 구속하게 된다면 자칫 권리분쟁에 대해서는 재판청구권의 침해가 발생할 수 있으며 여타의 분쟁에 대해서도 노동위원회

43) 임종률, 「노동법」 제20판, 박영사, 2022, 345면.

의 월권이 문제될 수 있기 때문이다.

이러한 점에서 중재의 대상은 단체교섭의 대상사항(공무원노조법 제8조 제1항 참조) 또는 단체협약의 효력이 인정되는 사항(공무원노조법 제10조 제1항 참조)에 국한하는 것을 원칙으로 하고 노사 당사자가 합의한 사항을 추가할 수 있도록 하는 것이 적절한 규율방식이 될 것이다.

2. 직권중재

중앙노동위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 중재를 행한다(공무원노조법 제13조). 1) 단체교섭이 결렬되어 관계 당사자 쌍방이 함께 중재를 신청한 경우, 2) 조정이 이루어지지 아니하여 공무원조정위원회의 전원회의에서 중재회부의 결정을 한 경우.

공무원 노동관계에서는 단체행동권이 보장되고 있지 않으므로 노동쟁의를 노동위원회에서 종국적으로 해결할 필요가 있어 중재의 개시에 관해 공무원조정위원회의 전원회의에서 중재회부의 결정을 한 경우의 직권중재까지 인정되고 있다. 중재가 단체행동권 제한의 대상조치라고도 볼 수 있겠다.

그러나 단체행동권 제한의 대상조치라는 측면에서나 중재가 단체교섭을 촉진하는 방향으로 운용되어야 한다는 측면에서 보더라도 중재의 개시는 당사자 쌍방의 신청 이외에 일방의 신청에 의해서도 개시되도록 함으로써 충분하며 나아가 노동위원회가 직권으로 중재를 개시하도록 할 필요는 없다.

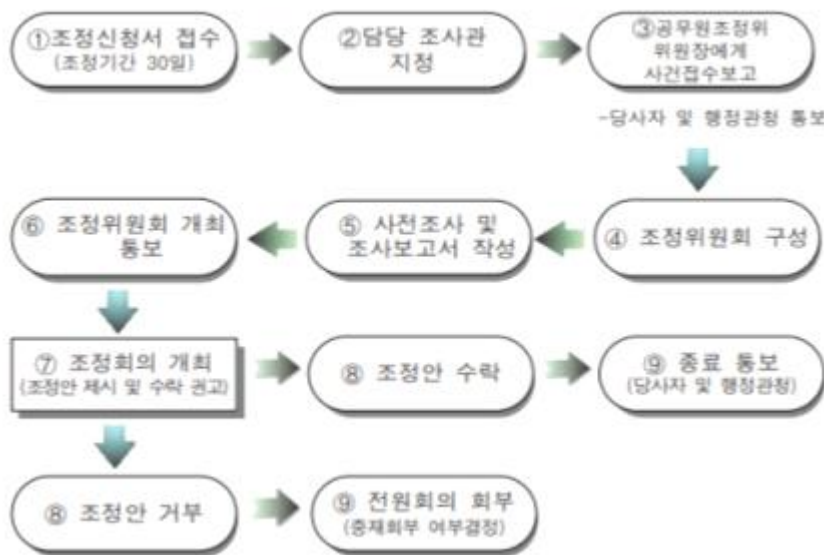
비록 노동위원회의 조정이 실패하여 종료되는 경우에도 중재가 필요한지는 노사 당사자가 스스로 판단하도록 하는 것이 자율적인 분쟁해결의 취지에 오히려 부합한다. 또한 직권중재가 가능하도록 하고 있어, 노사 당사자가 조정의 신청까지도 기피하는 것이 현실이 아닌가라는 점을 고려한다면 직권중재제도가 반드시 필요한 것인지 재고의 필요가 있다.

그러므로 중재를 노사 당사자 쌍방 또는 일방의 신청에 의해 개시할 수 있도록 하고 직권중재는 폐지해야 할 것이다. 직권중재가 폐지되더라도 노사 당사자 일방의 신청에 의해서도 중재가 개시될 수 있도록 하면 중재제도는 단체행동권 제한의 대상조치로서 여전히 의미가 있다. 노사 당사자는 직권중재 회부의 위험이 없으므로 조정서비스만을 받기 위해 조정을 신청할 수 있게 되고, 만약 중재가 필요한 경우 노동위원회가 당사자에게 중재의 신청을 권유할 수도 있어, 공무원 노동관계의 자율성 및 노동위원회 조정서비스 강화가 제고될 수 있을 것이다.

VI. 조정 절차의 진행

중앙노동위원회는 당사자 일방 또는 쌍방이 조정을 신청한 경우에는 지체없이 조정을 개시하여야 한다(공무원노조법 제12조 제2항). 조정활동은 당사자의 의견청취, 조정안의 작성 및 수락 권고, 조정서 작성, 조정종료 등의 절차를 거친다. 공무원조정위원회의 조정 활동에 대해서는 대개 노조법상의 규정들이 준용되고 있다.

〈공무원 노동관계 조정절차〉



중앙노동위원회 「2018 조정 및 필수유지업무 매뉴얼」, 2018.1, 132면.

1. 주장의 확인 등

위원회는 기일을 정하여 관계당사자 쌍방을 출석하게 하여 그 주장의 요점을 확인하여야 한다(노조법 제58조). 위원회 위원장은 관계당사자와 참고인 이외의 자의 회의 출석을 금할 수 있다(노조법 제59조).

2. 조정안의 작성

중앙노동위원회는 조정안을 작성하여 이를 관계당사자에게 제시하고 그 수락을 권고하는 동시에 당해 조정안에 이유를 붙여 공표할 수 있으며 필요한

때에는 신문 또는 방송에 의한 협력을 요청할 수 있다(공무원노조법 제12조 제3항). 이와 같은 공표제도는 공무원이 대국민서비스를 담당한다는 점을 고려하여 신문·방송 등을 통한 여론을 조성함으로써 조정안의 수락을 간접적으로 강제하고 분쟁이 장기화되는 것을 방지하는 효과를 나타낼 수 있을 것이다.

당사자 쌍방은 조정에 성실히 임하여야 하지만(공무원노조법 제12조 제2항 후단), 조정안의 수락이 강제되는 것은 아니다.

3. 조정의 기간

공무원 노동관계 조정은 조정 신청이 있는 날부터 30일 이내에 종료하여야 한다. 당사자 합의가 있는 때에는 30일의 범위에서 연장할 수 있다(공무원노조법 제12조 제4항).

일반 노동관계에서 조정기간이 10일 또는 15일인데 비해 공무원 노동관계에서의 조정기간이 30일로 2배 이상 장기간인 이유는 공무원 노동관계 조정의 어려움을 고려하고 또한 쟁의행위가 금지되고 있어 조정기간이 장기간임이 별도로 쟁의행위를 제약하는 것은 아니라는 점을 고려한 것으로 판단된다.

4. 조정의 종료

조정안이 당사자에게 수락된 경우 조정위원 전원은 조정서를 작성하고 관계 당사자와 함께 서명·날인하여야 한다(노조법 제61조 제1항). 조정서의 내용은 단체협약과 동일한 효력을 가진다(동조 제2항).

조정안이 관계당사자와 쌍방에 의하여 수락된 경우 그 해석 또는 이행방법에 관하여 관계당사자 사이에 의견의 불일치가 생긴 때에는 관계당사자는 당해 위원회에 그 해석 또는 이행방법에 관한 명확한 견해의 제시를 요청하여야 하며 위원회는 그 요청을 받을 날로부터 7일 이내에 명확한 견해를 제시하여야 한다(노조법 제60조 제3항 및 제4항).

이때 위원회가 제시한 해석 또는 이행방법은 중재재정과 동일한 효력을 갖는다(노조법 제61조 제3항).

공무원조정위원회는 관계당사자가 수락을 거부하여 더 이상 조정이 이루어질 여지가 없다고 판정되는 경우에는 조정의 종료를 결정하고 이를 관계당사자에게 통보하여야 한다(노조법 제60조 제2항).

조정이 종료된 이후에는 노동위원회의 직권에 의해 강제적으로 중재절차가 진행될 수 있다(공무원노조법 제13조 제2호).

VII. 개선방안

1. 조정기관의 설치 및 구성의 개선

조정기관의 설치 및 구성 개선으로서 (1) 위원 위촉의 개선(중앙노동위원회 위원장이 공무원조정위원회 공익위원을 추천하기에 앞서 정부와 공무원 노동조합의 의견을 반드시 청취하도록 하는 방안), (2) 지방노동위원회에 조정 업무 분산(지방자치단체나 지방교육청을 사용자로 하는 지역 단위의 노동쟁의의 조정은 중앙노동위원회에서 집중하여 처리하기보다는 지방노동위원회에 조정위원회를 구성하여 분쟁을 해결하는 것)등이 필요하다.

2. 조정기법의 개발 및 전문성 제고

중앙노동위원회는 조정 및 필수유지업무 매뉴얼에 III. 공무원 노동관계 조정을 별도로 정리하고 있다.⁴⁴⁾

공무원 부문의 경우, 임금 결정 체계가 민간부문과 다르고 공중의 이익 등 다양한 요인을 고려해야 한다. 뿐만 아니라 파업권이 제한되어 있는 공무원 부문의 경우, 분쟁조정과정은 실질적인 단체교섭이 이루어질 수 있는 장으로 활용되어야 한다. 이를 위해 조정인은 당사자로 하여금 분쟁의 성격을 파악하도록 하고 효율적인 교섭방식을 학습시킬 수 있는 전문적인 역량을 갖추어야 한다. 또한 조정인의 전문성에는 조정전략 뿐만 아니라 조정인의 윤리도 강조될 필요가 있다. 당사자간 합의를 도출하는데 지나치게 매몰되지 않고 동시에 공공성을 고려한 객관적이고 합리적 안을 도출하는 데 노력해야 하기 때문이다.

그러므로 노동위원회는 공무원의 노사분쟁을 보다 효율적이면서 정확한 기준을 가지고 전문적으로 해결해나갈 수 있도록 공무원 노사관계의 특성에 맞추어 (1) 더욱 다양한 조정의 기법에 대한 개발과, (2) 조정위원회의 조정 위원 및 조사관의 교육 등 전문성 제고에 노력해야 한다.

44) 중앙노동위원회, 「조정 및 필수유지업무 매뉴얼」, 2018, 129면 이하.

3. 조정방식의 다양화

현행처럼 조정시기를 교섭결렬 상황이후로 고정시켜 놓을 경우 단체교섭 파국 이후 서로의 감정대립이 심한 상태에서 조정서비스를 행할 가능성이 높다. 이 경우 사전조정에 비해서 극한 감정대립으로 교섭타결률이 떨어질 수 있다.

분쟁해결을 위한 넓은 의미의 조정 방식에는 조정안을 내는 조정 이외에도 알선, 사실조사청문 등 여타의 방식이 존재하며, 특히 미국의 공공부문 조정에서는 그러한 방식들이 조정안을 내는 조정만큼이나 적극적으로 활용되고 있다.

그러나 우리나라 공무원노조법상으로는 공무원 노동관계 분쟁조정제도의 조정방식은 조정안을 내는 조정 방식만이 규정되어 있다. 2003년 ‘노사관계법·제도 선진화 방안’에서는 알선적 조정에 해당되는 간이조정의 도입을 제안하였지만, 2006년 노조법 개정에서는 ‘조정전 지원’이라는 형태로 입법화되고(노조법 제53조 제2항) 알선적 조정이 명시되지는 못하였다.

민간부문에서도 알선적 조정의 도입이 필요하겠지만, 공공부문의 경우 근로자가 파업권이 없다는 것을 고려하면 알선기능이 더 강화될 필요가 있다.

알선적 조정은 노사당사자의 신청을 받아 이루어지는 형식도 가능하겠으나, 조정전 지원과 결합하여 신청 이전에도 노동위원회의 직권에 따른 재량적 판단으로 단체교섭의 주선·지도가 아울러 이루어지는 형식도 가능할 것이다.

4. 직권중재제도 폐지

공무원노조법에서는 조정이 이루어지지 않아 공무원조정위원회 전원회의에서 중재회부의 결정을 한 경우에는 중재를 행한다고 하여 직권중재를 규정하고 있다(제13조 제2호). 이로 인해, 노사 당사자가 조정의 신청까지도 기피하는 현실을 고려한다면 직권중재제도가 반드시 필요한 것인지 재고할 필요가 있다.

직권중재제도를 폐지하는 대신 당사자 일방 신청에 의해 중재개시가 가능하도록 함으로써 직권중재 회부의 위험 없이 당사자에게 조정 신청이 가능하도록 하여야 한다.

5. 전문적, 독립적, 중립적 기구의 설치

2008년 조사이긴 하지만, 공무원을 대상으로 한 공무원 분쟁조정기구에 대한 인식조사에서 ‘각 부처로부터 독립된 분쟁조정 전담부서 신설’이 3.87로 상당히 높은 지지를 받고 있다.⁴⁵⁾ 이는 결국 분쟁조정기관이 국가기관인 노동위원회의 한 분과로 배속되어 있으며, 조정위원의 임명과정도 중노위 위원장의 추천과 노동부 장관의 제청에 따라 대통령이 위촉한다는 점에서도 정치적 입김이 작용할 수 있는 여지가 대단히 크다는 데에 그 원인이 있을 것이다.

미국의 연방조정알선청(FMCS)이 독립성과 중립성, 전문성을 확보함으로써 노사의 신뢰성에 기반해 조정서비스의 획기적인 발전을 이루었다는 점은 우리나라 공무원 분쟁조정기관의 구성과 성격에 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

6. 사실조사 청문 도입

우리나라도 공무원 노사관계 조정에 사실조사 청문을 도입함으로써 노동쟁의의 조정을 진행하는 과정에서 자주적인 교섭을 촉진하고 조정안을 내는 조정에 있어서도 적절한 조정안을 내는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

미국의 공공부문 조정에서는 사실조사 청문이 조정과 구별되는 별도의 제도로 기능한다. 사실조사 청문은 공식적인 준사법적 절차이다. 이해관계자들이 참여할 뿐만 아니라 노사 당사자가 신청한 증인에 대한 심문이 이루어지며, 복잡한 분쟁 사안에 대해서는 전문가 의견을 검토하는 과정도 포함된다. 사실조사 청문이 매우 공식적인 과정을 거치는 것은 노사당사자에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 여론을 형성하고자 하는 목적을 지니고 있기 때문이다. 공무원 노동분쟁의 직접적 이해관계자인 주민은 실제로는 분쟁 사안에 대한 정보 부족 등으로 이해가 부족하다. 따라서 노동분쟁에 대한 합리적인 판단을 위해서는 분쟁 사안을 이해하기 위한 충분한 기회가 보장되어야 한다. 이로 인해 미국에서 활성화되고 있는 사실조사 청문은 재판 과정과 유사한 수준의 공식성을 띠고 있다.⁴⁶⁾

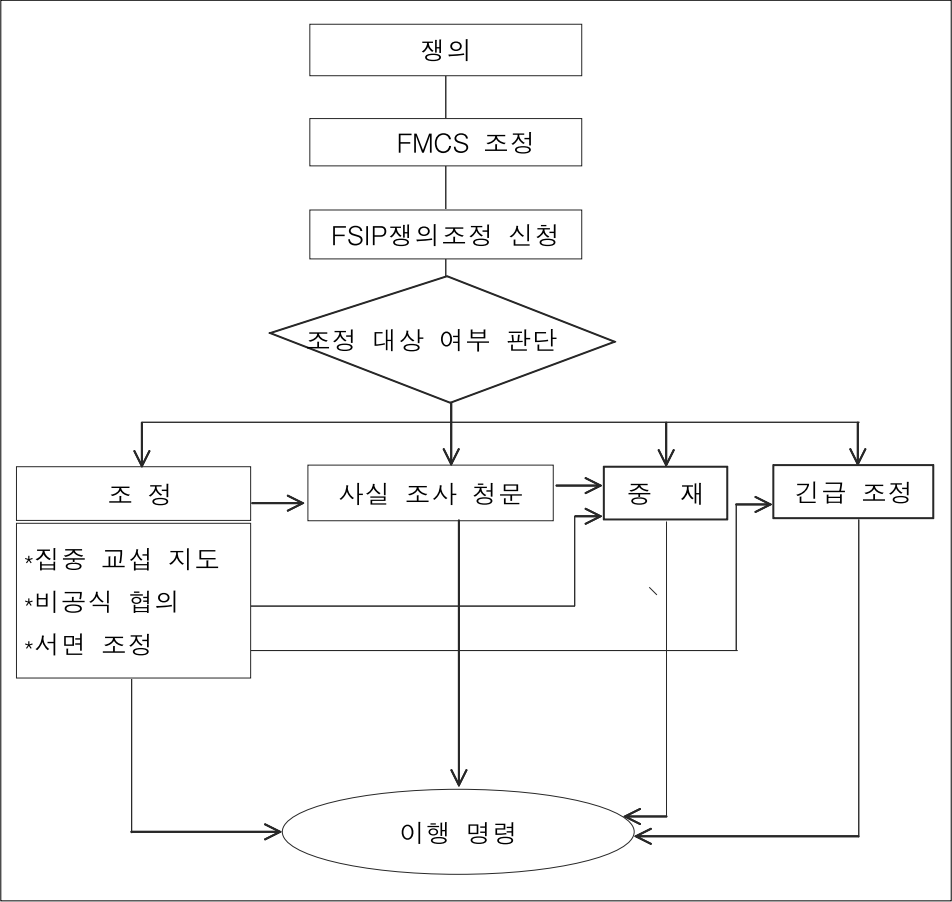
<참고> FLRA-FSIP-FMCS

45) 정재명·강여진, “공무원 노사분쟁조정제도의 효율적 운영방안에 관한 정책적 제언”, 「한국행정연구」 제18권 제2호, 2009, 51면.

46) 신은종·민현주, 「공무원노동관계 분쟁조정시스템에 관한 연구 : 미국의 경험을 중심으로」, 고용노동부 연구보고서, 2005, 114-115면.

연방정부 공무원 노사관계는 『1978년 공공행정개혁법, Title VII of the Civil Service Reform Act of 1978』에 의해 규율되며, 동 법에 의하여 교섭단위 결정 등 노사관계 업무를 전담하는 연방노사관계위원회(Federal Labor Relations Authority, FLRA)가 구성돼 있다. 이 위원회는 3인의 상근위원으로 구성되며 대통령이 상원의 추천과 동의를 받아 임명한다. 민간부문의 전국노사관계위원회(NLRB)와 유사하며 연방노사관계와 관련하여 교섭단위결정(조정), 부당노동행위심판, 분쟁조정 등의 임무를 수행한다.

〈연방정부 공무원 분쟁조정절차〉



연방공무원의 노동분쟁은 연방노사관계위원회 내에 구성돼 있는 연방분쟁조정위원회(Federal Service Impasses Panel, FSIP)에서 담당하고 있다. FSIP는 공공행정개혁법에 의해 최소 6인 이상의 위원으로 구성되도록 규정되며, 현재에는 위원장 1인과 6인의 위원 등 총 7명으로 구성돼 있다. 위원은 FLRA의 경우(상원의 추천과 동의 절차가 있음)와 달리 대통령이 직접 임명한다.

대통령은 공공행정개혁법에 따라 공공행정과 노사관계 관련 경험이나 지식이 풍부한 자 중에서 임명하며, 대개의 경우 FLRA의 추천에 따라 이루어지는 것으로 알려져 있다.

FSIP는 전체회의(Full Panel)의 만장일치를 통해 의사결정이 이루어지며, 위원들 중에서 사안에 따라 사실관계조사관 등으로 임명하여 분쟁업무를 처리토록 할 수 있다. FSIP는 분쟁조정관련 사무를 처리하기 위해 사무국을 두고 있다. FSIP는 쟁의가 발생한 경우, 자율적 해결(Voluntary Resolution)을 지원하거나 다양한 조정절차를 통해 분쟁을 해소하는 기능을 수행한다.

공공행정개혁법은 공무원 노사 간 분쟁 발생 시 FSIP의 조정에 앞서 연방조정알선청(FMCS)에 의한 조정전치주의를 규정하고 있다. 따라서 공무원 노사는 쟁의가 발생했을 경우 FSIP의 조력을 구하기 전에 반드시 FMCS의 조정을 거쳐야 한다(공공행정개혁법 7119 (a)). 조정이 실패할 경우 FSIP에 개입을 요청할 수 있다. FSIP는 분쟁사안에 대해 1) 관할범위 및 조정대상 여부 판단, 2) 자율교섭 재개의 필요성 검토 3) 조정서비스 제공 필요성 여부 4) 사실조사의 필요성 여부 5) 중재의 필요성 등을 검토하고 다양한 분쟁해결방식을 권고 또는 명령한다. 사안의 성격에 따라서는 조정과정을 생략하기도 하며 필요한 경우에는 긴급중재를 결정하기도 한다.

제4장 단체협약 대상사항 및 효력 개선방안

I. 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘교원노조법’)의 제.개정 과정

○ 1996년 김영삼 정부는 교육개혁, 사법개혁과 더불어 노사개혁을 위해 공무원과 교원의 단결권 문제를 포함한 노동법 전반에 걸친 개정사항을 논의하기 위해 노사관계개혁위원회(이하 ‘노개위’)를 설치

○ 그러나 교원의 노동기본권 보장 논의는 노사 당사자 간의 견해 대립으로 합의에 이르지 못하였고, 공익안도 입법화되는데 실패

- 정부는 노개위의 공익안을 기초로 노동조합이 아닌 교원단체의 복수화 허용을 주요 내용으로 하는 교육법 개정법률안 및 교원 지위 향상을 위한 특별법(이하 ‘교원지위법’) 개정법률안을 심의.확정하였으나 여러 단체의 반대로 폐기

○ 1998년 김대중 정부 하에서 노사정위원회는 1998. 2. 6. 노사정 대타협의 일환으로 교원의 노동조합 결성권을 보장되도록 1998년 정기국회에서 관련 법률의 개정을 추진하는 내용을 합의

○ 노사정 합의 내용⁴⁷⁾

☐ 입법체계

○ 교원노조 결성은 노동관계 특별법 제정을 통해 보장한다

☐ 조직체계

○ 광역 시.도 단위 또는 전국단위로 노조를 결성한다.

※ 광역 시.도 노조는 전국 단위의 연합단체를 조직하는 것이 가능함

※ 국립, 공립, 사립은 구분하지 않음

○ 복수노조는 허용한다.

※ 일반 단위사업장의 경우 복수노조는 2002년부터 허용

☐ 교섭구조

○ 국립.공립의 경우: 전국적 교섭은 교육부장관과, 광역 시.도 단위의 교섭은 교육감과 교

47) 김소영, “「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」의 쟁점과 과제”, 『노동법학』제9호, 한국노동법학회, 1999, 6-7쪽.

섭한다.

○ 사립합교의 경우: 사용자가 연합하여 교섭한다.

※ 국립, 공립, 사립을 불문하고 단위학교 차원에서는 교섭할 수 없다.

□ 단체교섭사항

○ 임금, 근무조건, 복지후생 등 경제적·사회적 지위 향상과 관련된 사항으로 한다.

□ 노동기본권보장의 범위

○ 단결권과 단체교섭권(단체협약 체결권 포함)을 인정한다.

○ 단, 법령, 예산, 조례 등에 의해 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 갖지 않으나 교육부장관, 시도 교육감 및 학교법인의 대표자는 그 내용이 이행될 수 있도록 노력하여야 한다.

□ 교섭창구 단일화

○ 복수노동일 경우 노동조합은 교섭창구 단일화하여 단체교섭을 요구하여야 한다.

○ 노동조합은 2002년 1월 1일 전까지 교섭창구를 자율적으로 단일화하되, 노동조합 및 노동관계조정법 부칙 제5조 제3항의 규정에 의해 교섭창구 단일화 방안이 마련되는 경우에는 2002년 1월부터 교원 노동조합도 이에 따른다.

○ 단체교섭 또는 단체협약 체결시 관계당사자는 국민여론 및 학부모의 의견을 수렴하여 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 한다.

□ 가입자격

○ 교원이라 함은 초·중·등 교육법 제19조에서 규정하고 있는 교원을 말한다(유치원 교사 포함, 대학 교수 제외)

○ 학교설립 경영자 또는 교원에 관한 사항에 대해 학교설립 경영자를 위하여 행동하는 자의 가입을 제한한다.

□ 전임자

○ 현행 노동조합 및 노동관계조정법에 따른다.

※ 노동조합 및 노동관계조정법 제24조

① 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우에는 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 노동조합의 업무에만 종사하는 자(이하 '전임자'라 한다)는 전임 기간 동안 사용자로부터 어떠한 급여도 지급받아서는 아니된다.

□ 교원 노동조합의 정치활동

○ 공직선거 및 선거부정방지법 제87조 단서의 규정은 교원노동조합에 대하여는 적용하지 아니한다.(정치활동 금지)

- 1999. 1. 29. 교원노조법이 1999. 7. 1.을 시행일로 하여 공포
 - 1989년 결성 이후 10여년간 불법단체로 있던 전국교원노동조합(이하 ‘전교조’)가 합법화
- 2013년 정부는 전교조 규약상 해직 교원을 조합원 유지 조항을 문제삼아 전교조에 ‘법상 노조아님’ 통보를 함으로써 법적 분쟁 지속
 - 대법원 전원합의체(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016두32992 판결)는 고용노동부장관의 법외노조 통보는 위법하다고 판단함
- 2018년 헌법재판소는 교원노조법의 적용대상을 초·중등교육법 제19조 제1항의 교원이라고 규정함으로써, 고등교육법에서 규율하는 대학교원들의 단결권을 인정하지 않는 교원노조법 제2조 본문은 헌법에 불합치한다고 결정(헌재 2018. 8. 30. 선고 2015헌가38 결정)
- 2020. 5. 20. 헌법재판소 결정 취지를 반영하고 노동기본권에 대한 보편적 국제기준이자 핵심 협약인 ILO 결사의 자유 협약(제87, 98호)을 비준하기 위해, 대학교원(2020. 5. 20. 개정)과 해직(퇴직) 교원(2021. 1. 5. 개정)이 노동조합 설립 또는 가입할 수 있도록 교원노조법 개정
 - 교원의 정의 규정을 개정하여 고등교육법상 교원의 노동조합 가입 및 설립을 허용(교원노조법 제2조 제3호), 다만 고등교육법에 의한 강사는 교원노조법의 적용이 배제된다는 점을 명확히 함(교원노조법 제2조 제3호 단서)
 - 조합원 자격은 노동조합의 규약으로 정하도록 하여 노동조합 가입 범위를 해직(퇴직)교원까지 확대함(교원노조법 제4조의2)
 - 대학교원의 경우 학교 단위로 근로조건 등이 결정된다는 점을 감안해 시·도 또는 전국단위 외에 개별 학교 단위로도 노동조합을 설립하고 단체교섭을 할 수 있도록 함(교원노조법 제4조 제2항 및 제6조 제1항 제2호)
 - 대학교원은 개별학교 단위에서도 노동조합 설립 및 교섭이 가능하다는 점과 공립대학의 경우 시·도지사가 설립·운영한다는 점을 감안해 기존의 교육부장관, 시·도 교육감, 사립학교 설립·경영자에 추가해 시·도지사(공립대학), 국공립학교의 장(국공립대학)도 단체교섭 및 단체협약의 당사자로 규정함(교원노조법 제6조 제1항 제2호). 이 경우 노동조합의 상대방인 교섭당사자가 다수라는 점을 감안해 노동조합이 교섭을 요구할 경우 교섭하려는 사항에 대한 권한을 가진 자에게 서면으로 교섭을 요구해야 한다는 조항을 신설함(교원노

조법 제6조 제2항)

- 교섭창구 단일화 규정을 신설함. 교육부장관, 사립학교 설립·경영자 등은 교섭 요구를 받은 경우 이를 공고해 관련된 노동조합이 교섭에 참여할 수 있도록 해야 하며(교원노조법 제6조 제5항), 교섭을 요구하는 노조가 둘 이상인 경우 교섭창구 단일화 요청을 할 수 있고, 교섭창구가 단일화되면 교섭에 응해야 함(교원노조법 제6조 제6항)
- 교섭창구단일화 절차의 구체적인 사항은 대통령령으로 위임되어 있고(교원노조법 제6조 제9항), 단체협약이 체결된 경우 그 유효기간 중에는 단체협약 체결에 참여하지 않은 노조가 교섭을 요구하더라도 교육부장관, 사립학교 설립·경영자 등은 거부할 수 있음(교원노조법 제6조 제7항)

- 2022. 6. 10. 노조전임자에 대한 봉급금지 규정을 삭제하고 근무시간면제를 허용하는 교원노조법 개정

II. 교원노조의 특성⁴⁸⁾

○ 공공부문 노동조합

- 국.공립 교원은 교육공무원으로서의 지위에 있고, 복무 및 근로조건이 관련 법령 및 예산에 의해 결정. 사립학교 교원은 사립학교법 제55조에 의해 국.공립교원의 복무 및 근로조건이 동일하게 적용, 정부가 사립학교의 재정 상당 부분을 지원하고 있고, 사립학교의 감독권한을 교육부 또는 교육청이 가지고 있음
- 공공부문 노동조합으로서의 특성을 가지는 교원노조는 단체교섭 및 단체협약, 쟁의행위 등에 대한 제한

○ 교육부문의 노동조합

- 교원은 근로자라는 지위와 학생을 지도.교육을 담당하는 스승이라는 이중적 지위를 있음
- 교원노조법이 단체협약을 체결함에 있어 국민여론 및 학부모의 의견수렴을 요구하는 것은 이러한 취지를 반영한 것으로 볼 수 있음

48) 이하의 내용은 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 112-113쪽; 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 III, 제2판, 박영사, 2023, 713-715쪽을 참조한 것임.

○ 교육정책의 전문가

- 교원은 교육정책에 대해 판단할 수 있는 교육전문가라는 점에서 교육정책을 단체교섭의 대상으로 포함시킬 수 있는 가능성이 존재

○ 교원의 다양성

- 국.공립 교원과 사립학교 교원 모두 교원노조에 포함되고, 교원노조는 초.중 등 이하 교원노조와 대학교원 노조로 구별
- 대학교원 노조는 헌법 제22조 제1항의 학문의 자유의 직접적인 기본권 주체성을 가진다는 점에서 초.중등 교원과는 차별화되는 측면이 있음을 고려할 필요 있음

III. 교원노조 단체교섭 및 단체협약 관련 현행 규정 및 다른 법률과의 관계

1. 현행 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘교원노조법’)상의 규정

○ 교원노조법 제6조 제1항에서는 “그 노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관한 사항”을 단체교섭 사항으로 규정

○ 한편, 교원노조법 제7조 제1항에서는 “단체협약의 내용 중 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지” 않는다고 규정

- 교육부장관, 시.도지사, 시.도 교육감, 국.공립학교의 장 및 사립학교 설립.경영자는 제1항에 따라 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니하는 내용에 대하여는 그 내용이 이행될 수 있도록 성실하게 노력하여야 함(교원노조법 제7조 제2항)

2. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’)과의 관계

○ 교원노조법은 노조법과의 관계에서 특별법으로서의 지위에 있음

- 노조법 제5조에서는 “다만, 공무원과 교원에 대하여는 따라 법률로 정한다”고 규정

- 교원노조법 제1조에서는 “이 법은 「국가공무원법」 제66조 제1항 및 「사립학교법」 제55조에도 불구하고 「노동조합 및 노동관계조정법」 제5조 제1항 단서에 따라 교원의 노동조합 설립에 관한 사항을 정하고 교원에 적용할 「노동조합 및 노동관계조정법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 한다”고 규정
- 이에 따라, 교원노조법에서 특례를 정하고 있는 사항에 대하여는 노조법의 규정이 적용되지만, 교원노조법에서 특례를 정하고 있는 사항에 대하여는 교원노조법이 적용(교원노조법 제14조 제1항)⁴⁹⁾
- 교원노조법에서는 교원노조의 설립, 단체교섭 및 단체협약, 노동쟁의에 관해 특례를 규정

IV. 현행 교원노조법상 단체교섭 대상

1. 단체교섭의 대상

- 단체교섭의 대상은 원칙적으로 ① 교섭 상대방에게 처분권한이 있는 사항, ② 집단적 성격을 가지고, ③ 교원의 근무 조건 등과 관련된 사항임⁵⁰⁾
- “노동조합에 관한 사항”으로는 노조 전임자에 관한 사항, 조합비 일괄공제에 관한 사항, 근무시간 중의 노동조합 활동에 관한 사항, 조합사무실 제공, 기관의 시설물 이용 및 홍보 등에 관한 사항이 포함됨⁵¹⁾
- 유니언 쉐프 조항은 교원노조법 제14조 제2항에서 적용이 배제되는 규정으로 열거하고 있기 때문에 단체교섭의 대상이 되지 아니함⁵²⁾
- “조합원의 임금.근무조건.후생복지 등 경제적.사회적 지위향상에 관한 사항”은 보수, 수당, 상여금 등에 관한 사항, 교육.훈련에 관한 사항, 정년에 관한 사항, 안전보건에 관한 사항, 근로시간, 휴게.휴일.휴가 등에 관한 사항,

49) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 711쪽.

50) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 138쪽.

51) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 138쪽.

52) 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 117쪽; 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 729쪽.

복지시설 등의 복리후생 등에 관한 사항이 포함됨⁵³⁾

2. 법령.조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용 또는 법령.조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용

- 경제적.사회적 지위에 관한 사항이지만 해당 사항이 법령.조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용 또는 법령.조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용인 경우에 단체교섭의 대상이 되는지 문제가 됨
 - 교원노조법 제7조 제1항 “법령.조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용 또는 법령.조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용”은 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는다고 하여 단체협약으로서의 효력이 없음을 규정하고 있을 뿐, 단체교섭 대상을 부인하는 취지로 이해되지는 않음
 - 교원노조법 제7조 제2항에서는 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니하는 내용에 대하여는 그 내용이 이행될 수 있도록 성실하게 노력해야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 교섭 대상에 포함된다고 판단됨⁵⁴⁾
- 다만, 합의된 내용이 법령.조례.예산 등에 저촉되는 경우 단체협약으로서의 효력은 인정되지 않음

3. 교육정책, 교육과정, 교육기관 및 교육행정기관의 관리.운영에 관한 사항

- 교육정책, 교육과정, 교육기관 및 교육행정기관의 관리.운영에 관한 사항이 단체교섭의 대상이 되는지에 대해 견해의 다툼이 있음⁵⁵⁾
 - 교육정책, 교육과정, 교육기관 및 교육행정기관의 관리.운영에 관한 사항은 관련 법령에 의해 행정기관이 권한과 책임을 가지고 집행하는 사항으로 국민의 학습권과 직접 관련이 있는 사항이므로 단체교섭 금지사항이라는 견해
 - 교원은 교육정책에 관한 전문가집단으로서 교육정책의 결정에 합리적이고 공정한 견해를 제시할 수 있으므로 교섭대상에 해당한다는 견해
 - 교원은 교육정책에 관한 전문가에 속하나 이와 동시에 근로자의 지위에 있고, 교육정책은 사용자의 결정권한에 속하는 사항으로 일반노조의 경영권의 경우와 마찬가지로 임의적 교섭사항이라는 견해

53) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 138쪽.

54) 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 117쪽.

55) 이에 대해 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 III, 제2판, 박영사, 2023, 730쪽 참조.

- 헌법재판소는 공무원노조법 제8조 제1항에 대해 합헌성을 인정
 - 공무원노조법 제8조 제1항에 대해, 헌법재판소는 “공무원노조의 비교섭대상은 정책결정에 관한 사항과 기관의 관리·운영에 관한 사항 중 그 자체가 공무를 제공하는 조건이 되는 사항을 제외한 사항이 될 것이다. 따라서 이 사건 규정 상의 ‘직접’의 의미가 범집행 기관의 자의적인 범집행을 초래할 정도로 불명확하다고 볼 수 없으므로 명확성원칙에 위반된다고 볼 수 없”고, “정책결정에 관한 사항이나 기관의 관리·운영 사항이 근무조건과 직접 관련되지 않을 때 이를 교섭대상에서 제외하도록 한 이유는, 이 사항들은 모두 국가 또는 지방자치단체가 행정책임주의 및 법치주의원칙에 따라 자신의 권한과 책임 하에 전권을 행사하여야 할 사항으로서 이를 교섭대상으로 한다면 행정책임주의 및 법치주의원칙에 반하게 되고, 설령 교섭대상으로 삼아 단체협약을 체결한다 하더라도 무효가 되어 교섭대상으로서의 의미를 가지지 못하기 때문이다. 이러한 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해서는 위 사항들을 교섭대상에서 제외하는 것이 부득이하므로 이 사건 규정이 과잉금지원칙에 위반된다고 볼 수 없다.”고 판시⁵⁶⁾
- 국.공립학교 교원은 국가공무원법 제2조 제2항 제1호에 따라 경력직 공무원 중 특정직 공무원의 하나로 분류되는 교육공무원에 해당하고, 사립학교 교원도 수행하는 업무가 국.공립교원과 크게 다르지 않는 등 공무원과 교원의 유사성에 비추어 교원의 경우에 공무원의 비교섭사항에 관한 사항이 유추 적용될 수 있다고 판단됨
 - 이에 따라, 헌법 등 관련 법령에 의거하여 행정기관이 법률적인 권한을 가지고 집행하는 교육정책·교육과정에 관한 사항, 국가 및 지방자치단체의 고유한 경영권에 관한 교육기관과 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항 등을 교섭사항으로 하는 단체교섭요구에 대해 사용자가 이를 거부하더라도 부당노동행위에 해당하지 않음⁵⁷⁾
- 한편, 공무원노조법이 “법령 등에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항과 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항”을 비교섭사항으로 규정(공무원노조법 제8조 제1항)하고 있는 것에 반해, 교원노조법은 이와 같은 규정을 두고 있지 않으므로 교섭이

56) 헌법재판소 2013.6.27. 선고, 2012헌바169 결정.

57) 노동법실무연구회(김흥준·전운구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 III, 제2판, 박영사, 2023, 731쪽

금지되는 것은 아님⁵⁸⁾

- 공무원노조법 제8조 제1항 단서 및 시행령 제4조는 “법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항”을 비교섭사항으로 열거·규정하고 있지만, 교원노조법은 비교섭사항에 관한 명시적으로 규정하고 있지 않음

공무원노조법 시행령 제4조(비교섭 사항) 법 제8조제1항 단서에 따른 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정책의 기획 또는 계획의 입안 등 정책결정에 관한 사항
2. 공무원의 채용·승진 및 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항
3. 기관의 조직 및 정원에 관한 사항
4. 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항
5. 행정기관이 당사자인 쟁송(불복신청을 포함한다)에 관한 사항
6. 기관의 관리·운영에 관한 그 밖의 사항

- 교육정책에 관한 사항 중 임금·근무조건·후생복지 등과 직접적으로 관련된 사항은 그 범위 내에서는 단체교섭의 대상이 됨⁵⁹⁾
 - 그러나 학생 급식에 관한 사항, 학부모 교육비 경감에 관한 사항, 외국인 이주 노동자 교육에 관한 사항 등 제3자에 관한 사항은 노동조합 및 조합원의 임금·근로조건·복리후생 등 경제적·사회적 지위 향상에 관한 사항에 해당한다고 볼 수 없음⁶⁰⁾
- 교원노조법은 공무원노조법과 달리 비교섭대상에 대해 규정하고 있지 않아 비교섭대상의 명문화가 필요한지 여부가 문제될 수 있음
- 이와 관련하여, 공무원노조법 비교섭대상 법률규정의 모호성 및 포괄성을 지적하면서 공무원노조법상의 단체교섭 대상을 교원노조법과 균형있게 맞춰야 한다는 견해가 있음⁶¹⁾
 - 이 견해에 따르면, 교원노조법과의 균형 차원에서 “공무원의 보수, 근무조

58) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 141쪽.

59) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 III, 제2판, 박영사, 2023, 731쪽.

60) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 151쪽

61) 신인수, “ILO핵심협약과 교사·공무원 노동기본권 보장을 위한 입법 과제”, 『ILO핵심협약에 부합하는 교원·공무원의 노동기본권 보장 방안』 국회토론회 자료집, 2019, 41쪽.

건, 후생복지 등 경제적 사회적·사회적 지위 향상”에 관하여 교섭권을 보장하는 방식으로 공무원노조법 제8조 제1항 본문을 개정하고, 제1항 단서의 비교섭사항은 포괄적이고 모호하게 규정되어 남용될 위험이 있으므로 삭제

- ILO 결사의 자유 위원회는 단체교섭의 주체 측면에서, ① 국가운영에 대한 권한이 없는 공무원의 경우 예산 또는 법령의 제약보다는 단체교섭이 우선되어야 함, ② 국가운영에 대한 권한이 있는 공무원은 제한이 가능하지만, 이 경우에도 i) 급여와 관련 상한과 하한을 정하는 것, ii) 예산 총액 범위 내에서 협의하도록 하는 것, iii) 교섭에 예산당국이 참여하는 것은 허용되어야 하고, 교섭대상과 관련하여 정책결정사항, 관리운영사항에 대한 명확한 개념 정의를 하고, 국가운영에 종사하지 않는 공무원에 대해서는 이러한 사항에 대해서도 교섭을 허용해야 한다는 입장으로 이해

- 현행 교원노조법의 해석상으로 교육정책, 교육과정, 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항에 대한 교섭요구는 사용자가 이에 응할 의무가 없고 이를 거부하더라도 부당노동행위에 해당하지 않는 것으로 해석되기 때문에 비교섭사항에 대한 규정을 마련할 필요는 없을 것으로 판단됨
- 공무원노조법과 같이 비교섭사항에 대해 규정하는 경우에도 “근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항”을 둘러싼 해석상의 논란이 발생할 수 있어 실익이 크지 않을 것으로 판단됨

4. 국민여론과 학부모의 의견 수렴

- 교원노조법 제6조 제8항의 규정에도 불구하고 국민여론 및 학부모 의견 수렴절차를 거치지 않은 채 단체협약이 체결된 경우에도 이를 거치지 않았다는 이유로 단체협약이 무효로 되는 것은 아님⁶²⁾

- 그럼에도 교원노조의 단체교섭에서는 교육기본권 실현을 위한 국민과 학부모의 여론을 반영할 필요성이 존재
- 교원노조법은 교원노조 관계 당사자가 단체교섭을 하거나 단체협약을 체결하는 경우에 국민여론과 학부모의 의견을 수렴하여 성실하게 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 그 권한 남용 금지를 규정(교원노조법 제6조 제8항)

62) 노동법실무연구회(김흥준·전운구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 III, 제2판, 박영사, 2023, 742쪽.

5. 교원노조의 단체교섭과 교원의 지위 향상 및 교육 활동 보호를 위한 특별법(이하 ‘교원지위법’)에 따른 교섭.협의를

- 교원지위법은 교육기본법에 의한 교원단체로 하여금 교원의 전문성 신장과 지위 향상을 위하여 교육감이나 교육부장관과 교섭.협의를 할 수 있게 하고, 이 경우 교육감 등에게 성실하게 교섭.협의를 응하고 합의된 사항을 시행하기 위한 노력을 부과하는 한편(교원지위법 제11조), 교원의 처우 개선, 근무조건 및 복지후생과 전문성 신장에 관한 사항을 교섭.협의를 사항으로 규정(교원지위법 제12조)

교원지위법 제12조(교섭·협의를 사항) 제11조제1항에 따른 교섭·협의를 교원의 처우 개선, 근무조건 및 복지후생과 전문성 신장에 관한 사항을 그 대상으로 한다. 다만, 교육과정과 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항은 교섭·협의를 대상이 될 수 없다.

- 교원지위법에 따른 교섭.협의를 노동관계법상의 단체교섭의 의미로 파악할 수 없으므로, 교원지위법에 따른 교섭.협의를 사항과 교원노조법상의 단체교섭 사항이 중복된다고 하더라도 교원지위법의 교섭.협의를와 교원노조법상의 단체교섭은 병렬적으로 존재하는 것으로 이해되어야 함⁶³⁾
 - 교원지위법은 교원단체를 적용대상으로 하고 있고, 교원단체는 전문직 단체로 노동조합과 구별됨

V. 교원노조 단체협약 대상의 효력

- 단체협약의 효력 문제는 단체교섭의 대상에도 영향을 미치게 됨
 - 단체협약이 체결되는 경우에도 그 효력이 부여되지 않는 경우에는 이를 단체교섭의 대상으로 할 실익이 크지 않기 때문임
- 교원노조가 체결한 단체협약은 일반노조가 체결한 단체협약과 동일한 법적 효력을 갖는 것이 원칙이나, 교원노조법은 단체협약의 효력과 관련하여 특칙을 규정하고 있음

63) 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 111쪽; 노동법 실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 713쪽.

- 단체협약의 내용 중 법령·조례·예산에 의해 규정되는 내용과 법령·조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약의 효력이 인정되지 않음(교원노조법 제7조 제1항)
 - 교원의 임금 등 근로조건은 법령에 의해 규정되거나 예산에 의해 결정되고 있어, 해당 사항에 대한 단체협약의 효력을 인정하는 경우 입법권과 예산권이 침해될 우려가 있기 때문임⁶⁴⁾
- 공무원노조법 제10조도 단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력 부인
 - 헌법재판소는 공무원노조법 규정에 대해 합헌성을 인정⁶⁵⁾

법령·조례·예산 등에 위배되는 내용에 대하여는 단체협약의 효력을 부정하고 있는바, 공무원의 경우 민간부문과 달리 근무조건的大部分은 헌법상 국민전체의 의사를 대표하는 국회에서 법률, 예산의 형태로 결정되는 것으로서, 그 범위 내에 속하는 한 정부와 공무원노동단체간의 자유로운 단체교섭에 의하여 결정될 사항이라 할 수 없다. 따라서 노사 간 합의로 체결된 단체협약이라 하더라도 법률·예산 및 그의 위임에 따르거나 그 집행을 위한 명령·규칙에 규정되는 내용보다 우선하는 효력을 인정할 수는 없으며, 조례는 지방의회가 제정하는 것으로 해당 지방자치단체와 그 공무원을 기속하므로, 단체협약에 대하여 조례에 우선하는 효력을 부여할 수도 없다(헌법재판소 2008. 12. 26. 선고 2005헌마871등 결정).

- 교원노조법 제7조와 관련하여 문제될 수 있는 법령으로는 국가공무원법, 교육기본법, 초·중등교육법, 사립학교법, 교육공무원법, 유아교육법, 지방교육자치에 관한 법률, 학교급식법, 학교보건법 및 이에 대한 시행령 및 시행규칙이 포함될 수 있음⁶⁶⁾
 - 교원노조법 제7조상의 조례에는 시·도지사 또는 교육감이 제정하여 시행하는 조례와 자치법규인 교육규칙이 포함⁶⁷⁾

64) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 743쪽.

65) 헌법재판소 2008. 12. 26. 선고 2005헌마871등 결정.

66) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 743쪽.

67) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 743쪽.

- 한편, 지방자치단체 장이 법령 또는 조례가 위임한 범위 내에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 제정한 규칙은 법령·조례에 해당하지는 않지만, 조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용으로 볼 수 있음⁶⁸⁾
- 한편, 법령·조례·예산에 관한 사항이라도 단체협약으로서의 효력이 전면 부인되서는 안되며, 법령 및 조례 등에서 사용자에게 단체교섭대상에 관한 재량적 결정권을 부여하고 있거나 확정된 예산의 집행에 있어 재량적 처분권이 인정되는 경우에는 그 효력을 인정하는 것이 타당하는 견해가 있음⁶⁹⁾
- 예컨대, 고등교육법 시행령 제6조가 대학 교원의 교수시간을 매주 9시간을 원칙으로 하면서도 학교의 장이 학칙으로 달리 정할 수 있도록 하고 있으므로 단체협약에서 교원의 교수시간을 달리 정할 수 있고, 전국단위 국공립학교 교원노조의 경우에는 교육부장관과의 교섭을 통해 교원의 근무조건을 정한 시행령이나 시행규칙을 변경하는 것이 가능하다고 함⁷⁰⁾
- 교원노조법은 비효력사항에 대해 성실히행의무를 규정하고 있음(교원노조법 제7조 제2항)
 - 이에 대해, 성실히행의무는 단체협약의 결과와 저촉되는 법령·조례 및 예산의 강제적 개폐의무를 부과하는 것은 아니지만, 이는 단순히 추상적·도덕적 의무만을 규정하는 것은 아니고, 사용자가 그 결과 여하를 불문하고 성실히 노력할 법적 의무를 부담하는 것으로 이해하는 견해가 있음⁷¹⁾
 - 교원노조법 시행령 제5조에 따르면, 교육부장관, 시·도지사, 시·도 교육감, 국·공립학교의 장 및 사립학교 설립·경영자는 법 제7조제1항에 따라 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는 단체협약 내용에 대한 이행 결과를 다음 교섭 시까지 교섭노동조합에 서면으로 알려야 함
- 법령·조례 등과 단체협약 효력 충돌 문제가 발생하는 경우 이를 해소하는 방안으로는 다음과 같은 경우를 생각해 볼 수 있음
 - ① 단체협약과 법령 등의 내용이 충돌하는 경우 법령 등에 우위적 효력을 인정하는 경우

68) 고용노동부, 교원 노사관계 업무 매뉴얼, 2021.9., 168쪽.

69) 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 122쪽.

70) 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 744쪽.

71) 이상윤, “교원노동조합의 단체교섭 대상”, 『노동법학』제10호, 한국노동법학회, 2000, 123쪽; 노동법실무연구회(김흥준·전윤구 집필부분), 노동조합 및 노동관계조정법 주해 Ⅲ, 제2판, 박영사, 2023, 744쪽.

- ② 단체협약과 법령 등의 내용이 충돌하는 경우 단체협약에 우선적 효력을 인정하여 단체협약에 의해 법령이 개폐되는 효력을 가지도록 하는 경우
- ③ 법령이 우선적 효력을 갖지만, 단체협약이 체결되는 경우에 입법자가 단체협약과 충돌하는 법령 등을 개정할 의무를 부여하는 경우

○ ILO 결사의 자유 위원회는 법령, 예산과 관련되는 것이라고 하더라도 협약 이행을 확보하기 위한 조치를 강구해야 한다는 입장

○ 일본의 2011년 제출되었던 국가공무원의 노동관계에 관한 법률(이하 ‘국공노법안’), 2012년 제출되었던 지방공무원의 노동관계에 관한 법률안(이하 ‘지공노법안’)은 단체협약 체결에 따라 당국에 일정한 조치를 강구할 의무가 발생하는 것으로 규정

- 법률의 제정·개폐를 요하는 사항에 대해 주임의 장관이 단체협약을 체결한 경우 내각은 신속히 해당 단체협약의 내용을 적절히 반영하기 위하여 필요한 법률안을 국회에 제출(국공노법안 제17조1항). 또한 국회에 제출된 법률안이 해당 국회 회기 중에 법률이 되지 않을 경우 단체협약은 자동으로 실효(동법안 제18조 1항 1호). 또한 해당 법률안이 수정된 법률이 된 경우 해당 단체협약은 해당 법률과 저촉되는 범위에서 그 효력을 잃음(동조 제2항)
- 조례의 제정·개폐를 요하는 사항에 대해 지방공공단체의 장 등이 단체협약을 체결한 경우 지방공공단체의 장은 신속하게 그 내용을 적절히 반영시키기 위하여 필요한 조례의 제·개폐와 관련된 의안을 해당 지방공공단체 의회에 부의하여 그 의결을 요구(지공노법안 제16조 제1항). 의안이 의회 회기 중에 조례가 되지 않은 경우, 그리고 의안이 수정되어 의결된 경우의 취급은 법률안의 경우와 같음(동법안 제17조 제1항 제1호, 제2항)
- 정령의 제정·개폐를 요하는 사항에 대하여 주임 장관이 단체협약을 체결한 경우 내각은 신속하게 그 내용을 적절히 반영하기 위하여 필요한 정령의 제정·개폐(국공노법안 제17조 2항). 내각부령·성령 등의 제정·개폐를 요하는 사항 등에 대하여 해당 사항에 관한 단체교섭 당국(주임 장관, 각 부처의 장 또는 그 위임을 받은 보조기관)이 단체협약을 체결한 경우 해당 당국은 신속하게 그 내용을 적절히 반영하기 위하여 필요한 내각부령·성령의 제정·개폐 또는 근무조건의 결정·변경(동조 제3항 및 제4항)
- 지방공공단체의 규칙·규정의 개폐를 요하는 사항에 대하여 해당 사항에 관한 단체교섭당국(지방공공단체의 장 등)이 단체협약을 체결한 경우 해당 당국은 신속하게 그 내용을 적절히 반영하기 위하여 필요한 규칙·규정의 제정·

개폐를 위한 조치를 강구(지공노법안 제16조 제2항). 법령·조례·규칙·규정에 따라 지방공공단체의 장 등 또는 그 위임을 받은 지방공무원 등(보조기관)이 정하는 사항에 대하여 해당 사항에 관한 단체교섭당국(지방공공단체의 장 등 또는 그 위임을 받은 보조기관)이 단체협약을 체결한 경우 해당 당국은 신속하게 그 내용을 적절히 반영하기 위하여 필요한 근무 조건의 결정·변경(동조 제3항)

- 위 사항 이외의 사항에 대하여 해당 사항에 관한 단체교섭 당국(해당 사항에 대하여 적법하게 관리하거나 결정할 수 있는 자)이 단체협약을 체결한 경우 해당 당국은 신속하게 그 내용을 실시하기 위하여 필요한 조치를 강구(국공노법안 제17조 제5항, 지공노법안 제16조 제4항)
- 국공노법안과 지공노법안은 법규명령이나 행정규칙과 같은 행정입법과 관련된 사항에 대해 통일적 규율을 중시하면서 협약에 의한 근무조건 결정시스템의 실질을 갖춘 제도를 도입하려고 한 것으로 평가

제5장 근로시간 면제자의 복무

I. 노조전임자의 복무

1. 공무원

2022년 6월 개정 공무원노조법 제7조 제1항은 “공무원은 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사할 수 있다.” 라고 규정하고, 동조 제2항은 “제1항에 따른 동의를 받아 노동조합의 업무에만 종사하는 사람(이하 “전임자”(專任者)라 한다)에 대하여는 그 기간 중 「국가공무원법」 제71조 또는 「지방공무원법」 제63조에 따라 휴직명령을 하여야 한다.” 라고 규정하였다.

노조 전임자는 임용권자의 휴직명령에 따라 근무의무에서 해방되어 있으므로 복무와 관련한 출근의무는 적용되지 않는 것으로 해석된다. 다만 노조 전임자는 공무원으로서의 신분상 지위는 그대로 유지하므로 국공법 및 지공법상 신분상 의무인 품위유지의무(국공법 제63조, 지공법 제55조), 영리업무 및 겸직 금지(국공법 제64조, 지공법 제56조), 정치운동 금지(국공법 제65조, 지공법 제57조), 집단행위 금지(국공법 제66조, 지공법 제58조) 등을 준수하여야 한다.⁷²⁾ 다만 복종의무(국공법 제57조, 지공법 제49조)에 대해서 대법원은 “공무원노조법에 의해 공무원노조의 정당한 활동은 보장되므로 상관의 노조 전임자에 대한 직무상 명령이 노동조합의 정당한 활동 범위 내에 속하는 사항을 대상으로 하는 경우에는 그 직무상 명령을 발령할 필요가 있다는 등의 특별한 사정이 있을 때에 한하여 복종의무를 발생시키는 유효한 직무상 명령에 해당한다” 고 보았다.⁷³⁾

공무원노조법 제7조는 단체협약과의 관계에서도 준수되어야 하므로 단체협약에서 전임자에 관한 규정을 두었다 하더라도 별도로 임용권자의 동의를 받는 절차를 거쳐야 할 것으로 해석된다. 다만 임용권자가 단체협약을 통해 전임자에 대한 구체적 합의를 했음에도 불구하고 정당한 이유 없이 허가나 동의를 하지 않는 행위는 단체협약 위반에 해당하는 것은 물론 경우에 따라서는 부당노동행위가 될 수 있다.⁷⁴⁾ 임용권자에 대해서는 국가공무원법이 정

72) 노동법실무연구회, 노동조합및노동관계조정법 주해 III(2판), 교원노조법(김흥준·이효은 집필), 608쪽; 권오성, 공무원 근로시간 면제 제도의 쟁점(2023.2.23. 공무원노사관계위원회 발표자료), 17쪽

73) 대법원 2013.9.12. 선고 2011두20079

74) 노동법실무연구회, 앞의 책, 724쪽

하고 있다. 이에 따르면 행정기관 소속 5급 이상 공무원 및 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원에 대해서는 대통령이 임용하고 그 외의 공무원에 대해서는 공무원이 속하는 소속 장관이 모든 임용권을 가진다(국가공무원법 제32조 제1항 내지 제2항). 다만 대통령은 동법 및 공무원임용령에 따라 그 임용권의 일부를 소속 장관에게 위임할 수 있고, 소속 장관은 그 임용권의 일부와 대통령으로부터 위임받은 임용권의 일부를 그 보조기관 또는 소속기관의 장에게 위임하거나 재위임할 수 있다(국공법 제32조 제3항). 국회, 법원, 헌법재판소 소속 공무원은 각각의 장이 임용하되, 그 임용권의 일부를 소속기관의 장에게 위임할 수 있도록 하고 있다(국공법 제32조 제4항 내지 제6항). 다만 선거관리위원회는 5급 이상은 위원장이, 6급 이하는 사무총장이 임용하는데 각각 산하에 위임할 수 있도록 한 점은 동일하다(국공법 제32조 제7항). 지방공무원의 경우에 임용권자는 지방자치단체의 장(시·도 교육감 포함) 및 지방의회의 의장이다(지공법 제6조 제1항). 위임이 가능한 것은 국가공무원법과 유사하다.

한편 2022년 6월 개정 공무원노조법은 “국가와 지방자치단체는 전임자에게 그 전임기간 중 보수를 지급하여서는 아니 된다.” 라는 현행법 제7조 제3항을 삭제하였다. 그러나 동 제3항이 삭제되었다고 해서 봉급이나 수당과 관련하여 급여상 대우에서 실제로 크게 달라질 것은 없다. 다만 전년도 업무실적의 평가 결과를 반영하여 지급되는 급여의 연간 금액인 성과연봉은 당해 년도에 휴직자인 노조전임자에게도 지급될 수는 있다고 보인다.⁷⁵⁾

공무원노조에 대한 근로시간면제제도와 관련하여, 면제시간의 사용주체에 공무원노조의 ‘노조전임자’가 포함되는지가 문제된다. 2022년 개정 공무원노조법에서 “국가와 지방자치단체는 전임자에게 그 전임기간 중 보수를 지급하여서는 아니 된다.” 라는 구법 제7조 제3항을 삭제한 점, 2022년 개정법 제7조의2 제1항에서 근무시간면제의 사용주체를 ‘공무원’으로 규정하고 있는 점, 개정 노조법 제24조도 “사용자 또는 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 노동조합의 업무에 종사할 수 있다.” 라고 규정하고 있어 ‘반전임’ 등의 방식을 배제하지 않는 것으로 해석된다는 점을 고려할 때, 공무원노조에 대한 근로시간면제제도의 사용주체는 동법 제7조의 노조전임자를 포함한다는 견해⁷⁶⁾가 있다. 그러나 공무원노조법은 노조법 제24조의 적용을 배제하고 있는 동시에 노조전임

75) 공무원보수규정 제47조 제4항 : ④ 제1항 및 제2항에 규정되지 아니한 휴직의 경우에는 연봉(성과연봉은 제외한다)을 지급하지 아니한다.

76) 권오성, 앞의 발표문, 19쪽 및 21쪽

자는 노동조합으로부터 급여를 지급받는다고 명시하고 있는 점(제17조 제3항 및 제7조 제1항), 노조전임자에 대해서는 국가공무원법 제71조 제1항 6호에 따라 휴직명령을 하도록 되어 있는 점(공무원노조법 제7조 제2항), 대통령령이긴 하지만 공무원보수규정 제28조(휴직기간 중의 봉급 감액)이나 제47조(휴직기간 중의 연봉 감액)에 따르면 공무상 질병 또는 부상, 혹은 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때와 같은 일정한 경우 외에는 봉급이나 연봉을 지급하지 않도록 정하고 있기 때문에 노조전임자는 지급대상이 아니라는 점 등을 종합하면 노조전임자는 원칙적으로 근무시간면제 대상이 되지 않는다. 따라서 반전임의 경우에는 연간 일정기간(예컨대 1년 중 6개월씩) 현업의 근로시간 면제자와 무급 노조전임자를 번갈아 수행하는 경우만이 가능하다고 생각한다. 휴직자인 노조전임자에게 근무시간 면제로서 단체협약으로 급여를 지급하는 내용을 체결하면 이 부분은 법령에 관한 것은 단체협약으로서 효력이 없도록 정한 공무원노조법 제10조(단체협약의 효력) 제1항에도 어긋난다. 실제로 국가공무원법 제43조 제1항에 따르면 공무원이 제71조제1항 제6호, 제71조제2항 또는 제73조의2에 따라 6개월 이상 휴직하면 휴직일부터 그 휴직자의 직급·직위 또는 상당 계급에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있다.”고 규정하고 있기 때문에 반전임은 최소한 6월 이상 연속하여 노조전임자로 활동해야 한다.

2. 교원

교원노조법 제5조에 따르면 교원도 노동조합의 전임자로 종사하기 위해서는 임용권자의 동의⁷⁷⁾를 얻어야 한다. 국립학교·공립학교의 경우는 교육부장관이나 시·도교육감 또는 시·도지사, 사립학교는 재단 등 임용권자의 동의를 받아야 한다. 이때 국·공립 초·중등 이하 학교의 교장·교감·원감·수석교사 및 교사의 경우와 국립대 조교수의 경우에는 교육부장관이 임용권자이고 국립대 교수·부교수의 경우는 대통령이 임용권자이며(교육공무원법 제25조), 공립대학의 경우에는 교수·부교수·조교수 모두 지방자치단체의 장이 임용권자이다(교육공무원법 제55조). 그러나 대통령과 교육부장관의 임용권은 다시 교육공무원법 제33조 및 교육공무원임용령 제3조 및 제3조의2에 따라 최종적으로 시·도교육감, 대학의 장과 해당 초·중등학교의 장에게 각각 위임되어 있다. 교육부의 「교원노조 전임자 허가지침」⁷⁸⁾은 전임기간은 재직

77) 구 교원노조법에서는 임용권자의 허가를 받도록 하고 있었으나 2022. 6. 10. 개정된 교원노조법 제5조는 임용권자의 동의를 받도록 하고 있다. 임용권자의 허가이든 동의이든 간에 실질상의 차이는 없는 것으로 보인다.

기간 중 통산 6년 이내에서만 허가한다.

공무원노조와 마찬가지로 교원노조법 제5조에 따라 단체협약에서 전임자에 관한 규정을 두었다 하더라도 별도로 임용권자의 동의를 받는 절차를 거쳐야 하는 것으로 해석된다. 다만 임용권자가 단체협약을 통해 전임자에 대한 구체적 합의를 했음에도 불구하고 정당한 이유 없이 허가나 동의를 하지 않는 행위는 단체협약 위반에 해당하는 것은 물론 경우에 따라서는 부당노동행위가 될 수 있다.

한편 2022. 6. 10. 개정된 교원노조법 5조는, 노조전임자는 노동조합으로부터 급여를 지급받는다고 명시하는 대신에 봉급을 받지 못한다는 3항을 삭제하였다(시행일 2023. 12. 11.). 국립·공립학교 교원으로서 휴직명령을 받은 것으로 보는 노조전임자는 처음부터 휴직기간 봉급의 일부(감액)지급 대상이 되지 못하므로(공무원보수규정 제28조 4항), 공무원과 마찬가지로 3항이 삭제되었다고 해서 봉급이나 수당과 관련하여 급여상 대우에서 실제로 크게 달라질 것은 없다.⁷⁹⁾ 반면에 공무원보수규정이나 공무원수당 등에 관한 규정의 적용을 받지 않는, 사립학교, 특히 사립대학 교원인 전임자의 경우에는 조금 달리 볼 수도 있다. 즉, 종전 제3항의 입법취지가 전임자에 대한 일체의 급여지급을 금지하는 것으로 엄격하게 해석했던 입장에서는 3항 봉급 금지의 삭제는 전임자 금품지급에서 다소간 유연한 해석을 가능하게 한다는 것이다. 예컨대 봉급을 구성하는 항목과 유사한 특정수당(연구비나 연구장려금)을 전임자에게 지급하도록 단체협약에서 정했더라도 그 자체만으로 법률위반이 되지는 않을 뿐더러 그 금액이 크지 않은 이상 경비원조의 부당노동행위라고 보기는 어려울 것이다.

II. 근무시간면제자의 복무

1. 공무원

공무원은 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우에는 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 교섭상대방과의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업

78) 2021년 교원노조 전임자 허가지침.

79) 공무원보수규정 47조 4항

무를 할 수 있다(공무원노조법 제7조의2). 특히 후자의 노동조합의 유지·관리업무와 관련해서는 ‘근로자의 단결권 행사와 관련된 일체의 노동활동’으로 이해되며 광범위한 활동 영역이 이에 포함될 수 있을 것이다.⁸⁰⁾

그러나 공무원의 경우 노동조합 활동을 할 때에도 다른 법령(복무규정 등 공무원법령 포함)을 준수해야 하고, 법령의 뒷받침 없이 단체협약만으로 허용하는 데는 한계가 있다.⁸¹⁾ 예컨대 공무원노조법 제3조(노동조합 활동의 보장 및 한계) 제2항⁸²⁾, 제10조(단체협약의 효력) 제1항⁸³⁾ 등에 따르면 공무원은 노동조합 활동을 할 때 국공법 제66조와 지공법 제58조를 제외하고는 여전히 법령을 준수해야 하는데 노조전임자가 아닌 근무시간 면제자가 근무시간 중 조합활동을 위한 법적 근거가 명확하지 않은 것이 현실이다.⁸⁴⁾

가령 현행 국가공무원 복무규정 제19조 제11호⁸⁵⁾는 단체교섭 및 협약체결 참여, 연 1회 대의원대회 참석에 한해 ‘공가’로 보장하도록 하고 있으므로 근무시간 면제자의 활동을 제약하거나 상충할 수 있다. 왜냐하면 근무시간 면제의 목적 중 하나가 단체교섭인데 교섭위원의 교섭에 대해서는 제한 없는 공가처리가 가능하고 이는 근무시간 면제한도에 포함시키지 않을 수 있다는 점, 따라서 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보 공개(제7조의3)를 위한 산출과 일치하지 않을 가능성이 있는 등 사후 불일치의 원인이 될 수 있다는 점에서 조합원의 근로시간 면제를 별도로 반영하는 복무형태를 별도로 반영하는 시스템을 구축⁸⁶⁾하는 등 ‘공무원

80) 권오성, 앞의 발표문, 21-23쪽

81) 이재용, 공무원·교원의 근무시간 면제 제도 도입에 따른 인사·복무관련 쟁점 - 우정공무원과 공무원의 경험과 사례를 중심으로 -, 7쪽

82) 제3조 제2항 공무원은 노동조합 활동을 할 때 다른 법령에서 규정하는 공무원의 의무에 반하는 행위를 하여서는 아니 된다.

83) 제10조 제1항 제9조에 따라 체결된 단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니한다.

84) 공무원직장협의회법 제5조의2는 협의회등과 기관장과의 협의와 협의회 또는 연합협의회의 대표자와 협의위원장 간 회의(분기별 1회 한정), 협의회 대표자와 연합협의회 대표자 간 회의(매년 2회 한정)의 경우를 제외하고는 협의회등의 활동은 근무시간외에 수행하여야 한다고 명시하고 있다.

85) 국가공무원 복무규정 제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인해야 한다. (1호 내지 10호 및 제12호 내지 제13호 생략)

11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때

86) 同旨: 이재용, 앞의 발표문, 2쪽

복무규정'을 공무원노조법의 취지에 맞춰 개정할 필요가 있다. 예컨대 국가공무원법의 성실의무(56조), 복종의 의무(57조), 직장이탈 금지(58조), 겸직금지 의무(64조)와 상충하지 않도록 공무원의 노동조합활동에 대한 특별한 규정을 별도로 마련할 필요가 있다고 보인다.

다만 생각해 볼 것이 비록 공무원노조법 제10조(단체협약의 효력)에도 불구하고 국가공무원 복무규정은 대통령령으로서 그 개정이 법률보다 좀 더 용이하다는 점에서 공무원의 복무와 관련된 각 대통령령과 부령의 개정이 교섭의 대상이 될 수 있다는 점이다. 단협으로서의 효력을 가지지 아니하더라도 그 내용이 이행될 수 있도록 성실하게 노력해야 하기 때문이다(제10조 제1항 및 제2항). 이 점이 사기업체 노동조합이나 사립학교 교원노조의 교섭과 큰 차이를 보인다.⁸⁷⁾

2. 교원

2022. 6. 10. 개정 교원노조법(시행 2023.12.11.)의 주된 내용 중 하나는, 제5조의2 신설을 통해 단체협약으로 정하거나 임용권자가 동의하는 경우에는 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 교섭 상대방과의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 등 교원노조법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있도록 한 것이다(제5조의2 제1항).

그런데 근무시간 면제제도를 적극적으로 활용해서 근무시간 중 상당부분을 면제받을 수 있다면 노동조합의 업무에만 종사할 수 있는 제5조의 노조전임자의 신분과 크게 다를 바 없으면서도 보수는 지급받을 수 있는 장점이 있다. 따라서 대학교원은 물론, 휴직상태가 상대적으로 불리한 측면이 없지 않은 초·중등교원의 경우에도 다른 조건이 동일하다면 노조전임자 보다는 근무시간면제를 선호할 수밖에 없다. 이런 장점이 있기 때문에 개별 학교 단위에서 설립된 대학교원 노조와 초·중등 교원노조의 지회장 등 집행부나 조합원은 근무시간 면제방식을 적극적으로 활용하게 될 것이다.

그러나 전국적 혹은 적어도 시·도 단위 광역차원에서 활동해야 하는, - 출근의무나 복무상 별도의 보고의무를 피하고 싶은 - 전국단위 또는 시·도단위의 초·중등학교 교원노조의 임원에게는 휴직으로 취급되는 노동조합 전임 방식도 여전히 의미가 있다.⁸⁸⁾ 여기에서 교원노조법 제5조의 실익을 찾

87) 최근 교육부는 고등교육법 시행령상의 매주 9시간 원칙 규정을 삭제한다고 발표한 배경에는 교육부장관과 국공립대교수노조 사이에 이루어진 단체교섭도 일정하게 거론되고 있다.

88) 노조법과 달리 교원노조법은 노조전임자(제5조)와 근무시간면제자(제5조의2)를 법조문상

을 수 있다.

이처럼 근무시간면제나 노조전임 중에서 무엇을 선택하고 적극적으로 활용할 것인지는 교원노조의 조직형태, 교섭구조·범위 등 구체적 사정에 따라 달라질 것이다. 나아가 대학교원과 초·중등 교원의 근무형태가 다른 탓에 노조전임이 아닌 근무시간 면제의 구체적인 유형과 양상은 양자 사이에서 달리 나타난다. 즉, 시업 및 종업시각의 통제를 받는 초·중등 교원의 경우에는 오로지 근무시간 자체의 면제로 나타나지만 대학 교원의 근무시간 면제는 대체로 교수시간(강의책임시수)의 전부 또는 일부 감면 형태로 나타나게 된다.

한편 교원노조법 제14조는 부당노동행위에 관한 노조법 제81조의 규정 중 제81조 제1항 제2호 단서(유니온 쉘 인정)만 제외한 채 나머지 부분은 그대로 적용된다. 따라서 노조전임자가 아닌 대학교원 노조의 임원 등 집행부⁸⁹⁾에 대한 강의책임시수 면제나 감면이 고등교육법 시행령에 위반되는지 여부이다. 그러나 이와 관련해서는 논란의 여지가 크지 않다. 즉, 고등교육법 시행령 제6조 제1항⁹⁰⁾은 교원의 교수시간은 매주 9시간을 ‘원칙’으로 한다고 규정하고 있지만 곧바로 같은 항 단서를 통해 학교의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학칙으로 다르게 정할 수 있다고 규정하고 있기 때문에 이 규정만으로 책임시수 감면이 위법하다는 판단을 내릴 수 없다. 시행령 제6조 제1항은 강행규정이 아니라 임의규정일 뿐이며 교수시간을 정한 학칙은 적어도 그 부분과 관련해서는 근무조건을 정한 것으로서 그 성질을 취업규칙으로 보아야 하기 때문이다. 또한 최근 교육부는 고등교육법 시행령상의 매주 9시간 원칙 규정을 삭제한다고 발표한 바 있으므로 개정 이후에는 더욱 문제될 것이 없을 것이다.

구분하고 있는데 그 구별의 실익을 찾는다면 이처럼 전국 또는 시·도 단위 노동조합의 전 임활동에서 찾을 수 있다.

89) 대학교원은 강의시간의 구속을 받을 뿐 일반적인 시업시각과 종업시각의 통제를 받지 않기 때문에 대학교원 노조의 집행부, 특히 개별 학교 단위의 대학교원 노조 집행부가 전임자로서 노동조합의 업무에만 종사할 실익은 그다지 크지 않다. 따라서 이들 집행부에 대한 근로시간 면제란 일반 보직교원과 같이 강의책임시수의 일부감축으로 나타날 수 있다.

90) 시행령 제6조(교원 등의 교수시간) ① 대학·산업대학·교육대학 및 전문대학의 교원(학교의 장과 강사는 제외한다)의 교수시간은 매 학년도 30주를 기준으로 매주 9시간을 원칙으로 한다. 다만, 학교의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학칙으로 다르게 정할 수 있다.

III. 대학교원에 대한 근무시간면제 규제의 문제점

현행 교원노조법은 유치원·초·중등 교원을 대학교원과 구분하지 않고 일률적으로 규율하고 있다. 헌법재판소의 헌법불합치 결정으로 고등교육법상 교원까지 포함한 교원노조법 2020. 6. 9. 급히 개정되는 과정에서 대학교원의 특수성을 충분히 검토하지 못한 점에서 기인한다. 그런데 교원노조법 제6조 제1항은 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 이때 경제적·사회적 지위 향상에 대한 해석은 단순히 노조법 제2조 제4호의 노동조합의 정의와는 달리 헌법이 보장하는 대학교원의 기본권 보장특성이 충분히 고려되어 해석될 필요가 있다. 그 기본권 보장내용이란 무엇보다도 대학교원이 헌법 제22조 제1항 학문의 자유의 대표적 향유자이자 헌법 제31조 제4항 대학의 자율성 보장의 대상이라는 점이다. 따라서 대학교원의 경제적·사회적 지위 향상에는 이와 직간접적으로 관련한 다양한 요구가 포함될 수 있다.

헌법재판소도 대학교원과 초중등교원의 특성이 다르다는 사실을 인정하고 있는데, 2009년 시국선언에 참여하였다는 이유로 징계처분을 받은 국립·공립 초·중·고등학교에 재직하고 있는 교사들(당시 전교조 간부)이 구 국가공무원법 제66조 1항 중 ‘집단행위’ 부분과 구 교원노조법 제3조 중 ‘일체의 정치활동’ 부분에 대하여 헌법소원심판을 청구한 사건⁹¹⁾에서 대학교원단체와의 평등원칙위반 여부와 관련한 실시에서 헌법재판소는 “초·중등학교의 교육은 일반적으로 승인된 기초적인 지식의 전달에 중점이 있는 데 비하여, 대학 교육은 학문의 연구·활동과 교수기능을 유기적으로 결합하여 학문의 발전과 피교육자인 대학생들에 대한 교육의 질을 높이는 데 중점이 있고(헌재 2004. 3. 25. 2001헌마710; 헌재 2014. 3. 27. 2011헌마42 참조), 초·중등교육의 경우에는 교원의 영향력이 절대적인 성장과정의 초·중·고등학생이 그 교육대상인 반면, 대학교육의 대상은 어느 정도 판단능력을 갖추고 자신의 행동에 대해 스스로 책임질 수 있는 대학생이라는 점에서 양자 사이에는 차이가 있다. 이와 같은 교육의 내용과 대상의 상이성에 연유하여 교원의 정치적 경향성에 별다른 영향을 받지 아니하는 이들을 교육하는 대학교원단체에게는 정치활동을 제한하지 않고, 교원의 정치적 경향성에 민감하게 영향을 받는 이들을 교육하는 초·중등학교 교원노조에 대해서만 정치

91) 헌재 2014. 8. 28. 2011헌바32 등. 同旨 : 헌재 2020. 4. 23. 2018헌마551 결정

활동을 금지하는 것은 불합리한 차별이라고 볼 수 없다.” 고 한 바 있다.

나아가 대학교원의 노동조합 설립을 허용한 노동조합 및 노동관계조정법 제 5조 단서 등 위헌제청 사건⁹²⁾에서 헌법불합치 결정을 내린 헌법재판소는 그 결정문에서 “초·중등교원은 의무교육의 주체로서 의무교육성, 표준성 등을 특징으로 하는 반면, 대학 교원은 헌법에서 보장하는 대학의 자율성 및 학문의 주체가 된다. 그러나 대학의 자율성 보장이나 학칙에 의한 교수협의회 등은 연구와 교육에 관한 중요한 의사결정 과정에 대학 구성원들이 참여할 수 있도록 하는 제도라는 점에서 그 취지가 있는 것이고, 단지 위와 같은 제도가 있다는 이유만으로 교육공무원인 대학 교원의 임금, 근무조건, 후생복지 등 교원의 경제적·사회적 지위향상을 위한 단결의 필요성을 전면적으로 부인하는 것이 합리화 되지는 않는다.” 고 하였다.

결국 대학교원은 초중등교원과는 달리 학문의 자유 및 대학자치의 기본권 주체성을 갖는 동시에 단결권의 기본권 주체성을 갖는 이중적인 지위를 가진다고 할 수 있다. 헌법재판소 결정에 의하면 양자는 상호대립적이거나 배척관계가 아님을 알 수 있다. 이 점이 대학교원의 경제적·사회적 지위 향상의 구체적 내용을 해석하고 판단함에 있어서는 헌법상 보장된 기본권의 내용을 고려하여 헌법합치적 해석을 요구하는 통로라고 말할 수 있다(공무원노동조합에는 이에 대한 명시적 표현이 없다). 대학교원은 헌법 제31조 제5항 학생의 학습권 측면에서도 교육 대상이 성인인 점이 초중등교원과 차이가 있고, 헌법 제22조의 학문의 자유, 헌법 제31조 제4항의 대학의 자치를 향유하는 기본권 주체라는 점을 고려하면 초중등 교원과는 다른 해석이 가능하다. 즉 기본권 상호간 규범조화적 해석의 견지에서 초중등 교원에 대한 규율방식을 대학교원에게 그대로 적용할 수는 없다.

사립대학 교수노조의 근무시간 면제제도에 대한 통제도 마찬가지이다. 대학교원노조의 전임자가 아닌 이상 그 책임시수 감면은 교섭 및 조정의 대상으로서 부당노동행위가 되기 어렵고 단체협약에 따라 제공될 수 있는 편의제공의 일환에 불과하다. 요컨대 사립대학교원에 대한 근무시간 면제는 법률에 의한 통제 대상이 아님에도 불구하고 초중등교원과 동일하게 근무시간 면제를 규정한 것은 과잉침해로 보인다. 대학교원에 대한 근무시간 면제제도의 시행은 현실성도 떨어진다. 가령 비정년트랙 대학교원 중 연구전담 교원이 주도하는 노동조합 설립이나 가입의 경우에는 연구논문업적의 경감이 중요하지, 근무시간 자체에 대한 면제는 비효과성이 제기된다. 더구나 정부로부

92) 헌재 2018. 8. 30. 2015헌가38 결정

터 아무런 경상비 지원도 받지 않는 대부분의 사립대학에서 교원노조 면제자에 대한 근무시간 면제 부과현황에 대한 정보공개의무를 부담하는 것에 대해서도 헌법적 의문이 제기될 수밖에 없다.

IV. 근무시간 면제자 복무관리 주체와 권한

단체협약에서 노동조합 전임자가 인정되었더라도 별도로 임용권자의 동의를 얻어야 하는 것과 비슷하게 근무시간 면제도 복무관리 주체의 승인이 필요하다. 이때 국가공무원의 경우에 복무관리 주체는 국가공무원법과 국가공무원 복무규정에 따라 결정되는데, 최종적인 복무관리주체는 중앙행정기관의 장이 되고 이들이 공무원 복무의 실태점검도 한다고 보겠지만(국가공무원 복무규정 제8조의2), 실제 개인별 근무상황부를 통한 복무관리는 산하 각급기관의 장 또는 부서장(실·국·과장)이 담당한다.⁹³⁾ 국가공무원법 제58조⁹⁴⁾는 직장 이탈 금지를 정하고 있고 국가공무원 복무규정 제2장(제9조 내지 제12조)은 공무원의 근무시간에 대하여 정하고 있으므로 파트타임 근무시간 면제자(일부 근로시간 면제자+일부 현업)가 근무시간 중 조합업무를 수행하기 위해서는 원칙적으로 소속 상관의 허가를 얻어야 한다. 1주일 전에 허가를 받으면 좋겠지만 조합활동의 경우에는 부득이하게 돌발상황이 발생할 수 있으므로 이런 경우에는 1주일 전 허가가 불가능한 경우가 된다. 그러나 최소한 직전 허가는 필요하다고 본다. 국가공무원법 제58조에 의한 사전허가를 받을 수 없는 정당한 사유란 직전 허가조차 받을 수 없는 경우를 포함한다고 해석된다.

한편 풀타임 근로시간 면제자는 1년 단위로 근로시간 면제를 신청하고, 파트타임 근로시간 면제자는 1개월, 1일, 반일 단위 모두 가능할 것이다. 이런 점에서는 가령 우정공무원 노조의 무급전임자가 결원보충 등의 기준을 준수하기 위하여 6개월 이상 연속사용을 원칙으로 하고 있는 점⁹⁵⁾에서 차이가 난다. 다만 파트타임 근로시간 면제자의 경우 사용절차는 복무관리를 위해 사전 신청을 원칙으로 하고 승인을 필요로 한다.⁹⁶⁾ 특히 파트타임 근로시간면제자에 대해서 소속 행정기관의 장 내지 그로부터 복무관리의 위임을 받은

93) 인사혁신처 예규 제162호(2023.7.18.), 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」, 9쪽

94) 국가공무원법 제58조(직장 이탈 금지) ① 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.

95) 이재용, 앞의 발표문, 4쪽

96) 이재용, 앞의 발표문, 2쪽

부서장은 업무지휘권을 바탕으로 그의 근로시간을 관리할 수 있고⁹⁷⁾ 전체 근로시간 면제자에 대해서는 급여 지급을 위한 최소한의 확인절차로서 면제 받은 근로시간을 사용한 시간의 통보를 노동조합에게 요구할 수 있다고 본다.⁹⁸⁾

97) 노동조합 및 노동관계조정법 주해 I (2판), 제24조(조영선·김영진 집필), 844쪽

98) 2012.6.14. 노사관계법제과-1822

제6장 공무원·교원 교섭창구단일화 쟁점과 개선방향

I. 설립단위와 부처별 교섭

현행법상 공무원노조의 단체교섭 형태는 다음과 같은 것이 가능하다.⁹⁹⁾

첫째, 대 정부 중앙 단체교섭 (공무원노조법 제8조 제3항), 둘째, 공동 교섭 (광역단위 기초자치단체 노동조합 공동교섭) (공무원노조법 제8조 제3항), 셋째, 설립단위 단체교섭 (국가공무원노동조합, 지방자치단체별 노동조합) (공무원노조법 제8조 제1항), 넷째, 기관단위 교섭 (부처별 지부) (공무원노조법 제8조 제4항)이 그것이다.

설립단위는 공무원노조법은 최소설립단위를 규정하고 있는 반면, 교원 노조법은 ① 기본설립단위와 ② 전국단위로만 설립단위를 규정하고 있다. 따라서, 공무원 노동조합은 최소설립단위 2개가 연합하여 노동조합을 설립하는 것이 가능한 반면 교원 노동조합은 기본 설립단위로 조직하거나 아니면 ‘전국단위’로만 조직해야 한다. 교원노조에서는 기본설립단위 2~3개가 연합하는 것은 법에서 예정하지 않고 있다.¹⁰⁰⁾ 다만, 대학교수는 개별 학교단위로도 노동조합 설립이 가능하다.

설립단위에 있어서 행정부 단위로 조직되어야 하는 국가공무원은 설립단위가 너무 광범위하여 각 부처별 별도 교섭이 진행되고 있는데, 부처별 교섭의 틀은 아직 형성 중에 있는 것으로 보인다. 부처별 교섭이 이루어지기 위해서는 행정부 정부교섭대표자가 해당 부처별로 교섭권을 위임하여야 가능하지만, 세부적인 쟁점에 대한 입장이 정립되어 있지 않다. 예컨대 부처별 위임이 이루어진 경우 위임받은 부처 또는 기관에서 별도로 교섭위원 배분을 하여야 하는지 아니면 중앙교섭위원 배분 비율로 배분하여야 하는지, 후자의 경우 노조 본부에서 교섭위원을 지명하는지 아니면 기관교섭위원의 구체적 선임을 해당 부처나 기관에 위임할 수 있는지 등이 문제로 될 것이다. 또한 부처 내지 기관 교섭을 위임받은 해당 부처나 기관은 위임의 범위를 어디까지 하여야 하는지도 문제된다. 공무원노조법은 정부교섭대표는 “다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여는 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임할 수 있다”고 규정하고(법 제8조제4항), 이 경우 위임 사실을 상대방에게 알리고 관련 교섭대표의 성명과 위임 내용 등을 구체적으로 밝혀야 한다고 규정하고 있기는 하지만(시행령 제5조),

99) 이종수·노광표·김경용, 공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구, 고용노동부, 2022, 45면.

100) 이종수·노광표·김경용, 앞의 보고서, 30면.

위임의 구체적인 방법, 절차, 범위, 대상에 대해서는 규정을 두고 있지 않다. 일반직 공무원과 근무조건과 신분에서 상당한 차이가 있는 소방공무원의 경우를 보면 부처별 교섭이 이루어지기 위해 사전에 해결하여야 할 쟁점을 점검할 수 있다.

소방공무원의 경우에는 국가공무원으로 신분이 바뀌기는 하였으나 그 임용권자는 직급에 따라 대통령(소방총감)(소방공무원법 제6조), 소방청장(소방정 및 소방령), 광역지자치장(시·도 소속 소방령 이상 소방준감 이하, 시·도 소속 소방경 이하의 소방공무원. 이들에 대한 전보, 휴직 등에 관한 권한도 광역지자체장에게 위임되어 있다(소방공무원임용령 제3조제1항 및 제5항 참조). (광역지자체별로 소방본부장의 직급은 상이하¹⁰¹⁾))으로 나뉘어져 있고, 소방청의 관할 하에 있는 소방공무원과 광역지자체장의 관할 하에 있는 소방본부로 나누어 배치되어 있으며, 소방공무원의 근무조건을 소방청장이 단독으로 “관리하거나 결정할 권한”을 가지지 않고 광역지자체장이 그 권한을 공유하는 등 광역 자치단체의 권한과 영향력이 여전히 상당히 큰 상황이다.

한편, 이러한 상황은 소방공무원 외에, ‘지방자치단체에 두는 국가공무원’인 농촌진흥법에 따른 연구직 공무원 또는 지도직 공무원도 유사하다(지방자치법 제125조제5항 및 제6항), 「지방자치단체에 두는 국가공무원의 정원에 관한 법률」 제2조 참조). 이들 공무원의 임명권은 대통령(5급 이상) 또는 소속 장관(6급 이하)에 있지만, 구체적인 근무조건은 지방자치단체별로 상이할 수 있을 것이다. 또한 시·도경찰청장이 시·도자치경찰위원회의 지휘·감독을 받는 자치경찰사무에 종사하는 경찰공무원도 지자체별로 근무배치, 장소 등 근무조건이 상이할 수 있을 것이다(「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」(경찰법) 제28조제3항 참조). 이와 같이 국가공무원 신분을 가지지만 지자체의 직접적 또는 간접적인 영향 하에 근무하는 공무원에 대한 교섭에서도 유사한 문제가 발생할 수 있다.

위의 점을 고려할 때 소방공무원의 교섭은 국가공무원이라는 신분을 중시하여 전국공무원노조가 행정부를 대표하는 정부교섭대표인 인사혁신처장을 상대로 하여야 하는지, 아니면 교섭사항에 따라 소방청장 또는 광역지자체장에게 정부교섭권한을 위임하여 행하는 것이 “효율적인 교섭”에 기여할 것인지가 문제될 수 있다. 나아가 광역지자체장에게 정부교섭권한을 위임하는 경우(공무원노조법 제8조제3항) 복수의 광역지자체장에게 정부교섭권한을 위임

101) 서울·부산·경기의 소방본부장: 소방정감(1급), 인천·강원·충남·전남·경북·경남: 소방감(2급), 대구·대전·광주·울산·세종·충북·전북: 소방준감(3급). (「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 별표 2 시·도에 두는 보조·보좌기관 등의 직급기준 등)

할 수 있는지, 할 수 있다면 각각 독자적인 정부교섭대표인 복수의 광역지자체장은 연합하여 교섭에 임하여야 하는지 개별적으로 교섭에 임하여야 하는지도 문제될 수 있다.

교섭단위는 일반적인 공무원노조와 같이 일반 행정부 단위의 중앙교섭 속에서 설정될 수 밖에는 없으나 소방공무원의 업무의 성격이나 내용, 교섭사항의 특수성 등을 고려하면 실제 교섭은 일반적인 중앙교섭이 아니라 소방청 또는 광역지자체의 소방본부단위로 이루어지는 것이 ‘교섭의 효율성’에 합리적일 것이지만, 과연 행정부 정부교섭대표가 이런 방식으로 교섭권한을 소방청장 또는 관련 광역지자체장에게 위임할 것인지는 정책적 판단이 필요할 것이다.

이와 같이 위임을 한다면 다른 직역의 공무원도 유사한 요구를 할 수 있는 점, 위임의 기준과 절차가 없기 때문에 정부교섭대표의 임의적인 판단에 따라 중앙교섭이라는 원칙에 반하고 사실상 교섭단위와 정부교섭의 파편화를 초래하여 창구단일화제도의 취지에 반할 수 있는 점, 즉 교섭의 효율성과 안정성을 저해할 수 있는 점, 빈번하고 다수의 위임이 이루어진다면 공무원노조법에는 없는 교섭단위 분리와 유사한 효과를 초래하여 공무원의 통일적인 근무조건 체제와 충돌될 우려가 있는 점에서 정부교섭대표의 방만한 위임이 초래할 위험은 간과할 수 없다. 그렇지만 일반직 공무원과 그 업무 내용과 근무조건이 본질적으로 차이가 있는 직군(경우에 따라 직렬)이 존재하는 것이 현실이기 때문에 위임을 일률적으로 자제하는 것이 합리적이라고 할 수는 없다.

공무원노조법은 이런 점을 감안하여 원칙적으로는 행정부 정부교섭대표에게 교섭권을 부여하여 통일적 근무조건체제를 지향하면서도 예외적으로 위임을 허용하고 있다. 정부교섭대표의 교섭권한 위임은 예외적인 상황에서 이루어져야 한다는 것이 법의 취지라고 할 수 있을 것이다. 공무원노조법은 정부교섭대표와 ‘함께’ 또는 ‘갈음하여’ 위임 등에 의해 다른 관계기관이 관여할 수 있는 상황을 “효율적인 교섭을 위하여 필요한 경우”로 한정하고(법 제8조제3항 및 제4항 참조), 이를 위한 구체적인 방법으로 ①다른 정부교섭대표와 공동으로 교섭하는 방법(법 제8조제3항), ②다른 정부교섭대표에게 교섭 및 단체협약 체결권한을 위임하는 방법(법 제8조제3항), ③정부교섭대표가 아닌 관계 기관의 장으로 하여금 교섭에 참여하게 하는 방법(법 제8조제4항), ④다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임하는 방법(법 제8조제4항)을 규정하고 있다.

위임한다면, 과연 일반적인 행정부 공무원노조의 교섭위원 배분을 그대로 지방공무원에 대한 독자 교섭에서도 유지하도록 할 것인지 아니면 위임시 해당되는 “다른 정부교섭대표” 또는 “다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항”과 관련하여 해당 기관 내에서 교섭위원을 별도로 선정하여야 하는지가 문제될 것이다.

위임에 의해 부처별 교섭 등이 이루어지는 경우(위의 ②, ④의 경우)에는 교섭위원 선정은 해당 교섭에서 별도로 선임하는 것이 해당 부처 내의 대표성을 정확하게 반영할 수 있기 때문에 합리적이라고 할 수 있다. 다만 그렇게 할 경우 추가적인 교섭위원 선정으로 인한 교섭의 지연, 교섭위원 선정을 둘러싼 분쟁 가능성 등도 함께 고려할 필요가 있다.

불필요한 분쟁을 예방하기 위해 부처별 교섭 등에서의 교섭위원 선임과 관련하여 공무원노조법 시행령에 별도의 규정을 두는 것이 바람직하고, 구체적으로는 시행령 제8조 제5항을 신설하여 다른 정부교섭대표에게 교섭 및 단체협약 체결권한을 위임하는 경우(법 제8조제3항), 다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임하는 경우 교섭위원 선정은 제1항 내지 제4항을 준용한다고 규정하는 방안을 생각할 수 있다.

II. 교섭상대방으로서 정부교섭대표

1. 복수의 지자체 공무원으로 조직된 노동조합의 교섭상대방

공무원노조법에 따르면 정부교섭대표는 “국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장·중앙선거관리위원회사무총장·인사혁신처장(행정부를 대표한다)·특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다) 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감”으로 되어 있다(법 제8조제1항).

복수의 지자체 공무원으로 조직된 노조에 대해서는 각 지자체의 장은 그 노조 내에서 자신의 지자체에 속하는 지방공무원에 대해서만 정부교섭대표로서의 지위를 가지고 다른 지자체 소속 공무원에 대해서는, 다른 지자체의 장과 함께 공동교섭을 하지 않는 한(공무원노조법 제8조 제3항), 정부교섭대표가 될 수 없다. 따라서 이 경우 공무원노조의 대표자는 “교섭하려는 사항에 대하여 권한을 가진 정부교섭대표”에게 교섭을 요구하여야 하고, 교섭창구

단일화절차도 각 지자체별로 진행하여야 할 것이다(공무원노조법 제8조 제1항 참조).

이 때 교섭위원의 선임 등은 복수의 지자체 공무원으로 조직된 노조의 전체 조합원 수에 따라 선임해서는 안되고, 해당 지자체 공무원인 조합원 수에 따라 선임하여야 할 것이다. 이에 대하여 복수의 지자체 공무원으로 조직된 노조에 대해 각 지자체의 장이 공동교섭을 한다면 공동교섭에 참가하는 공무원노조의 전체 조합원 수에 따라 교섭위원을 선임하여야 한다.

2. “관리하거나 결정할 권한을 가진 사항”에 대한 기관의 장의 권한과 지위

공무원노조법은 “정부교섭대표는…다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임할 수 있다”고 규정하고 있다(제8조제4항). 이는 임의규정이기 때문에 정부교섭대표가 반드시 해당 기관의 장에게 교섭 등의 권한을 위임하여야 하는 것은 아니고, 위임 여부는 정부교섭대표의 재량에 맡겨져 있다. 다만 위임과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.

첫째, 여기에서 “관리하거나 결정할 권한”의 의미가 문제된다. 행정기관 사무의 관장은 국가공무원의 경우 정부조직법 및 부처와 그 소속기관의 조직과 직무범위 등 각 부처의 소속기관 직제에 관한 대통령령에서 정하고 있고, 지방공무원의 경우 지방자치법에 따른 지방자치단체의 사무 범위를 정하고 있기 때문에(법 제13조 내지 제15조 참조), 일응 노조가 요구하는 사항에 대해 “관리하거나 결정할 권한”이 있는지 여부는 원칙적으로 정부조직법 기타 조직법령에서 규정하는 바에 따른다. 그 범위 내에서 “관리하거나 결정”한다는 것은 해당 사항에 대해 조사·연구하고 기획·입안하는 것이 법령, 조례, 규칙 기타 규정에 비추어 해당 기관의 임무 범위 내에 있다고 해석되는 경우 또는 해당 사항에 대해 법령 등의 규정에 근거하여 해당 기관이 어떤 것을 결정하는 것이 인정되고 있는 경우를 말한다고 해석된다. 권한이 위임되고 있는 경우에는 수임기관이 그 한도에서 해당 기관으로 될 것이다. 전결권, 대결권을 부여받고 있는 경우에도 마찬가지이다.

여기에서 “결정”의 의미가 문제될 수 있는데, “결정할 권한”은 반드시 최종적 결정권한을 의미하지 않는다. 예컨대 공무원노조가 어떤 사항에 대해서 법령, 조례, 규칙 등의 제정·개폐에 의해서만 실현될 수 있는 내용에 대해 교섭하는 경우에는 특정 부처 또는 특정 지방자치단체 산하의 어떤 기관의

소관 사무 범위 내에 그 사항이 포함되어 있다고 하는 사실 또는 어떤 기관이 관련 법령, 조례, 규칙 등의 제정·개폐에 관하여 입안할 권한을 가지고 있는 사실이 존재하는 것은 모두 그 기관이 당해 사항에 대해서 “결정할 권한”이 있는 기관이라는 것을 의미한다고 할 것이다.

한편, 근무조건에 관한 조례는 지방자치단체 의회가 의결함으로써 최종적으로 확정되는데, 그렇다고 해서 지방의회가 “결정할 권한이 있는 기관”이 되지는 않는다. 의회는 지방자치단체의 의사결정기관이고, 노조 등 외부에 대해서 지방자치단체를 대표하는 것은 집행기관 및 이에 속하는 기관이기 때문이다. 조례의 제정·개폐를 요구하는 경우라 해도 그 제안권이나 의결권을 가진다는 것 자체가 ‘결정할 권한이 있는 기관’으로서의 자격을 부여하는 것은 아니고, 공무원의 근무조건을 관리하는 권한을 부여받는 기관이 ‘결정할 권한이 있는 기관’이고, 법령, 조례의 제안이나 의결은 행정부처 또는 지방자치단체 내부에서 기관 상호간에 조정하고 처리해야 하는 문제이다. 예컨대 지방의회 사무처 소속 사무직원에게 “결정할 권한이 있는 기관의 장”은 해당 지방자치단체의 장이 아니라 지휘·감독권을 가진 지방의회 의장이 “결정할 권한이 있는 기관의 장”이 될 것이다(지방자치법 제102조, 제103조 제2항 참조). 그렇다고 하여도 지방의회 사무처 소속 사무직원을 조직한 공무원노조는 지방의회 의장이 아니라 공무원노조법에 따라 정부교섭대표인 해당 지자체의 장에게 교섭을 요구하여야 한다(공무원노조법 제8조제1항 참조).¹⁰²⁾ 지방의회 의장은 공무원노조법에 따른 정부교섭대표가 아니기 때문이다. 교섭요구를 받은 지자체 장은 이에 관하여 결정할 권한이 있는 지방의회 의장에게 교섭 및 체결 권한을 위임할 수 있을 것이다.

둘째, 해당 기관의 장이 정부교섭대표에게 해당 사항에 관한 교섭을 위임할 것을 요청할 수 있는지가 문제된다. 정부교섭대표가 위임 요청을 수용할 것인지 여부와는 별개로, 위임을 당연히 요청할 수 있다.

셋째, 이 경우 정부교섭대표가 위임을 할 것인지 여부는 전체적인 교섭의 틀 속에서 해당 사항을 위임하는 것이 “효율적인 교섭을 위하여 필요”한지 여부를 우선적으로 고려하여 결정하여야 하고, 추가적으로 해당 사항에 대해 위임을 할 경우 발생할 수 있는 결과에 대해서도 충분히 고려할 필요가 있을 것이다. 특정 사항에 대한 교섭권한의 위임은 교섭단위 분리와 유사한 효과를 초래하고 장기적으로는 교섭단위의 파편화로 이어질 수 있다는 점을 고려할 필요가 있는 것이다.

102) 행정해석도 같은 입장에 있다(공무원노사관계팀-2150, 2006. 11. 3.).

III. 교섭절차: 교섭창구단일화절차

1. 교섭위원의 자격: 퇴직자

퇴직자인 조합원이 교섭위원이 될 수 있는지 여부가 문제될 수 있다. 근무시간면제제도에서는 공무원노조법 제7조의2 제3항에서 “조합원(제6조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 조합원을 말한다)”라고 하여 명시적으로 제외하고 있고, 교섭창구단일화에서도 시행령 제8조 제2항은 “교섭노동조합의 조합원 수(법 제6조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 조합원의 수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 비례하여”라고 하여 명시적으로 퇴직자는 제외하고 있다. 그러나 교섭위원 자격은 공무원노조의 “대표자와 조합원”으로 되어 있는 점(공무원노조법 제9조제1항), 교섭위원에 대해서는 별도의 제외규정을 두지 않고 있는 점을 고려하면 퇴직자인 조합원도 교섭위원이 될 수 있다고 해석하여야 한다.

2. 교섭요구 시기

노조 대표자가 정부교섭대표에게 교섭을 요구하기 위해서는 단체협약의 유효기간 만료일 3월전부터 교섭개시 예정일 30일전까지(최초 단체협약의 체결을 요구하고자 하는 경우에는 교섭개시 예정일 30일 전까지) 교섭하고자 하는 사항에 대하여 권한을 가진 정부교섭대표에게 교섭요구서를 제출하여야 한다(공무원노조법 제9조제2항 및 시행령 제6조).

공무원노조법 제7조 제4항은 정부교섭대표는 교섭요구기간 안에 교섭 요구를 하지 아니한 노동조합의 교섭 요구는 “거부할 수 있다”고 규정하여 정부교섭대표에게 그러한 교섭 요구에 응할 것인지 거부할 것인지의 재량권을 부여하고 있다. 즉 이 경우 정부교섭대표는 반드시 노동조합의 교섭요구를 거부하여야 하는 것은 아니라는 점에서 민간부문과는 다른 접근방식을 취하고 있다. 이런 점을 고려하여 행정해석은 단체협약의 평화의무를 전제로 하여 이 조항은 정부교섭대표가 단체교섭 요구 기간이 아닌 때에 요구한 노동조합의 교섭요구를 거부하더라도 노동조합법 제81조에 의한 부당노동행위에 해당되지 않음을 명확하게 한 것이라고 해석하고 있다.¹⁰³⁾

그러나 이 경우라도 상황에 따라서는 단체교섭거부의 부당노동행위가 성립

103) 공공노사관계과-1776, 2015.10.5.

할 여지는 있다. “진행되고 있는 교섭에 참여하지 못함으로써 신설된 노동조합의 단체교섭권의 본질적 내용이 침해되는 특별한 사정” 이¹⁰⁴⁾ 인정되는 경우, 예컨대 기존 단체협약에서 정하지 않은 사항 또는 기존 노동조합의 교섭요구사항과 다른 새로운 기관의 교섭요구의제가 있는 경우, 교섭요구 시점, 공고 이후 오랜 기간에 걸쳐 창구단일화가 진행되지 않은 경우, 교섭창구가 단일화되었으나 부당하게 장기간에 걸쳐 실제 교섭이 이루어지지 않은 경우에는 기존 교섭창구단일화절차에 새로이 참여하거나 별도의 교섭을 요구할 수 있다고 할 것이고, 이 경우 정부교섭대표가 교섭을 거부하면 단체교섭거부의 부당노동행위가 성립할 수 있다.

3. 공고방법

행정해석은 대법원 판지에 따라¹⁰⁵⁾ “교섭에 참여할 수 있도록 공고하여야 하는 ‘관련된 노동조합’ 이란 ‘소속 조합원의 근무조건 관련사항 등에 대해 법령 등에 따라 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가지고 있는 해당 정부교섭대표에게 단체교섭을 요구할 수 있는 모든 노동조합 (연합단체 포함)’ 을 의미한다고 하고 있다. 따라서 지방자치단체 정부교섭대표는 공무원 단체교섭 요구사실 공고시 교섭단위 내의 위 관련된 노동조합이 동시에 모두 알 수 있도록 기관 홈페이지, 내부 전자통신망, 게시판 게시, 문서 전달 등의 적절한 방법으로 알려야 한다. 예컨대 도지사가 정부교섭대표로서 기관 단위(도청) 교섭인 경우에는 도청 및 직속기관 등에 공고하고, 광역단위 교섭인 경우에는 도청 및 직속기관 뿐만 아니라 소속 시·군을 대상으로 공고하여야 한다” 고 하고 있다.¹⁰⁶⁾

그런데, 위 대법원 판결은 ‘관련된 노동조합’ 에 해당하기 위해서는 “최초 교섭을 요구한 노동조합과 교섭창구를 단일화할 수 있을 정도로 교섭대상이 동일할 것” 으로 제한하고 있기 때문에 단순히 교섭요구사항의 제호와 표제만 적시되어서는 안되고 당연히 내용의 동일성을 판단할 수 있을 정도로 교섭요구사항(시행규칙 제3조)은 구체적으로 특정되어 있어야 한다. 기존 교섭요구 노동조합과 다른 노동조합의 교섭대상이 동일하지 않다면 창구단일화의 대상이 되는 “관련된 노동조합” 이 아니기 때문에 별도의 교섭창구단일화절차를 거쳐야 할 것이다. 그런데, 매뉴얼에서 예시한 ‘교섭참여 공고’ 에는¹⁰⁷⁾ 교섭요구노동조합 명칭만 기재되어 있을 뿐, 교섭요구사항이 적시되

104) 서울중앙지방법원 2009.10.20. 2009카합2569.

105) 대법원 2014. 12. 11. 선고, 2010두5097 판결.

106) 공무원노사관계과-2073, 2018.8.21.

어 있지 않기 때문에 다른 노동조합이 ‘관련된 노동조합’으로서 교섭참여에 응하여야 하는지를 알 수 없다는 점에서 문제가 있다. 이에 대해서는 아래에서 다시 살펴본다.

어쨌든 판례에 따르면 특정 노조가 ‘단체교섭 요구사실 및 교섭참여 공고’에 따라 교섭요구서를 정부교섭대표에게 제출하지 않더라도 교섭대상이 동일하지 않은 다른 사항을 목적으로 교섭을 새로이 요구하면서 교섭창구단일화절차를 새로이 개시할 수도 있다.

4. 교섭창구단일화절차에서 ‘관련된 노동조합’의 의미

정부교섭대표는 특정 노동조합이 교섭을 요구한 경우 교섭을 요구받은 사실을 공고하여 “관련된 노동조합”이 교섭에 참여할 수 있도록 하고(공무원노조법 제9조 제3항), “교섭을 요구하는 노동조합이 둘 이상인 경우에는 해당 노동조합에 교섭창구를 단일화하도록 요청할 수 있다.”(공무원노조법 제9조 제4항) 여기에서 첫째, 교섭창구단일화의 대상이 되는 것은 “관련된 노동조합”이다. “관련된 노동조합”이 아니면 교섭창구를 단일화할 필요가 없다. “관련된 노동조합”은 교섭창구를 단일화하여야 하는지 여부의 전제가 되는 것이기 때문에 교섭단위와 사실상 동일한 의미를 가진다고 할 수 있다. 따라서 그 의미를 명확히 할 필요가 있다. 둘째, 관련된 노동조합이 복수인 경우라도 정부교섭대표는 반드시 교섭창구단일화를 요청하여야 하는 것은 아니고, 관련된 노동조합과 개별교섭할 재량권을 가진다. 셋째, 관련된 노동조합이 아닌 노동조합은 창구단일화에 의해 체결된 단체협약 유효기간 중에도 교섭을 요구할 수 있으며 정부교섭대표는 이를 거부할 수 없다(공무원노조법 제9조 제5항 참조).

관련된 노동조합의 참여와 관련하여 그 범위를 어디까지 볼 것인가 하는 문제에 대해 당해 기관단위에 설립되어진 복수의 노동조합만으로 한정해야 한다는 견해와 당해 기관에 조합원을 두고 있는 모든 노동조합을 포함해야 한다는 견해, 당해 기관에 조합원이 없더라도 이해관계(의제 관련성)를 가지고 있다면 참여할 수 있다는 견해 등이 주장되고 있다.¹⁰⁸⁾

이와 관련된 대법원의 판단은 다음과 같다.¹⁰⁹⁾

첫째, 공무원노조법 제8조 제1항에 정부교섭대표로 열거된 자는 교섭을 요구

107) 고용노동부, 2021 공무원노사관계 업무매뉴얼, 2021, 155면.

108) 이화진, 공무원 단체교섭의 특징과 쟁점 - 복수노조하의 단체교섭을 중심으로-, 노동법연구 제25호, 서울대노동법연구회, 2008, 43면

109) 대법원 2014. 12. 11. 선고, 2010두5097 판결.

하는 노동조합이 해당 기관에 소속된 공무원으로 구성되는 노동조합이 아니라 하더라도 법령 등에 따라 스스로 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가진 사항에 대하여 교섭의무를 부담한다.

둘째, “공무원노조법 제9조 제3항, 제4항, 같은 법 시행령 제7조는, 정부교섭대표가 노동조합으로부터 교섭을 요구받았을 때에는 교섭을 요구받은 사실을 공고하여 관련된 노동조합이 교섭에 참여할 수 있도록 하여야 하고, 교섭요구기간 안에 교섭요구를 하지 아니한 노동조합의 교섭요구에 대해서는 이를 거부할 수 있다고 규정함으로써 공무원노동조합의 경우 조직대상이나 조직형태의 중복과 관계없이 관련된 복수의 노동조합이 교섭에 참가하는 경우에 교섭창구의 단일화를 요구하고 있다. 위 각 규정의 취지가 ①교섭의 효율화를 도모하기 위하여 ②교섭요구 사항이 동일한 경우에는 교섭창구를 단일화하려는 데 있다는 점에 비추어 보면, 여기서 ‘관련된 노동조합’에 해당하기 위해서는 최초 교섭을 요구한 노동조합과 교섭창구를 단일화할 수 있을 정도로 교섭대상이 동일할 것이 요구된다고 할 것이다.” 고 하면서, 원고의 이 사건 단체교섭 사항은 원고보다 먼저 참가인에게 교섭을 요구한 도청 노조의 단체교섭 사항과 그 내용이 상당 부분 다르므로, 원고는 도청 노조의 교섭 요구로 개시된 교섭절차에 있어서 공무원노조법 제9조 제3항에서 정한 ‘관련된 노동조합’에 포함되지 아니하고, 따라서 참가인은 원고가 교섭요구 기간 내에 교섭을 요구하지 아니하였다는 이유로 원고의 교섭 요구를 거부할 수 없다고 판단한 원심의 판단을 지지하고 있다.

이러한 대법원의 판지를 고려하면, 공무원노조법상 교섭창구단일화절차에서 “관련된 노동조합”은 실질적으로 교섭단위로서의 의미를 가지고 있다고 할 수 있을 것이다. 즉 교섭창구단일화를 하여야 하는 단위를 민간부문과 달리 “하나의 사업 또는 사업장”으로 하는 대신, “관련된 노동조합”들을 대상으로 교섭창구를 단일화하는 단위를 정한 것이나 다름없다. 따라서 공무원노조법상 교섭창구단일화절차는 먼저 “관련된 노동조합”의 범위를 확정할 필요가 있다.

그런데, 문제는 “관련된 노동조합”은 성질상 사전에 확인될 수 있는 것이 아니라 특정 노조가 정부교섭대표에게 서면으로 교섭을 요구하고(공무원노조법 제9조제2항), 이를 공고하여 “관련된 노동조합”이 교섭에 참여할 수 있도록 하는 흐름으로 되어 있다(공무원노조법 제9조제3항). 교섭을 요구하는 노동조합이 제출하는 단체교섭요구서에는 1. 노동조합 설립신고증 사본, 2. 교섭요구사항에 관한 서류를 첨부하여야 한다(공무원노조법 시행규칙 제3조). 그러면 정부교섭대표는 이를 자신의 인터넷 홈페이지 또는 게시판에 그 사

실을 공고하여야 한다(시행령 제7조 1항). 그러면 “관련된 노동조합”은 이를 보고 해당 절차에 참여할 것인지를 결정하게 된다.

그러나 앞에서 본 바와 같이 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼 “에서 제시하고 있는 「단체교섭 요구사실 및 교섭참여 공고」에는 교섭요구노동조합의 명칭만 기재되어 있을 뿐, 그 노조의 ” 교섭 요구사항 “은 기재되어 있지 않다. 따라서 다른 노동조합은 교섭요구노동조합이 교섭 요구 사항의 내용을 알 수 있는 방법은 없다. 그 결과, 다른 노동조합이 “관련된 노동조합”인지 여부를 판단할 수 있는 방법도 없다. 따라서 교섭요구노동조합의 교섭요구사항과 다른 노동조합의 교섭 요구사항이 동일한지를 판단할 수 있는 기회가 봉쇄되기 때문에 불필요한 분쟁이 발생하거나 추가적인 교섭창구단일화절차를 개시하거나 또는 개별 교섭을 할 수밖에 없어, “효율적인 단체교섭”을 저해하는 부당한 결과가 발생할 수 있다.

이를 시정하기 위해서는 「단체교섭 요구사실 및 교섭참여 공고」에 교섭요구노동조합의 교섭요구사항을 모두 구체적으로 게시하도록 하는 방법이 있을 수 있다. 그러나 교섭요구사항의 수가 많을 경우에는 그것이 현실적으로 불가능한 상황도 있을 수 있기 때문에 관련 노동조합이 교섭요구사항의 동일성 여부를 확인할 수 있도록 「단체교섭 요구사실 및 교섭참여 공고」에 교섭요구노동조합의 교섭요구사항의 구체적인 내용을 정부교섭대표가 비치하도록 하고 그 장소를 공고문에 적시하도록 하는 방안을 고려할 필요가 있다.

여기에서 교섭요구노동조합이 제시한 교섭요구사항은 내용의 동일성을 확인할 수 있을 정도로 상세하고 구체적인 내용을 담고 있어야 할 것이다.

이상의 내용을 시행령에 반영하는 것을 고려할 필요가 있다.

5. 교섭위원 배분

교섭위원 배분의 구체적인 방법은 「공무원노조 교섭창구 단일화 시 조합원 수에 비례한 구체적인 교섭위원 선임 기준」(공무원노사관계과-1758, 2019.5.24.)에서 제시하고 있다. 이에 따르면 교섭위원 수는 10명으로 하고, 구체적인 배분기준은 ①교섭노조별로 조합원 수 비례인원 산출→②정수 배정→③소수점 처리시 정수가 없는 노조(소수노조)들의 산출인원 합과 정수가 있는 노조들을 비교하여 큰 순으로 추가 배정(총 10명까지)→④소수 노조들에 배정된 인원은 소수 노조간 합의로 선임. 미합의시 산출인원이 큰 소수노조에 배정하도록 하고 있다.

구체적인 예시는 소수 노조가 2 이상인 경우와 하나뿐인 경우로 나누어 다

음과 같이 제시하고 있다.

○ 소수 노조가 2 이상인 경우

• (사례) 교섭노조별 조합원 수가 A 10,200명, B 5,600명, C 3,000명, D 800명, E 400명이고, 노조간 자율적 교섭위원 선임 합의가 되지 않은 상황인 경우로 가정시

• (구체적인 배분 절차) ①교섭노조별로 조합원 수에 비례한 인원* 산출 → ②정수 배정 → ③소수점 처리시 정수가 없는 노조(소수 노조)들의 산출인원 합과 정수가 있는 노조들을 비교하여 큰 순으로 추가 배정(총 10명까지) → ④소수 노조들에 배정된 인원은 소수 노조간 합의로 선임, 미합의시 산출인원이 큰 소수노조에 배정

* 인원 산출시 소수점 이하 표시(비교)는 사례별 상황에 맞게 적용

• (배정결과) ① A 5.1, B 2.8, C 1.5, (D 0.4 + E 0.2)

→ ③ A 5, B 2+1, C 1, (D+E) 0+1 <총 10명>

→ ④ D, E 노조 배정인원 1명은 두 노조가 자율 합의, 미합의시 D노조에 배정

단 계	구 분		합계	A노조	B노조	C노조	D노조	E노조
1단계	조합원 수(명)		20,000	10,200	5,600	3,000	800	400
	조합원 비율(%)		100.0	51.00	28.00	15.00	4.00	2.00
	비례 인원(명)		10.0	5.1	2.8	1.5	0.4	0.2
2단계	정수 배정(명)		8.0	5	2	1	0	0
3단계	소수	소수 비교		0.1	0.8	0.5	0.6	
	추가 배정	배정 인원(명)	2.0		1		1 * 합의로 자율 선임	
4단계	소수노조간 미합의시						1	
최 종	교섭위원 배정(명)		10.0	5	3	1	1	0

○ 소수 노조가 하나뿐인 경우

• (사례) 정부교섭대표가 교섭위원 선임을 요구한 날('18.9.27)을 기준으로 한 교섭노조별 조합원 수가 A 25,300명, B 5,550명, C 410명이고, 조합원 수에 대해 각 노조가 이견이 없는 것으로 가정시

• (구체적인 배분 절차) ①교섭노조별 조합원 수에 비례한 인원 산출 → ②정수 배정 → ③소수점 처리는 소수점이 큰 순으로 추가 배정(교섭위원 총 인원 10명이 될 때까지)

• (배정결과) ① A 8.093명, B 1.775명 C 0.131명 → ② A 8, B 1, C 0 <이상 9명> → ③ B 노조에 1명 추가배정 후 최종 배정인원 A 8, B 2, C 0 <이상 총 10명>

단 계	구 분	합계	A노조	B노조	C노조
1단계	조합원 수(명)	31,260	25,300	5,550	410
	조합원 비율(%)	100.0	80.93	17.75	1.31
	비례 인원(명)	10.0	8.1	1.8	0.1
2단계	정수 배정(명)	9.0	8	1	0
3단계	소수 비교 추가배정(명)	1.0		1	
최 종	교섭위원 배정(명)	10.0	8	2	0

지침은 전체적으로는 소수 노조의 교섭권을 가능한 한 보장하려는 공무원노조법상 비례교섭대표제의 취지를 잘 반영한 합리적인 내용으로 구성되어 있다고 판단된다. 다만 ‘소수 노조가 2 이상인 경우’에 소수노조간 교섭위원 선임 미합의시를 상정한 4단계 절차에 대해서는 재고의 여지가 있다. 위 사례에서 D, E 노조가 합의로 자율적으로 교섭위원을 선임한 경우(3단계)에는 D, E 노조가 연대한 것이나 다툼이 없기 때문에 소수를 합쳐 소수를 비교하여 D, E 노조에 대해 1명의 교섭위원을 배분받는 것이 합리적이라고 할 수 있다. 이에 대하여 D, E 노조가 교섭위원에 대해 합의하지 못한 경우(4단계)에는 D, E 노조가 연대하지 못하고 각각 별도로 활동함에도 불구하고 지침은 두 노조가 연대하고 있다는 상황과 마찬가지로 원래 소수가 0.4인 D노조에 대해 3단계(D, E 노조가 합의한 상황)의 소수인 0.6을 적용하여 D노조에 1명을 배정하도록 하고 있다. 그러나 이 단계에서 D, E 노조는 교섭위원에 관한 합의를 하지 못하여 양 노조 사이의 연대가 없기 때문에 각 노조의 원

래의 소수(즉 1단계에서 산정한 비례인원의 소수인 C노조 0.5, D노조 0.4, E노조 0.2)를 비교하여 가장 큰 소수를 가진 노조인 C노조에 1명을 배정하는 것이 배분절차에 일관적이라고 할 수 있다.

이상의 내용은 교섭창구단일화절차에서 가장 중요한 교섭위원 선임방법을 정한 것이기 때문에 행정해석에 의해 처리하기보다는 시행령으로 명시하는 것이 바람직하다.

6. 조합원 수 확인

조합원 수에 대하여 이견이 계속되거나 이로 인해 교섭위원을 선임하지 못한 경우 교원노조법 시행령에서는 교섭노조가 고용노동부장관 또는 지방노동관서 장에게 조합원 수 확인을 신청할 수 있도록 하고, 고용노동부장관 또는 지방노동관서 장은 신청일로부터 10일 이내에 조합원 수를 확인하여 교섭요구노조로 공고된 교섭노조에게 알리도록 하고 있다(교원노조법 시행령 제3조의2 제6항). 뒤에서 보는 바와 같이 반드시 바람직한 제도라고 하기는 어렵지만 조합원 수를 둘러싼 분쟁을 해결할 수 있는 방법을 제시하고 있기 때문에 합리적인 측면은 있다. 그러나 공무원노조와 관련하여서는 유사한 절차를 두고 있지 않다. 공무원노조는 교섭상대방이 행정부를 포함하는 정부교섭대표이기 때문에 조합원 수 확인에 고용노동부가 관여하는 것은 교섭의 직접 관련자가 상대방인 노동조합의 교섭위원 수를 결정하는 것이 불합리하다는 사고가 배경에 있는 것으로 보인다. 그렇지만 조합원 수가 교섭위원 배분에 결정적인 기준이 되기 때문에 이를 둘러싼 분쟁을 배제할 수 없는 상황에서 조합원 수 확인을 위한 제도가 결여되어 있는 것은 첨예한 이해관계의 대립이 있을 수 있는 조합원 수 확인을 당사자들에게만 맡기는 결과가 되기 때문에 이로 인해 교섭창구단일화절차의 지연, 나아가 단체교섭의 지연으로 이어질 수밖에 없다. 따라서 제도적 보완이 불가결하다.

뒤에서 보는 바와 같이 중립적이고 객관적인 기관에 의한 노동조합 대표성 결정은 국제노동기준이 요구하는 바이고, 공무원노조법상 조합원 수는 노동조합 대표성에 직접적인 관계가 있는 점을 고려하여, 관련 내용에 대해 전문성과 역량을 갖추고 있는 노동위원회가 이를 담당하도록 하는 것이 바람직하다. 장기적으로는 교섭위원 선임을 둘러싼 분쟁을 노동위원회가 담당할 수 있는 법률적 근거를 두는 것이 타당하고, 현 상태에서는 중앙노동위원회 또는 지방노동위원회가 교섭노조의 신청을 받아 조합원 수를 확인하고 교섭노조에 통고하는 방안을 시행령에서 규정하는 것이 바람직하다.

7. 교섭단의 지위

공무원노조와 교원노조의 교섭위원회는 민간부문과 같이 “교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한”을 가지는(노동조합법 제29조 제2항 참조) “공동교섭대표단”(노동조합법 제29조의2 제5항)의 구성원이 아니기 때문에 각 교섭위원회는 교섭단에서 각 노조를 대표하여 개별적으로 교섭하고 자신을 위한 단체협약을 체결하는 것인지 아니면 교섭창구단일화에 참여한 다른 노동조합을 ‘위하여’ 교섭하고 단체협약을 체결할 수 있는지가 문제된다.

민간부문에서도 공동교섭대표단은 자신의 노조를 위하여 단체교섭을 행하고 그 법적 효과가 자신의 노조에 귀속되는 교섭대표자의 지위만 가지는지¹¹⁰⁾ 아니면 공동교섭대표단은 교섭창구단일화절차에 참여한 모든 노동조합을 “대표”하여 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가지는지(노동조합법 제29조 제2항)가 문제되고 있다. 나아가 후자의 입장을 취하는 경우에도 공동교섭대표단 대표자의 지위와 관련하여 공동교섭대표단의 대표자는 단체교섭 및 단체협약 체결 등의 권한을 가진다는 견해와, 공동교섭대표단의 대표자는 형식적인 지위에 불과하고 공동교섭대표단에 속한 각 노동조합의 대표자가 공동으로 단체교섭 및 협약체결권을 행사할 수 있다는 견해가 대립할 수 있다.¹¹¹⁾

110) 이러한 입장을 취하는 견해로는 정명현, 교섭대표의 선정방식 및 법적 지위에 관한 고찰, 서울대학교 법학, 제53권 제1호, 서울대 법학연구소, 2012, 207면. 다만 이 견해는 이러한 입장을 취하면서도 “공동교섭대표단의 경우 교섭창구단일화 절차에 참여한 거의 모든 노조의 대표자가 참여하는 공동교섭대표단을 구성하기 때문에 공동교섭대표단은 직접 자신의 노조의 교섭담당자로서 공동으로 단체교섭을 행하고 그 법적 효과는 교섭당사자 지위를 갖는, 즉 공동교섭대표단에 참여한 모든 노조에 귀속된다”고 하여(같은 곳) 모순되는 서술을 하고 있어 그 논지가 명확한 것은 아니다.

111) 권두섭, “복수노조 시대, 노조환경의 변화와 주요 쟁점”, 「복수노조시대, 노조환경변화와 주요 쟁점 연구발표회」 발제문, 전국민주노동조합총연맹 (2011. 1. 21.), 67면(노동법실무연구회, 노동조합 및 노동관계법 주해 II 제2판, 박영사, 2023, 130면 재인용). 후자의 입장을 취하는 견해로는 노동법실무연구회, 앞의 책(권영국·임상민 저술), 131면.

민간부문의 경우 공동교섭대표단은 법에 의해 교섭‘대표’로서의 지위가 부여되어 있기 때문에(노동조합법 제29조의2 제5항) 공동교섭대표단은 교섭창구단일화절차에 참여한 모든 노동조합을 “대표”하여 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭할 권한을 가진다는 것은 당연하다. 그런데, 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 단체협약을 체결할 권한을 가지는 것은 “교섭대표노동조합”의 대표자이고(노조법 제29조 제2항), “교섭대표노동조합”에는 자율적 교섭대표노동조합(노조법 제29조의2 제1항), 과반수노동조합(노조법 제29조의2 제4항) 뿐이고, 공동교섭대표단에 대해서 노조법은 명시적으로 “교섭대표노동조합”으로 규정하지 않고 단지 “공동으로…사용자와 교섭하여야 한다”고만 규정하고 있는 점(노조법 제29조의2 제4항), 공동교섭단은 단체협약 체결권한까지 가지고 있는 대표자와 교섭만 담당하는 교섭위원으로 구성되어 있는 점(노조법 시행령 제14조의8 제1항 참고), 노조법 시행령은 공동교섭대표단의 대표자에 대한 참여 노동조합의 합의가 없는 경우에는 종사근로자인 조합원 수가 가장 많은 노동조합의 대표자

이에 대하여 공무원 및 교원 노조의 경우 교섭위원은 “교섭대표노동조합”이나 “공동교섭대표단”이 아니고, “교섭노동조합의 대표자”(공무원노조법 시행령 제8조 제1항, 교원노조법 시행령 제3조의2 제1항 참고. 여기에서는 명시적으로 교섭위원과 교섭노동조합의 대표자를 구분하고 있다)도 아니기 때문에 사실행위로서의 단체교섭만 할 권한을 가지고 있을 뿐이고 단체협약 체결권한은 여전히 노동조합의 대표자에게 있는 것으로 해석하는 것이 타당하다(공무원노조법 제8조 제1항 참고).

교섭위원을 참가시키고 있는 일부 노조가 최종안에 대해 서명·날인을 거부한 경우, 해당 노동조합에는 단체협약이 존재하지 않게 된다. 공무원노조법이나 교원노조법은 애당초 “교섭대표노동조합”이라는 개념을 전제로 하지 않기 때문에 해당 노조 이외의 노동조합이 서명·날인한 단체협약이 당연히 해당 노조에게 적용되는 것은 아니다. 즉 이 경우는 미협약상태로서 교섭창구단일화절차에 참여하지 않은 것과 동일한 상태가 된다. 교섭창구단일화절차에 참가한 이상 해당 노조가 개별적으로 새로이 추가적인 교섭을 요구할 경우 정 부교섭대표가 이를 거부하더라도 부당노동행위는 성립하지 않을 것이다.

IV. 교원노조의 교섭

1. 사립학교 연합교섭에 응하지 않을 경우

“사립학교 설립·경영자는 전국 또는 시·도 단위로 연합하여 교섭에 응하여야 한다.”는 교원노조법 규정은 사립학교의 경우 개별학교 단위로서 교섭 당사자의 지위를 갖지만 정책적으로 사용자단체를 통하여 교섭에 응하도록 하는 교섭방식을 설정한 것이므로 사용자단체 결성을 정당한 이유 없이 해 태하는 경우에는 부당노동행위에 해당하지만, 실제로 시·도 단위로 교섭단이 구성되지 않는 한, 단체교섭 의무를 부담하는 주체가 존재하지 않아 부당 노동행위 구제대상이 되지 못한다는 견해가 있다.¹¹²⁾

현재 유치원 75%, 중·고등학교 40% 정도가 사립학교인 상황에서 사립학교

로 한다고 규정하고 있기는 하지만(제14조의9 제6항) 공동교섭단은 “교섭대표노동조합”이 아니기 때문에 그 당연한 귀결로서 공동교섭단의 대표자는 단순히 공동교섭단을 교섭에서 대표한다는 의미만 가질 뿐 단독으로 단체협약을 체결할 권한까지 가진다고 할 수 없을 것이다. 따라서 공동교섭단의 대표자라고 하여 당연히 단독으로 단체협약 체결권한을 가지는 것은 아니고 공동교섭대표단에 속한 각 노동조합의 대표자가 공동으로 협약체결권을 행사하여야 한다고 해석하는 것이 타당하다(같은 취지, 노동법실무연구회, 앞의 책, 131면).

112) 송태수, “단체협약 분석을 통한 쟁점 및 개선방안”, 한국고용노사관계학회, 공공부문 노사관계 쟁점 및 개선방안 연구, 고용노동부, 2021, 68면.

교원은 노동조합을 결성하더라도 교섭 상대방인 사립학교 교섭단이 없는 상황에서는 단권교섭권 행사가 형해화되고 있는 것이 현실이다. 사립학교 설립·경영자가 전국 또는 시·도 단위로 연합체가 없다는 이유로 교섭을 거부하는 경우에는 정당한 이유 없이 연합하여 교섭할 법령상의 의무를 이행하지 않은 것이므로 각 사립학교 설립·경영자는 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당한다고 해석할 여지가 있다.

2. 교원노조 교섭단 구성

복수노조 병존 시 교섭 과정에서 전개되는 혼란 등을 최소화하고, 근로조건 통일, 효율적이고 안정적인 교섭체계 구축 등을 위해 교섭창구 단일화 조항이 부활되었고, 시행령에서 이를 위한 방법이 구체적으로 규정되어 시행 중이나, 교섭창구단일화 과정에서 조직 간 다양한 요인들로 인해 다양한 문제와 갈등이 제기되고 있는 상황이다.

최근 일부 지역에서 교섭창구 단일화 시도가 이루어지고 있으나, 전교조와 교사노조 간 주도권 다툼으로 인한 지체 상황이 지속되고 있다.¹¹³⁾ 경기교사노조는 기간제교사 관련 조항을 단체교섭요구안에 삽입할 수 없다는 입장을 고수하고 있고, 광주에서는 ‘21년 8월 교사노조연맹의 한국노총 가입에 반대하여 지역 내 투표의 결과 교사노조연맹에서 탈퇴하기로 결정하고, 이후 전교조 광주지역본부와 창구단일화 하여 단체교섭이 진행 중이다.¹¹⁴⁾

그 배경에는 현행 제도의 한계가 있다. 교원노조법령은 법적 구속력이 없는 고용노동부에 의한 조합원 수 확인 통보만을 정하고 있을 뿐이어서(시행령 제3조의2 제6항) 복수노조 중 하나의 노조라도 이를 수용하지 않을 경우에 교섭위원 구성이 곤란하게 되며, 고용노동부에 의한 조합원 수 확인은 행정처분이 아니므로 이에 대해 이권이 있는 경우 이를 다룰 수 있는 방법도 존재하지 않는 점에서 문제가 있다. 노동조합의 교섭위원 수가 행정관청에 의해 사실상 결정될 수 있다는 근본적인 문제도 존재한다.

교원노조법을 개정하지 않는 이상 조합원 수 확인을 둘러싼 다툼을 제도적으로 해결할 수 있는 방법을 모색하는 데에는 한계가 있다. 따라서 고용노동부가 노동조합의 신청에 기하여 조합원 수 확인을 할 수 있도록 하는 현행 제도는 부득이한 측면이 있다. 다만 정부가 노동조합의 교섭위원을 결정하는

113) 예컨대 경기도의 전교조와 교사노조 간에 단체교섭 창구단일화와 통일적 교섭요구안 갈등이 지속되고 있다. 경기도에서 교섭창구 단일화와 교섭요구안 협의를 위해 2021년 4월 2차 교섭 이후, ‘22년 1월 현재 16차 창구단일화를 위한 협상을 진행 중이나 여전히 합의에 이르지 못하고 있다 (2022.1.11.). 송태수, 앞의 글, 95면.

114) 송태수, 앞의 글, 95-96면.

근거를 제시하는 외관은 결코 바람직한 것은 아니다. 물론 시행령에서 교원노조의 대표성을 결정하기 위한 사전의 명확하고 객관적인 기준이 제시되어 있기 있으며 정부의 재량이 개입할 여지가 거의 없다는 점에서 교원노조법 시행령에 기한 교섭위원 배분 방법이 반드시 결사의 자유 원칙에 반한다고 할 수는 없지만,¹¹⁵⁾ 정부 기관인 고용노동부장관 또는 지방고용노동관서의 장이 조합원 수를 확인하거나 이를 위한 자료를 입수할 수 있도록 하는 현행 제도는 중립성 확보라는 관점, 조합원 수에 관한 데이터 보호라는 관점 그리고 조합원 신분에 관한 기밀 보장이라는 관점에서 바람직한 것이라고 보기는 어렵다. 가장 바람직한 것은 기밀성과 중립성에 대한 보장이 이루어질 수 있는 방법으로 독립적이고 중립적인 기구에 의해 조합원 수 확인이 이루어질 수 있도록 하는 것이다.¹¹⁶⁾

이를 위해 교원노조법 개정을 전제로 하지 않은 현 상태에서는 시행령 제3조의2 제6항의 시행 주체를 고용노동부장관 또는 지방고용노동관서의 장이 아니라 중앙노동위원회 또는 지방노동위원회로 교체하는 것을 고려할 필요가 있다. 노동위원회는 민간부문에서 조합원 수 확인에 관한 경험과 역량을 이미 갖추고 있는 점, 중립적인 기관이라고 할 수 있는 점, 노동위원회의 추가적인 업무부담이 그다지 크지 않은 점 등을 고려하면 합리적인 방안이라고 판단된다.

장기적으로는 교원노조법을 개정하여 교섭위원 배분에 관한 분쟁의 해결방법에 대해 노동위원회를 중심으로 구체적으로 규율하는 것이 바람직하다.

한편 현행 교원노조법령에서는 교섭위원 선임의 구체적인 기준을 두고 있지 않으나, 공무원노조와 관련된 「공무원노조 교섭창구 단일화 시 조합원 수에 비례한 구체적인 교섭위원 선임 기준」(공무원노사관계과-1758, 2019.5.24.)을 앞에서 지적한 수정을 거친 후 교원노조법 시행령에 명시하는 방안도 검토할 필요가 있다.

115) ILO, Freedom of association, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, 6th ed., International Labour Office, 2018, para. 530.

116) ILO, 앞의 책, para.533.

제7장 공무원 노사관계법제도의 개편 방향성

-독일 사례를 기초로

I. 서설

o 일반적으로 노사관계란 단체교섭을 매개로 이루어지는 사용자와 근로자 사이의 관계를 의미한다. 이때 사용자란, 노동력의 지배적 활용 권한을 가진 자로서, 임금의 제공이라는 채무를 부담하는 자를 말한다. 다만 사용자가 노동력 지배에 따른 대가로서 부담을 얼마나 부담할 것인지는 근로자와의 사이에서의 합의로 확정된다.

o 공무원의 노사관계는 공무원이 가지는 법적 지위의 고유성으로 인해 일반적인 노사관계와는 다른 양상을 보이게 된다. 일반적인 노사관계는 노동력의 판매와 구매라는 노동력 상품의 교환이라는 사적 이해관계에 기초해있다. 그러나 공무원은 국가의 업무를 위임받아 국가의 대리자로서 공적인 업무를 수행한다. 따라서 개별적인 사적 이해관계에 기초한 이윤추구를 그 목적으로 하지 않는다.

o 물론 공무원에 대해 영국이나 미국에서처럼 국가의 대리자로서가 아니라 단순한 국가행정사무를 처리하는 서비스직 사무노동자로서 공무원의 지위를 강조할 수도 있으며, 이 경우에는 민간 기업 소속 근로자와 사실상 동일한 규범에 포섭될 수 있다.

o 그러나 일본이나 독일과 같이 직업공무원제도(Berufsbeamten)가 확립되어 있으며, 공무원에 대해 사회적으로나 문화적으로 국가의 행정업무를 취급하는 국가의 대리자라는 관념이 깊고, 또한 이에 따라 신분에 대한 보장이 이루어지는 나라들에서는 공무원 노사관계는 일반적인 노사관계와 틀이 다르게 된다. 이는 노사관계법제도 상에서 명정되어 있는 제반 제도가 공무원노사관계에서는 제대로 작동할 수 없는 경우가 존재함을 뜻하는 것이기도 하다.

II. 직업 공무원제도

1. 공무원의 지위

○ 공무원은 국가의 대리자로서 공적인 업무를 수행하며, 따라서 공익에 기여한다는 점에서는 어느 나라의 경우나 공통되지만, 구체적인 지위와 권한, 의무는 해당 국가의 사회가 지니는 사회, 문화적 여건에 따라 다양한 양상으로 나타난다.

○ 영국이나 미국의 경우는 공무원이 국가의 대리자로서가 아니라 단순한 국가행정사무를 처리하는 서비스직 근로자로서의 지위가 강조되기 때문에 공무원들의 근로조건도 일반 근로자와 동일한 노사관계의 틀 내에서 결정된다.

- 그러나 일본이나 독일의 경우는 공무원에 대해 사회적으로나 문화적으로 국가의 행정업무를 취급하는 국가의 대리자라는 관념이 깊고, 또한 이에 따라 신분제에 대한 보장이 이루어지는 경우로서, 소위 직업공무원제도(Berufsbeamten)가 확립되어 있다. 이에 따라 공무원은 일반적인 노사관계의 틀과는 다른 형태의 노사관계를 갖게 된다.¹¹⁷⁾

2. 공무원의 신분적 속성

(1) 유래

○ 유럽에서 공무원은, 계약이 아니라 신분의 부여를 통해 형성된다. 공무원의 신분성은 봉건제도가 중앙집권적 국가 형태로 변화하는 과정에서 소위 관료제도를 통해 구체화된다.¹¹⁸⁾

- 독일 관료제의 기초적 개념은 국가의 기능을 스스로 담당하는 주체로서의 지위를 보장받은 데에 있지만, 오늘날 유럽에서는 공무원의 계약당사자로서의 지위를 강조하고 있다.

(2) 공무원의 지위 부여 행정행위로서 ‘임용’ 및 임용관계

○ 독일의 경우 공무원은 임용을 통해 형성된다. 공무원의 지위 및 신분, 기

117) 이에 대해 자세히는 Kortstock, Nipperdey Lexikon Arbeitsrecht, 18. Edition 2013 참조.

118) Kortstock, Nipperdey Lexikon Arbeitsrecht, 18. Edition 2013 참조.

능과 역할은 철저하게 법제도의 규정에 따라 보장되고 규정된다. 공무원의 지위를 면하게 되는 것은, 단순히 직장을 잃는 것과는 구별됨. 왜냐하면 신분을 상실하는 것을 의미한다.

(3) 헌법재판소의 공무원에 대한 입장

헌법재판소 2005. 10. 27. 자 2003헌바50 결정

(1) 근로자와의 유사성

○ 공무원이란 직접 또는 간접적으로 국민에 의하여 선출 또는 임용되어 국가나 공공단체와 공법상의 근무관계를 맺고 공공적 업무를 담당하고 있는 사람들을 가리킨다고 할 수 있고, 공무원도 각종 노무의 대가로 얻는 수입에 의존하여 생활하는 사람이라는 점에서는 통상적인 의미의 근로자적인 성격을 지니고 있으므로 역시 공무원의 근로자적 성격을 인정.

(2) 공무원의 헌법적 지위

1) 업무의 공공성

○ 공무원은 그 임용주체가 궁극에는 주권자인 국민 또는 주민이기 때문에 국민전체에 대하여 봉사하고 책임을 져야 하는 특별한 지위에 있고, 그가 담당한 업무가 국가 또는 공공단체의 공공적인 일이어서 특히 그 직무를 수행함에 있어서 공공성·공정성·성실성 및 중립성 등이 요구되기 때문에 일반근로자와는 달리 특별한 근무관계에 있는 사람임.

2) 공무원 지위의 특수성

○ 우리 헌법도 제7조 제1항·제2항에서 “공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 짐. 공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.”고 규정하고 있고, 그 밖에 제29조 제1항·제2항에서 공무원의 불법행위책임과 그에 대한 국가의 배상의무 및 일정한 공무원에 대한 배상제한 규정을 두고 있으며, 제33조 제2항에서 근로기본권에 관하여 공무원에 대한 특별규정을 두고 있는 바, 이러한 헌법 규정은 공무원의 지위의 특수성과 직무의 공공성에서 비롯된 것임.

○ 위와 같은 헌법조항들의 취지에 따라 제정된 공무원 관련법률은 정무직 등의 특별한 공무원이 아닌 한 정권교체 등 외부의 영향을 받지 아니하게끔 어떤 경우에도 정당한 이유와 적법한 절차에 따르지 아니하고는 그 의사에 반하여 해임 등의 불이익처분을 당하지 아니하도록 하는 등 공무원의 신분을 두텁게 보장함

3) 공무원 근로조건의 예산주의

○ 공무원의 보수의 수준 등 근로조건의 향상을 위한 재정적 부담은 형식적으로는 국가 또는 지방자치단체가 부담하지만 궁극적으로는 조세 등을 통하여 실질적으로 국민전체의 부담이 되는 것임.

○ 그러므로, 공무원의 근로조건의 향상은 그것이 전체국민의 복리의 증진을 부당히 침해하지 아니하고, 그 시대의 국가 또는 사회공동체의 경제수준 내지 담세능력과 조화될 수 있는 범위 내에서 합리적으로 정해져야 하기 때문에 그 결정은 주권자인 전체국민을 대표하는 국회에서 민주적인 절차에 따라 입법과 예산의 심의·의결을 통하여 합목적으로 이루어지는 것임.

3. 공무원의 단결권

○ 헌법 제33조 제2항은 “공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다”고 규정하여 공무원의 근로자성을 인정하면서도 일부 제한될 수 있음을 인정하고 있다.

○ 「노동조합 및 노동관계 조정법」(노동조합법) 제5조는 “근로자는 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입할 수 있되, 다만, 공무원과 교원에 대하여는 따로 법률로 정한다”고 규정하여, 공무원과 교원에 대한 특수성을 인정하고 있다.

- 이에 따라 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(공무원노동조합법)이 2006년 1월 28일부터는 시행되었다.¹¹⁹⁾

○ 다만 ILO에 따르면, 민간섹터나 공공섹터에 상관없이 근로자들 스스로가 자신의 이익을 유지, 개선하기 위한 단결할 수 있어야 한다는 원칙은 견지되어야 하다고 본다.

<결사의 자유위원회 판정해설집>¹²⁰⁾

334. 협약 제87호의 기준은 여하한 차별 없이 모든 노동자에게 적용되며 따라서 국가의 피고용인에게도 적용될 수 있다. 민간부문과 공공 부문의 모든 노동자가 스스로의 이익을 옹호하기 위해 단결권을 가져야 하므로 노동조합 문제에 있어 민간부문 노동자와 공무원을 구분하는 것은 불공평한 것으로 간주되었다.

119) 행정안전부, 홈페이지 <https://www.mois.go.kr>

120) 2018. 고용노동부.

334. The standards contained in Convention No. 87 apply to all workers “without distinction whatsoever”, and are therefore applicable to employees of the State. It was indeed considered inequitable to draw any distinction in trade union matters between workers in the private sector and public servants, since workers in both categories should have the right to organize for the defence of their interests.

(See the 2006 Digest, para. 218; 348th Report, Case No. 2516, para. 675; 362nd Report, Case No. 2723, para. 840; and 370th Report, Case No. 2926, para. 385 and Case No. 2961, para. 488.)

III. 독일 공무원 노사관계의 특수성

1. 노사관계의 양자성

o 독일 공무원은 자신의 노동력을 판매하는 일반노동자가 아니라, 국가의 부름을 받아 국가업무를 대행하는 국가의 대리자이며, 국가에 대한 봉사의 대가로서 임금(Lohn)이 아닌 봉급(Besoldung)을 받는다. 따라서 독일 공무원의 직무는 사회일반에 대한 공공업무라는 특성이 강하게 작용하고 있다.

o 독일 공무원 노사관계는 사용자가 곧 국가인 관계로 노정간 양자관계이다. 이로써 민간 노사관계와 같이 노사 이외에 공익의 보호를 목적으로 조정 등에 나서는 국가의 지위가 존재하는 이른바 3자 관계가 아니다.

o 종래 국가는 근로계약관계에 관한 한 노동법제도의 운영자로서 국가고권을 바탕으로 기본적 법적 의무는 사용자에게 부과하고, 그 의무 이행을 강제하는 감독자이나 제재의 주체로서 지위를 가지는데, 공무원 근로관계에서는 노동관련법제도 상 의무 부담의 주체가 국가가 된다.

o (시사점) 따라서 전형적인 노사관계를 염두에 둔 단결권, 단체교섭권 시스템을 맹목적으로 차용하여 공무원노사관계에 적용하는 것은 바람직하지 않다고 할 것이다.

2. 업무의 공공성

o 원칙적으로 종속적 노동의 제공주체로서 인격적 지배의 대상인 근로자에 대해서는 전통적인 노동법적 보호의 대상이 된다. 이때 노동법은 사용자에게

대해 의무를 부과하는 등 다양한 규제 방식을 통해 근로자의 보호를 실현한다. 이에 따라 사용자와 근로자 간에는 사업장 내부에서 각자 자신의 이익을 최대한 지향하는 대립적 지위를 가지며, 노사 간 자율적 합의를 통한 근로조건 등 처우의 자치 결정 구조를 지향한다.

○ 공무원의 업무는 공익을 지향한다. 이른바 공적이해를 대변하는 공무원은 민간기업과 같이 사적인 이윤창출을 목적으로 하지 않는다. 이러한 점에서 이윤동기가 존재하지 않기 때문에, 실행행사를 통한 노사 간 힘의 대결이라는 프레임이 작동하기 어렵다.

○ (시사점) 따라서 공무원에 대한 단체행동권의 보장에 한계가 존재할 수 밖에 없다.

3. 근로조건 결정에 관한 예산주의

○ 통상 사용자는 자신의 경영적 이익을 지향하기 위한 수단으로서 근로자의 노동력을 지배관리하여 사용한다. 결과적으로 근로계약관계를 통해 근로자는 자신의 노동력에 대한 사용자의 지배를 수용하고, 사용자의 이익을 위하여 노동력을 제공하게 되는 계약상 의무를 부담한다.

○ 공무원의 업무 상 행위는 곧 국가의 행위로서 대국민서비스활동으로서의 속성을 가진다고 볼 수 있다. 공무원의 공무 활동은 사적 (기업) 이익을 지향하기 위한 것과는 구별된다. 나아가 공무원의 업무활동은 국가 조직체계에 따라 정책 판단 외에 업무의 명령에 따라 이를 이행하는 활동을 포함하며, 이러한 제반 공무활동은 이윤 등 사익을 지향하는 활동이 아니라는 점에서 그 의의가 있다. 결과적으로 공무원은 사용자가 국가이며, 국가는 공익을 지향하는 자로서의 속성을 가진다.

○ 요컨대 공무원노사관계에서 사용자로서 등장하는 자는 대부분 해당 행정업무의 집행책임자로서 지위를 가지지만, 근로조건에 관한 결정권한을 가진 자로 평가하기는 어렵다. 이러한 점에서 근로조건의 결정을 목적으로 한 단체교섭의 실질을 갖추기가 어렵다. 결과적으로 근로조건에 관한 최종적 결정권한은 의회에 있기 때문이다.

o (시사점) 따라서 근로조건에 결정에 대한 의회와 공무원 간의 관계 설정에서 소통을 제도화하는 것은 단체교섭권 보장의 실질화라는 점에서 상당한 의미를 가진다. 독일의 경우, 제도화된 공식적 영역에서 이루어지는 공무원 노사관계는 단체교섭권과 단체행동권이 금지되어 있기 때문에, 비제도적이고 비공식적인 차원에서의 로비, 정보교환, 협의, 합의 및 협정의 과정이 중요한 역할을 하고 있다. 요컨대 국민에 대한 봉사자로서 국가와 그 대리인으로서 공무원이 사용자의 지위에 같음하여 단체교섭에 나서게 되는 경우, 실질적인 국가 또는 공무원 자신의 이익을 위하여 교섭에 임할 수 없다. 국가의 예산은 국민에 의해 조달되는 것인 반면, 그 예산에 기초하여 근로계약의 내용을 공무원(=국가)가 결정할 경우, 자칫 국민의 의사에 반할 위험이 크다는 점을 간과해서는 안된다. 따라서 국가 예산 주의와 단체교섭질서를 바탕으로 한 협약자치질서 간의 합리적 조화가 필요한 상황이라고 볼 수 있다.

III. 독일 공무원 근로조건에 관한 예산주의와 단체교섭에서의 임의교섭제도

1. 독일 공무원 임의교섭제도의 특징

(1) 단체교섭권의 제한

o 독일 공무원단체교섭제도의 특징은 제한된 단체교섭의 틀에서 유래된다. 독일은 헌법(Grundgesetz)에 의해 노동자의 단결권(Koalitionsfreiheit)이 보장되어 있다. 헌법 기본권 9조 3항은 “노동조건 및 경제조건의 유지개선을 위하여 단결체를 결성할 권리는 누구에게나 그리고 어떠한 직업에도 보장된다. 이 권리를 제한하거나 방해하려는 약정은 무효이며, 이를 목적으로 하는 조치는 위법”이라고 규정하고 있다. 연방공무원법과 주공무원법도 동일한 취지의 규정을 갖고 있다.

- 따라서 공무원들에게도 노동자로서의 기본적인 권한인 노동3권이 보장되어야 함은 기본적 원칙에 해당된다고 보면서도, 공무원들은 일반 노동자와는 달리 국가의 부름을 받아 국가의 일부로서 국가의 행정업무를 대신하고 있으며, 그 대가로서 신분보장을 받고 있다는 점에서 단체교섭권과 단체행동권에 제약을 받고 있다.

즉, 독일의 경우 공무원의 단체협약권은 부인된다는 것에 대한 명문규정은 없다. 다만 독일의 통설이며 판례(1954년 11월 28일의 연방헌법재판소 판결)의 태도이다.

- 이때 주된 근거는 독일기본법 제33조 제4항이 “공무원과 국가의 관계를 공법상의 충성복무관계(Treudienstverhältnis)로 규정” 하고 있어 공법상의 근무관계 및 충성관계에 있는 공무원의 성격에 반하는 단체협약 체결은 공무원노동조합에게 인정되지 않는다는 것이다. 그럼에도 불구하고 다만 공무원의 근로조건을 정하는 법령의 입법 단계에서 공무원노동조합에게 일정 정도의 ‘관여권’을 인정하고 있다. 즉, 1955년에 제정되고 1974년에 개정된 직원대표법(Personalvertretungsgesetz)에 의하여 공무원의 인사에 관한 사항 등에 대한 공동결정권 및 징계·면직, 조직적 사항에 대한 관여권이 인정된다.

(2) 임의 교섭 제도

o 독일 공무원 단체교섭에서 흥미로운 점은, 임의교섭의 제도화라고 말할 수 있다. 임의교섭이라 함은 제도적으로 제약된 공무원의 단체교섭이 비제도적 영역을 중심으로 이루어짐을 말한다. 비제도적 영역에서 이루어지는 공무원의 단체교섭은 공무원 노동조합과 주정부 내지는 연방정부와의 비공식적 협의 내지는 협상을 통해 이루어지고, 여기에서 합의된 내용은 주정부나 연방정부에 의해 법률안으로 주의회나 연방의회에 제출되게 된다.¹²¹⁾

- 그러나 이러한 법안이 반드시 통과된다는 보장이 있거나 사용자로서의 정부가 통과시켜야 할 의무가 있는 것이 아니라는 점에서 일반적 단체교섭과 구별해 이를 임의교섭이라고 개념화할 수 있다. 독일 공무원 단체교섭은 이러한 임의교섭을 중심으로 이루어지고 있기 때문에 임의교섭이 제도화된 형태라고 볼 수 있다.

2. 공무원 임의교섭제도와 노동조합의 참여권에 대한 제도적 보장

121) 실제로 독일총은 1993년부터 공무원복지와 관련된 다양한 협정을 임의교섭의 형태로 맺어왔으며, 그 대부분은 사용자로서의 정부에 의해 성실하게 이행되어 왔다. 2000년대 들어서는 공무원복지를 넘어서 실질적인 근무조건과 관련된 협정이 맺어지는 등 임의교섭이 공무원단체교섭의 부분적으로 대체할 수 있는 가능성을 보여주고 있다. 우리나라에서도 공무원노사관계에서 단체교섭이나 합의로서 협약이 금지되어야 하는 사항과 임금교섭사항으로 남겨 둘 사항을 명확히 분별하고, 그 법적 구현 방식에 관한 규율도 명시적으로 두는 것이 타당하다.

○ 독일은 제도적으로 단체교섭이 금지되어 있는 상황에서 의회예산주의에 대한 제도적 차원에서의 개입을 중요하게 평가한다. 요컨대 독일은 독일노총과 독일공무원연맹이 노동조합의 상급단체가 공무원의 지위 및 근무조건에 영향을 미치는 제반 규정의 논의에 연방공무원법 제94조를 통해 공식적으로 참여하여 의견을 개진할 수 있는 제도적 통로를 마련해 놓았다.

- 이른바 노동조합의 참여권 보장이 바로 그것인데, 연방공무원법 제94조에 따르면 역사적 관행에 따라 “공무원법상의 제 관계를 규율하는 일반적인 규정을 준비함에 있어서 당해 노동조합의 상급연맹체를 참여하게 한다.”고 규정하고 있다. 즉 공무원의 단체교섭권과 파업권을 부인하는 대신 국가는 공무원의 근무조건과 관련된 규범의 입법 시 노동조합 및 공무원단체의 의견을 수렴할 의무가 있음을 명시하고 있다.

3. 공무원 근로조건의 예산주의와 노동조합의 의견 수렴 확대

○ 독일 공무원의 급여는 단체교섭을 통해 결정되지 않는다. 정부는 연방공무원급여법에 기초해 공무원의 임금수준과 매년 임금인상률을 일방적으로 결정한다. 이때 정부는 임금인상률을 정함에 있어서 일정한 기준 (물가, 상응하는 민간부문 임금상승률 추이 등)에 기초하여 결정한다.

- 독일노총 및 독일공무원연맹과의 협의를 거쳐 최종 임금인상률을 결정하게 되는데, 공무원의 임금은 민간부문 임금의 약 80%선에서 결정된다.¹²²⁾

○ 독일 공무원의 임금과 관련된 분쟁은 임금수준 보다는 임금체계와 관련되어 있다. 최근 들어 주정부차원에서 일부 임금세목에 대한 자율성에서 더 나아가 전체 임금결정을 주정부차원에서 자율적으로 결정할 수 있는 임금결정의 분권화를 강력하게 요구하고 있어 중앙집중적 급여체계로부터 이탈이 본격화되고 있다.

4. 공동결정제를 통한 공무원의 참여

○ 독일 공무원은 연방직장평의회법 (Bundespersönalvertretungsgesetz)과 주정

122) 동독지역 공무원은 현재 동일노동에 대해 서독지역 공무원의 92.5%에 해당하는 급여를 지급받고 있다.

부직장평의회법 (Personalvertretungsgesetz der Länder)에 근거하여 구성된 직장평의회(Personalräte)를 통해 공무원과 관련된 결정과정에 참여할 수 있는 권리를 부여받고 있다. 직장평의회법은 1955년 처음 제정되었으며, 1974년에 연방직장평의회법으로 개정되어 현재에 이르고 있다.

여기에는 동일한 국가기관에 종사하는 공무원과 현업직 종사자 누구나 평의원에 출마할 수 있으며, 비밀, 보통선거에 기초해 직장평의원을 선출한다. 직장평의회는 민간 부문의 종업원평의회와 마찬가지로 행정영역에서 공무원과 관련된 사항에 대한 의사결정과정에 참여하여 공무원의 이해관계를 대변한다.

IV. 향후 공무원노사관계법제도 개선 방향성

1. 공무원의 신분 보장 및 근로조건에 관한 노동조합의 의견 개진 기구 및 절차 법정화 필요성

○ 공무원의 경우도 원칙상 노동3권의 주체로서 인정하되, 다만 국가 상황에 따라 단체교섭 및 단체행동권 행사의 제한이 존재하는 것이므로,

- 중요한 것은 ILO의 입장대로, 공무원 노동조합의 의견이 반영될 수 있도록 하는 별도의 의견개진 절차와 기구마련이 고려될 필요가 있다.

○ 요컨대 데, 근로조건의 <예산주의원칙>을 견지하더라도, 공무원 노동조합의 의사를 제도적으로 참고할 수 있도록 하는 시스템을 공무원 노조법에 법문화해 두는 것이 바람직하다.

2. 공무원 노동조합의 교섭 범위와 단체협약의 효력에 대한 명확화

○ 현행 공무원노조법 제8조와 제10조에 교섭 및 단체협약의 효력에 대해 규정하고 있으나 그 해석 및 적용에 있어 상당한 모호성이 존재하므로,

- 금지교섭, 임의교섭, 의무교섭 사항에 대해 명확하게 규정해 두는 것이 바람직해 보인다.

3. 교섭절차의 투명성 제고

○ 현행 공무원노조법 제9조에서는 단체교섭의 절차에 대해 규정해 두고 있는데,

- 공무원노조의 단체교섭이 가지는 법적 의미와 체결권한범위 등을 염두에 두고, 그 실질적 의미를 최대화할 수 있도록 하면서 나아가 교섭창구단일화 제도의 제한적 차용에 관한 고려도 필요해 보인다.

4. 노동조합 전임자제도의 개편

○ ‘공무원’ 노사관계는 노사 양측이 대립적 이해관계 당사자로서의 지위에 놓여 있지 않으며, 대의회를 상대로 한 영향력 행사를 주된 규율대상으로 삼게 되므로, 공무원노조의 전임자가 비록 공무원 노조업무를 전담하지만,

- 그 노동조합의 업무 역시 거시적으로는 국가의 공적 업무에 속한다고 봄이 상당하므로, 노동조합으로부터 급여를 지급받고, 나아가 휴직명령이 필요한 것인지도 의문이다.

- 판단컨대 (i) 공무원 노조전임자의 지위를 명실상부하게 공무원 노조관리 업무로 하여 급여를 받고, 나아가 (ii) 공무원으로서의 근속을 지속하되, 다만 (i) 교섭상대방에 대해 상급자로서의 지휘대상이 되지 아니한다는 것과 (ii) 전임기간과 시간 등에 대한 제한 등을 법적으로 명확히 하는 규정을 마련해 두는 것이 합리적으로 보인다.

5. 정치활동 개념의 명확화

○ 현행 공무원노조법 제4조에서는 정치활동을 금지하고 있는데, 이때 정치활동의 개념이 매우 모호하여, 논란의 여지가 있는바,

- 정치활동으로서 금지되는 사항과, 정치적 의견표명이 가능한 사항을 분별하고, 나아가 정치적 의견표명의 방식 등에 대해서도 별도의 명문규정을 두도록 하는 것이 바람직해 보인다.

6. 공무원 노사관계 상 분쟁해소기구의 설치

o 미국과 영국의 노동분쟁 해결 절차는 근로자의 단체행동권을 제한하기 위한 것이 아니라 노사간 자율적인 단체교섭을 지원하고 사전적 및 예방적 차원에서 해결하는 제도이다.

- 따라서 미국 뿐 만아니라 영국 역시 노동분쟁해결 기구를 갖추고 있고 단체교섭 전 뿐 만아니라 단체교섭이 교착상태의 경우, 중립적 및 공정성을 가지고 노사간 단체협약에 이르도록 도움을 주고 있다.

o 특히, 노사공동위원회와 공동자문위원회는 노사협의체로서 건전하고 평온한 노사관계를 도모하고 조정을 통해 분쟁을 해결하고자 하며 효과적이고 건설적인 분쟁해결을 위해 기여할 수 있다.

o 우리나라의 경우도 노동위원회에 준하는 노사관계에서의 분쟁해소를 위한 별도의 기구 설립을 고려해 볼 필요가 있다.